דרך התחומין

ג

ביאור הלכות תחומין בקצרה
לעיה"ק ירושלים ושכונותיה

כולל ביאור דינים רבים בריבוע העיר ומדידות התחום
ביאור הנושאים העיקריים המצויים כיום בחישוב התחום
ופירוט גבולות התחום, והאפשרויות בהנחת עירוב תחומין

בעירוף מפות ושירטוטים

ובסופו הנחת חמשה עירובי תחומין
לכלל הציבור, וגבולותיהם



– מהדורת ביקורת –

הקדמה

נושא התחומין בחלק המעשי אינו ידוע עד כה לרוב הציבור, ואף הבני תורה שיודעים דיני עירובי חצרות ונמנעים מלטלטל בעירובים שונים, מ"מ בנושא היציאה מהתחום ועשיית עירוב תחומין, כיצד מותר ללכת ומתי, ביום או בלילה, האם מותר לחזור ומהו דין עיר שלן בה, כל אלו אינם מוכרים כלל. במקרים רבים אירע לאדם צורך כלשהו ללכת בשבת לעיר אחרת סמוכה, ואף אם מתעורר לשאלת התחום אינו יודע לשית עצות בנפשו היכן לברר ומה צריך לברר.

לשם כך באנו בחיבור זה לתרגם את ההלכות לחלק המעשי, ובעיקר לשלב בכל מקום הסבר מדוע מרחק זה נחשב בתוך התחום או מחוץ לתחום, האם עירוב תחומין [שאדם מניח באופן פרטי] יכול לעזור או לא, מהיכן מותר ללכת ומהיכן אסור.

והנה מכיון שמטרת החיבור הוא שיוכלו להבין בו אף אלו שאינם מונחים בסוגיות אלו, כמו"כ לתת מענה קצר כאשר אדם צריך תשובה מהירה, על כן לא באו בחיבור זה כל החישובים והצדדים ההלכתיים שיש לומר ולדון בכל מקום ובכל דרך, אלא כתבנו את עיקרי הדברים המועילים להבנת הענין.

מכיון שלא נכתבו כל פרטי ההלכות והצדדים, אין לסמוך על הכתוב בלבד, אלא יש לברר כל מקרה לגופו.

◆ ◆ ◆

מטרה נוספת בהבאת הנידונים המעשיים ופרטיהם, מלבד ההוראה למעשה, אפשר ללמוד מכך את הדינים עצמם. לדוגמא בדיני ריבוע העיר, ביאר החזו"א אופנים רבים שיש להסתפק כיצד לרבע את הערים, ואחריו נתחברו כמה וכמה חיבורים (ריבוע העיר, זכר צבי, קרית אריאל, מחנה ישראל, ועוד) ובהם נוספו שאלות רבות, ועוד דברים שנחלקו רבני זמנינו. וכדי להבין את הדברים יש צורך לקחת דוגמאות ולדון בהם.

בשער חוברת זו – דרך התחומין חלק ג', המתמקדת בדיני התחומין בשכונות ירושלים, יש לציין שאין ירושלים כשאר ערים, בערים אחרות נידון התחומין מסתכם בשלשה או חמשה חישובים, והנידונים אינם כ"כ מורכבים [אלא שיש הרבה נידונים שאינם מוכרעים]. אבל בירושלים מדובר בכמה וכמה גושי שכונות הסמוכים במרחק הליכה סביר, ולכל שכונה יש נפק"מ בחישובים לכל ארבעת רוחותיה, ובכל חשיוב מוכפלים הנידונים והספקות, שהחיבור בין שכונה א' לג', תלוי בנידון בין א' לב' ואח"כ בין ב' לג', ואם שלשתן מחוברות נכנסת גם ד' ומתחברת וכן הלאה. כל חיבור והספקות שבו, וכל תחום והריבוע שלו אם לריבוע עולם ואם לצורת השכונות, וההבלעות של כל צורה בפנ"ע, ועוד ועוד, כאשר יראה המעיין בפנים, כל מה שכתבנו אינו אפילו חצי מהאפשרויות.

אולם כדי שלא להפסיד את ההוראה הברורה להלכה, וכדי שלא לבלבל דעת הקורא, השתדלנו לתמצת את עיקרי הדברים ולהסבירם בצורה פשוטה, כדי שכל אדם יוכל להבינם, ולא תהיה ההוראה כמצות אנשים מלומדה. ועם זאת חלק מהחישובים הוספנו בהערה אשר יועילו למעיינים יותר. [יסוד ההלכות נתבארו היטב בחוברת דרך התחומין חלק א'].

ההלכות נכתבו ע"פ הוראות רבותינו פוסקי זמנינו אשר הדריכונו באלו ספקות יש להחמיר אע"פ שתחומין [בפחות מי"ב מיל] הוא דרבנן.

◆ ◆ ◆

והנה כדרכה של תורה, לולי הראשונים שסללו הדרך לפנינו, לא מצאנו ידינו ורגלינו, בפרט בבירור כל החישובים ופרטי ההלכות של תחומין שהם מורכבים מאוד, גם בעצם המדידה בשטח בין בתי העיר ובין השכונות והערים, וגם בהגדרת ריבוע העיר, מילוי הקשתות, צורת ההבלעות ועוד פרטים רבים. על כן עלי להודות לכל אלו שערכו חיבורים על דיני התחומין שעליהם הסתמכתי, והם ספר מחנה ישראל להג"ר ישראל דז'מיטרובסקי שליט"א שערך את המדידות לכל השכונות, דרור יקרא במאמר של הג"ר שמואל טיקוצ'ינסקי שליט"א, ספר קרית אריאל להגר"א בוקוולד שליט"א. מלבד זה הוספתי בבירור דעות הרבנים בזמנינו.

תודה מיוחדת לרבנים הגאונים שטרחו וסייעו בידי בחישובי המדידות, ובפרט להגר"מ לובין שליט"א והגרש"ק שליט"א, והגר"מ רוזנר שליט"א.

חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו. אילו פי מלא שירה כים איני יכול להספיק להודות לה' על אחת מיני אלף. אין לי אלא לישא תפילה אשר היא הרינה, עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך ואל תטשנו ה' אלוקינו לנצח, ונזכה אני ובני ביתי ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתך באהבה מתוך בריאות ונחת והרחבה.

מהדורה זו מהדורת הגהה, ופשוט שאסור לסמוך על הדברים למעשה, וכ"א יראה המקורות וישאל לת"ח המנוסים בנושא מסובך זה.

יז"ל ע"י

מוקד העירוב השכונתי

קו מידע הלכתי ומידע אקטואלי על גבולות העירובים השכונתיים

מוקד העירוב השכונתי
בני ברק
054-84-83-320

נערך בס"ד ע"י משה אנגלרד, רח' אור החיים 23 טל' 03-6195849

ניתן להשיג את החוברות שיצאו עד כה בכתובת הנ"ל



התחומין בירושלים

פתיחה

הנה בענין התחומין בין השכונות בירושלים, כבר עוררו על כך כמה חיבורים מחמת היותה הגדולה שבערי הארץ, הן בתושביה (למעלה משישים ריבוא!) והן בשטחה. בין השכונות עוברים כבישים רחבים וחלקם כבישים בין עירוניים, וכן שטחים ירוקים רבים פזורים ביניהם, ונוצר מצב שמבחינה הלכתית יתכן שה"עיר" ירושלים אינה עיר אחת, אלא מספר ערים סמוכות, וכפי שהמליצו על כך: "ירושלים (הרים) ערים סביב לה". ומכיון שכך יתכן שישנן שכונות שאין ללכת אליהן, ומהן לעיר ללא עירובי תחומין, ויש שכונות שאף עירוב תחומין לא יועיל להתיר ללכת אליהן.

נושא זה עורר כבר לפני כמה עשרות שנים בספר "זכר צבי" תחום שבת ומדידתו, להרה"ג ר' מיכאל בלייכר שליט"א, שדן איך לקבוע את התחום של שכונות רמות, מהן לעיר, וגם בתוכן אם נחשבות כעיר אחת. וכן בקונטרס "מרוב פשטותו נעלם" עמ' יד עמד על תחום שכונת בית וגן, ואף במדריך כשרות של המועצה הדתית כתבו: "במידה ואין העיר מוקפת בצורות הפתח, הרי שהשכונות בירושלים נחשבות כל אחת כעיר בפני עצמה, ויש למדוד משכונה לשכונה שמא כבר עוברים את תחום השבת".

מי שהרחיב ביותר בנושא, הוא הספר החשוב "מחנה ישראל" להרה"ג ר' ישראל דז'ימיטרובסקי שליט"א, שכמעט לא הניח פינה בירושלים שלא דן עליה, ומסקנותיו יובאו אי"ה להלן. והנה מכיון שהציבור נוהג היתר בזה והולכים מרחקים גדולים ללא עירובי תחומין, יגע הרה"ג הנ"ל יגיעה רבה וערך מדידות רבות כדי לבאר צדדי היתר בהליכה משכונה לשכונה יותר מאלפים אמה, ולבסוף העלה צדדים של היתר לחבר את כל השכונות לעשותם כעיר אחת, אך מכיון שהדברים בנויים על כמה וכמה מחלוקות וקולות שמן הראוי להחמיר בהם [כמבואר בדבריו בספרו, ואח"כ בקונטרס מחנה ישראל שהוציא], וכפי שהורה מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל[1], לכן נותר לברר ולבאר מהם השכונות שיש להם חיבור טוב, באיזה ספקות אפשר להקל ובמה ראוי להחמיר.

✦ ✦ ✦

בספר מחנה ישראל התבסס להקל על פי ד' דברים שדעת הרבה רבנים ופוסקים שמן הראוי להחמיר בהם, וכפי שכתב אח"כ בקונטרס מחנה ישראל.

א. חצר של בית, הסתפק הירושלמי אם החצר מרחיבה את שטח העיר, יש שנקטו להקל (כ"מ ברשב"א וריב"ש) ועפ"ז כתב לחבר כמה שכונות ע"י הסמיכות לחצר של שכונה אחרת, אבל החזו"א (סי' ק"י סק"כ) פסק שחצר לא מרחיבה וממילא לא מחברת.

[1] רוב ההיתרים נעשו ע"י חיבור קשתות (עיר הנכנסת לחלל הקשת), ובזה פשטה ההוראה להחמיר לכתחילה כדלקמן (אות ג'). ורק מעט חיבורים נעשו ע"י חצרות ומפעלים שע"ז כ' בשם הגריש"א שהיקל, למרות שהחזו"א החמיר, אלא שאותם חצרות גרועים מסתם חצר, וצריך עוד סברות בשביל להקל בהם. ולכן כמעט בכל החיבורים אין נכון להקל בהם למעשה.

ב. בתי חרושת ומשרדים וכיוצא בזה, שאינם מקום דיורים רק אוכלים בהם פועלים תוך כדי עבודה, נקט כדעת האומרים (בשם הגריש"א זצ"ל) שכל מקום שאוכלים בו מצטרף, אבל החזו"א (סי' ק"י ס"ק כ"ז) כתב שמקום אכילה מחמת הכרח העבודה אינו מקום דיורי אכילה, ולא מצטרף. [עוד הוסיף שם לצרף כל חצר המפעל מחמת החדר שאוכלים בו, וזה גם למקילים צע"ג].

ג. עיר הנכנסת בתוך חלל הקשת של עיר אחרת, מתחברת להיות כעיר אחת. קולא זו יסודה בחזו"א שבתחילה (סי' פ' לדף נה:) נקט שלא מתחברת, ואח"כ (סי' ק"י ס"ק כ"ג) נקט שמתחברת והוסיף בסוגריים שהדבר צריך הכרע, וכידוע שהסוגריים הם תוספת שהוסיף אח"כ בגליון הספר שלו, וא"כ אין כאן הכרעה בדבר. וכן מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הורה להחמיר בזה, [כמ"ש בדרור יקרא לגבי תל אביב, וכן שמעתי מבעל המחנה ישראל][2]. תלמידי החזו"א מצדדים יותר שהקשת מחברת, ועם כל זאת לא מקילים למעשה.

ד. היקף העירוב. הביא דעת האומרים שהיקף העירוב נחשב כחומה המרחיבה את שטח העיר [ולא רק שנעשית כרה"י], אבל החזו"א (סי' ק"י סק"כ ד"ה אמנם) כתב שאין חומה אלא חומה המגינה על העיר. עוד נקט להחשיב את העירוב לפחות כחצר שיש אומרים שמרחיבה את העיר, וצע"ג שגם למקילים היינו רק בחצר הטפילה לבית מגורים, אבל הרחובות והשטחים שסביב לשכונות אינם משמשים שימוש דירה כלל, ואפילו שנעשו רשות היחיד ע"י העירוב, אינם חצר.

מאחר ויש להחמיר בד' דברים אלו, על כן יש לדון על חיבור השכונות לפי רצף בתי המגורים. ומכיון שירושלים מתפרסת על שטחים גדולים ויש שטחים פנויים בין השכונות, אזורי תעשיה וכבישים רחבים מאוד, נמצא שירושלים מחולקת ליותר מעשר ערים נפרדות מבחינה הלכתית. ובהרבה מקומות אי אפשר ללכת אלא ע"י עירוב תחומין, ובכמה מקומות לא עוזר עירוב תחומין.

יסודות הדברים מבוארים ב"קונטרס מחנה ישראל" [שהוציא תשע שנים לאחר הוצאת הספר], וכן בספר "דרור יקרא" (עמ' תקמ"ב), ובקונטרס "שכונת רמות ותחומה" להג"ר יוסף איתן שליט"א. אולם כאן באנו להרחיב את הדברים, ובעיקר לבאר את פרטי ההלכות והחישובים בלשון קלה.

השכונות המחולקות

א. הגוש המרכזי – מרכז ירושלים, שכונות רוממה, מטרסדוף, צאנז, עזרת תורה, סנהדריה המורחבת, רמת אשכול, העיר העתיקה, קטמון, גונן, גבעת הורדים, רחביה, זכרון יוסף, מקור ברוך, וכל השכונות שבתוך הנ"ל שהם גאולה, מאה שערים, מחנה יהודה, ועוד.

ב. גבעת שאול, קרית משה, ובית הכרם, ויפה נוף מחוברות זו לזו, אבל מנותקות מהשכונות שסביבן.

ג. בית וגן עם בית החולים שערי צדק, רמת שרת, מלחה (מנחת).

ד. קרית יובל, עין כרם.

ה. קרית מנחם ועיר גנים.

---

[2] בנושא זה הוראת הגריש"א יותר מוסמכת, שהרי שני המחברים הנ"ל נקטו בספריהם להקל ואח"כ חזרו מדבריהם להחמיר מחמת הוראתו של מרן זצ"ל, וע"כ ברור שאין בה אי הבנה כלשהו, משא"כ בענין הקולא בחיבור בחצרות יש מפקפקים, בדבר ההוראה.



ו. בית החולים הדסה עין כרם (מנותק בחניה שלפני בית החולים לפני מעונות הסטודנטים).

ז. הר נוף.

ח. גבעת מרדכי.

ט. הדסה הר הצופים.

י. רמת שלמה.

יא. רמות, ורמות עצמה י"א שמחולקת לשנים.

וכל זה מלבד השכונות המרוחקות כגון נוה יעקב, גילה, וכל שכן גבעת זאב שלא דיברנו בהם כאן.

הדינים שעליהם מתבססת חוברת זו

א. חיבור ע"י קשתות, דהיינו כאשר עיר א' נכנסת לחלל הקשת של עיר ב' אם נעשים עיר אחת. מחמירים שאינו נחשב חיבור, כפי שהחזו"א השאיר בספק וכהוראת הגרי"ש אלישיב זצ"ל להחמיר. אולם זה מועיל בצירוף נוסף, רק לא כל דבר מועיל לצירוף.

ב. בתי חרושת ומשרדים, אינם נחשבים כבתי העיר ואינם מועילים לחיבור, כמו שכתב החזו"א.

ג. חצרות, מחמירים שאינם מרחיבים את תחום העיר ואינם מחברים שכונות כמו שכתב החזו"א. אמנם זה מועיל בצירוף נוסף, כגון שלשיעור חזו"א יש חיבור הבתים ולשיעור רח"נ החיבור בצירוף חצרות אפשר שיש להקל. אבל כאשר החצרות אינן חצרות פרטיות המשמשות לדירה, כגון חניה ציבורית, וכן שכן היקף העירוב על הרחובות, אין זה מועיל לצרף[3].

ד. חיבור ע"י העירוב העירוני של הרבנות או הבד"ץ, במקומות שעובר על כבישים ראשיים המשמשים את רוב העיר, שכיום הם יותר משישים ריבוא, ובפרט בצירוף הנכנסים מערים אחרות והתיירים, הרי שעל זה אין את המנהג שהביאו הפוסקים להקל לעשות עירוב, וגם המשנ"ב שכתב אין למחות ביד המקילים היינו רק כשאין בעיר שישים ריבוא שלפחות לדעת רש"י וסיעתו מותר ודאי, משא"כ בירושלים לא שייכים דבריו, ולכן אין זה נחשב לצירוף לענין התחומין. אמנם ודאי מצוה גדולה לעשות עירוב זה להציל את אלו שמטלטלים מחוסר ידיעה, אך כמו"כ מצוה לא פחות, להימנע מלסמוך עליו ומלטלטל בו.

ה. חיבורי השכונות עצמם, דהיינו השכונות המחוברות ברצף בתים, נכתבו ע"פ המקובל בין הרבנים העוסקים בנושא התחומין, וע"פ מה שכתבו בספריהם. [רובם בנויים על מדידות בעל המחנה ישראל, שמדדם עם הג"ר משה ברלין שליט"א]. ולמעשה לאחמ"כ הוספתי לבדוק בהרבה מקומות, ועפ"ז היו כמה וכמה שינויים. אמנם יתכן שיש כמה מקומות שהחיבור נסמך על בנינים על עמודים [שהחזו"א אוסר, וקי"ל להקל בזה].

עיר או שכונה המובלעת בתחום

ו. הבלעות, דהיינו עיר קטנה [או קצה של שכונה] המובלעת בתחום של עיר [או שכונה] אחרת, מאריכה את התחום לכל הרוחב ונחלקו בזה האחרונים, הנוב"י (או"ח

---

[3] —

תנינא סי׳ נ׳) סובר שרק כנגד העיר מתארך התחום והביאו השע״ת (סי׳ ת״ח סק״א) אבל החזו״א כתב ע״פ הגר״א שהתחום מתארך לכל רוחב העיר לאותו צד]. בחישובי ירושלים מקילים כדעת החזו״א שהתחום מתארך לכל הרוחב.

אבל למעשה קשה מאוד לסמוך על הבלעות, כיון שתלוי מאוד בצורות הריבוע השונות, וגם תלוי בכשרות העירוב המקומי, שאם מרחיב את השכונה א״כ לא כלה התחום בסוף אלא באמצע. לכן ברוב המקומות שההבלעה אינה ודאית, נקטנו למעשה את גבול התחום שהוא לשיעור חזו״א בלי הבלעות, ולרח״נ עם הבלעות, ובצירוף שניהם אפשר להתיר. מלבד כמה מקומות שהיה הבדל משמעותי מאוד, וסמכתי על הבלעות גדולות לאחר בירור כל החישובים.

הקוים המסומנים במפות, הם גבולות התחום ללא הבלעות, מלבד מקומות שהוספנו קו המסומן עליו שהוא לפי ההבלעות.

היתר עיר שלן בה

ז. בעשיית עירוב תחומין בירושלים מזדקקים כמעט תמיד לדין עיר שלן בה, דהיינו מאחר ורוב ההולכים חוזרים למקומם בשבת, ומקומם רחוק בדרך כלל אלפיים ממקום העירוב [מחמת גודל השכונות והמרחקים], אין היתר לחזור אלא ע״פ מש״כ הרמ״א (סי׳ ת״ח ס״א) שלא הפסידוהו את העיר שבה גר וישן בלילה. עפ״ז בכל עירוב מרויחים את גוש השכונות שהניח בה עירוב, עם האלפיים שסביבו, ואת העיר שלן בה אבל רק בין בתי הגוש, ולא סביבם[4]. אמנם בנושא זה חובה לציין שהביאור הלכה (שם ד״ה) פקפק בקולא זו, ומשמע שאין להקל אלא כשהולך ואינו חוזר, והחזו״א סמך להקל. עפ״ז יש מורים שבלי צורך מיוחד אין להקל למעשה לסמוך על עיר שלן בה לחזור למקומו יותר מאלפיים, אלא רק כדי ללכת בלי לחזור [שבזה כ׳ הבה״ל שיש לצרך ד׳ המג״א בד׳ השו״ע ע״ש]. לכן בכל מקום שנכתוב דין עיר שלן בה, יש מקום להחמיר.

כמו״כ יש להדגיש שקולא זו היא לבני אשכנז הנוהגים ע״פ הרמ״א, אבל השו״ע לא הביא קולא זו, ומעיקר הדין בני ספרד אינם יכולים לסמוך ע״ז, [כלומר שאם מניחים עירוב תחומין יכולים רק ללכת, אבל לחזור אינם יכולים אלא למקומות שנמצאים בתוך אלפיים לשכונה שהניחו בה את העירוב]. ובשעת הדחק יש שכתבו שגם בני ספרד יכולים להקל בזה.

ספק בדיני תחומין

ח. יש לציין שיש המורים היתר לכמה וכמה שכונות בירושלים שמותר ללכת מהן יותר מאלפיים למרות שאין חיבור בתים, וזה משום שראו לצרף שיטות וחישובים מסוימים המובאים להלן. נשאלת השאלה מתי ראוי לומר ספק דרבנן לקולא, בפרט שיש כמה אפשרויות לחבר, ומתי לא.

ונראה ע״פ מה שראיתי את הוראות הת״ח לגבי כמה וכמה מקומות בארץ, שכאשר בכל דין לעצמו יש הכרעה לאיסור, אין אומרים סתם ספק דרבנן, ואף אם יש שני דברים יחד, לא מצרפים את המתירים שאין הלכה כמותם, אלא רק כאשר אין בהם הכרעה ברורה אפשר לעשות מהם צירוף. כמו״כ כאשר הקולא נסמכת על שני ספקות לאיסור, דהיינו שגם אם ננקוט כפי הצד המותר בספק א׳, עדיין יש צד להסתפק אם

[4] בחזו״א (סי׳) כתב שמותר גם בתוך שבעים אמה הסמוכים לבתים סביב לגוש. ונוהגים להקל גם בשקעים קטנים המובלעים בעיר [חלל קשת].



דברי המתירים שייך גם באופן זה, אין מקילים בזה. ולכן רוב הקולות שנכתבו ונאמרו בענין חיבורי השכונות הנ"ל, אין ראוי לבני תורה לסמוך עליהם, וכבר פשט האיסור.

נקודות חשובות בחישוב התחומין למעשה

בחישוב התחומין למעשה נתקלים בהרבה פרטים, שרק אחרי התבוננות מרובה, חישוב אחר חישוב, מגלים כל פעם צדדים נוספים המשנים את גבול התחום. ואחרי כל ההתבוננות, כאשר מראים את הדברים לת"ח אחר, חוזרים ומגלים דברים נוספים שלא חשבו עליהם, והם ממש משנים את ההבלעות והריבועים, ואכמ"ל כידוע לעוסקים בתחום זה.

לכן ראוי לציין כמה נקודות חשובות שנתקלים בהם הרבה, וכל פעם צריך לחשב את כל הצדדים שבכל פרט, ורק אחרי כל החשבונות אפשר לראות מה ודאי נכנס בתחום, ומה בספק, כמה צדדים יש להתיר כל מקום והאם ראוי לסמוך עליהם.

רצוי לקחת צילום של מפה ולשרטט כל חישוב עם קוים ברורים, מפני שרק ע"ז אפשר לקבל תמנוה נכונה ולשים לב לפרטי ההלכות והחישובים.

והנה חובה להדגיש שחישוב התחום הוא מלאכה קשה ביותר, ויש מקומות שישבו ת"ח מופלגים חודשים רבים ולא היו יכולים להכריע בדבר, ונשארו הדברים בספק, הן מצד ההלכה, והן מצד הקושי לדייק במדידה. ולכן אין למהר להכריע אף כאשר הדברים נראים פשוטים, אלא צריך להרצות את הדברים לפני הת"ח המובהקים העוסקים במיוחד בתחום זה[5].

נידונים בעורת ריבוע העיר

סתם ריבוע היינו לריבוע עולם, כלומר לכיוון רוחות העולם מזרח דרום וכו', אבל יש אופנים שכתבו הפוסקים שמרבעים לפי צורת העיר, ויש בכך כמה מחלוקות וספיקות.

א. הכרעת החזו"א [וכ"מ במשנ"ב] שכאשר יש צלע ישרה מרבעים לפי כיוון הצלע, ולא לריבוע עולם, [ודעת הגר"ז והחיי אדם לריבוע עולם].

ב. צלע של מילוי קשת, י"א שקובעים את הריבוע לפי צלע זו, אף לשיטות שמרבעים לריבוע עולם.

ג. כאשר הצלע לאורך רוב העיר ולא לכל העיר, י"א שחוזר לריבוע עולם.

ד. כאשר יש שתי צלעות בזויות שונות, שנעשה ספק כיצד לרבע, י"א שחוזרים לריבוע עולם.

ה. כאשר אחת הצלעות ארוכה מחברתה, יתכן שהיא קובעת ולא חוזרים לריבוע עולם. ויש אומרים להיפך, שאפילו צלע קצרה מעוררת ספק על הארוכה וחוזרים לריבוע עולם.

---

[5] מה שבפוסקים לא מצאנו כ"כ תשובות שדנו בענין הריבועים וההבלעות, נראה משום שבימים קדמונים שלא היו מפות מדויקות וכ"ש לא צילומי אויר, לא היתה אפשרות לדעת צורת העיר לדון על הריבוע, והיו צריכים להביא במיוחד מומחים לתשבורת וכו', לכן מדדו רק אלפיים מקצה העיר ללא תוספות. וכן מבואר בכל בו ובמהרי"ל (הובאו בבה"ל סי' _) שאף במדידת האלפיים לא השקיעו להביא מודד, אלא חישבו ברגליים וקיצצו את התחום ועשו עירוב תחומין. דבר זה באמת קל, ויכול כל אדם שנקלע למקום כלשהו למדוד אלפיים אמה (קצת פחות מקילומטר) מסוף השכונה או מסוף העיר אם השכונות מחוברות. אלא שלפ"ז אפשר ללכת מעט מאוד.

נידונים בכיוון מילוי קשת ביתר חלקי

כאשר העיר עשויה כקשת גדולה רחבה מד' אלפים ועמוקה יותר מאלפיים אמה, אין ממלאים את כולה אלא רק את חלקה, והנה כאשר ממלאים את כל החלל, מותחים קו מהקצה הכי קיצוני, אבל לא התבאר בפוסקים באיזו זוית ממלאים חלק מהחלל, ונאמרו בזה כמה אופנים, שצריך לחשוש להם.

א. לפי רוחות העולם, כעין דין ריבוע שהוא לריבוע עולם.

ב. לפי כיוון סוף הקשת, כלומר באותה זוית שהיינו מותחים קו מקצה לקצה, מכניסים את הקו למקום שאפשר למלאות, [כגון למקום שמתקצר עד פחות מרוחב ד' אלפים].

ג. לפי כיוון עיקר העיר, שאם רוב העיר [שאחורי הקשת] נמצאת בצד הקשת, מותחים את הקו בזוית שכביכול מרבעת את העיר, וחלק גדול מהקשת נחשב רק רגל.

ד. לפי מראה כללי של הקיעור של חלל הקשת, דהיינו שאם רוב הקשת עגולה ככדור ובצד אחד נמשך הכיעור יותר, לא מתחשבים בהמשך אלא בעיקר העיגול, וממלאים לפי זוית זו [לפי מרכז השקע].

ה. אם העיר עשויה כקשת, ובאחד מרגלי הקשת ממשיכים כמה בתים, יתכן שאינם משנים את כיוון הקשת של העיר, ולא מתחשבים בתוספת. ולפ"ז יש רוצים לומר שאף בשכונות שברגלי הקשת יתכן שאין מתחשבים בהם, כשאין הרגל רחבה כעין רוחב העיר.

נידונים בהבלעת עיר קטנה המולבעת תוך תחום העיר הגדולה

כאשר כלה מידת התחום של עיר א', בסוף עיר ב', כל עיר ב' נחשבת כד' אמות ואינה ממעטת ממידת התחום אלא ד' אמות, ומשלים אחריה את התחום. אמנם בהרבה מקרים נראה שהתחום מסתיים בסוף עיר ב' או אחריה, ובאמת יש כמה צדדים לומר שאין זה סוף העיר, והוי כמו שכלה באמצע העיר שאין מאריך את התחום.

א. אם בסוף עיר ב' יש בתי מסחר שאוכלים בהם פועלים וכן מוסדות, יש לחשוש לשיטות שמרחיבים את מידת העיר, ונמצא התחום כלה באמצע העיר.

ב. עירוב המקיף את השכונה או העיר, יש לחוש לכשרותו, ונמצא שיש כאן רשות היחיד גדולה שהתחום מסתיים באמצעה. ולא מועיל בזה מה שהתחום מסתיים אחרי הבתים.

לפעמים יש ממה נפשך, שאם העירוב כשר הוא כבר מחבר את שתי הערים, [בעיקר מצוי בעיר ששכונותיה מחולקים ברצף בתים, אבל העירוב הוא אחד]. אמנם אם יש בשכונה היקף שכונתי נוסף, או שהוסיפו גיבוי שאינו כולל את הכבישים הראשיים שמחוץ לשכונה [מצוי מאוד בירושלים], יש לחוש שההיקף השכונתי כשר משום שאינו כולל רחוב ראשי, משא"כ ההיקף הכללי אינו מועיל ואינו מחבר, ואין ממה נפשך.

ג. כאשר יש שקע בעיר, כיון שהדין שרואים את השקעים כאילו הם מלאים והעיר מסתיימת בשוה, ומבואר באחרונים שאין זה רק דין במדידת תחום, אלא השקע הוא



כחלק מהעיר ממש, א"כ אף אם התחום מסתיים בסוף הבתים שבשקע, עדיין הוא באמצע העיר ואינו מועיל להבליע[6].

ומ"מ כאשר מסתיים אחרי קו מילוי השקע, יש להסתפק אם יכול לחשב בהבלעה גם את מקום החלל, די"ל שיש עוד ריבוע לעיר ואין קו מילוי הקשת [השקע] נחשב סוף העיר, או שמא גם כשיש ריבוע נשאר מקום החלל כחלק מהעיר והשאר רק ריבוע העיר, וצ"ע.

ד. הבעיה המרכזית בהבלעה, שצריך לחשב אותה לפי כיוון הריבוע של העיר, ולפ"ז לא מספיק לראות שיש קטע של עיר ב' שמובלע תוך אלפיים לעיר א', כי אם הריבוע בזוית אחרת יוצא לפעמים שעיר ב' נמצאת שלא כנגד עיר א' אלא בפינה, ואין בזה דין הבלעה.

כמו כן הרבה פעמים יוצא שמחמת סיבוב הריבוע, התחום נמדד לכיוון מרכז עיר ב' ונכנס למרכז העיר ומסתיים באמצע עיר ב' ולא בסופה, או שמחמת נמדדת סיבוב הריבוע עיר ב' באלכסון, ואז היא מתרחבת ואין התחום כולל את כולה, ועוד כמה אופנים שע"י סיבוב הריבוע מתמעט או מתרבה ההבלעה.

וכיון שיש כמה ספיקות בריבוע, כמו כן אותם ספקות מהוות ספק בהבלעות.

ה. שינוי נוסף ועצום התלוי בכיוון הריבוע, להיכן ההבלעה מאריכה את התחום, משום שאם הריבוע מכוון באלכסון, גם ההבלעה מוסיפה רק לכיוון האלכסון, ולעומת זאת לכיוון הישר שרוצה ללכת אין ההבלעה מוסיפה כמעט כלום[7].

ו. יש לחוש לשיטות שקשתות מחברות, [כלומר עיר הנכנסת לחלל הקשת של חברתה, נעשים עיר אחת], ולפ"ז כאשר השכונה מתחברת לשכונה הבאה אחריה, אי אפשר להבליע את הראשונה לבד, ואין כאן ממה נפשך, כי משתי השכונות למקום השביתה של האדם יתכן שאין קשת שתחבר.

ז. בענין עיר המובלעת בתחום בצד אחד ונמשכת הרבה לצידה מחוץ לתחום, נחלקו הפוסקים אם לצדדים ג"כ מקבל עוד אלפיים סביבה, או לפחות מותר בכל העיר עצמה, או רק לפי שיעור התחום שבצידי העיר ששבת בה, (עיין ברמ"א סי' ת"ח ומשנ"ב ס"ק כ"א). המשנ"ב כתב כדעה האמצעית שבעיר עצמה מותר, והחזו"א (סי' ק"י ס"ק י"ד) חולק וכתב שלא מצינו מקום להקל בזה. ובספר קרית אריאל (פ"ח הערה כב*) כתב שבאופן שמבליעים רק לשונית מהעיר ואין כל אורך העיר בתוך התחום י"ל שגם למשנ"ב אין היתר לכל רוחב העיר, ע"ש.

ברוב המקרים ההבלעות הן מלשונית של העיר, ובכה"ג החזו"א ודאי אוסר, ובד' המשנ"ב ספק, לכן בחוברת זו לא השתמשנו בקולא זו. [ובאמת אין כמעט מקומות בירושלים שזה נוגע למעשה[8]].

---

[6] ואע"פ שכתב הרמ"א (סי' ת"ח ס"א) דאין עיבור להחמיר, היינו בדיני קרפף, אבל חלל הקשת והשקע הוי כעיר ממש גם להחמיר. כן שמעתי בשם הגר"י ברטלר שליט"א.

[7] בדרך כלל נוסף מעט מחמת התארכות ריבוע התחום, כלומר שאם התחום מתארך למזרח, גם צפון ודרום מתארכים עד כנגד סוף התחום במזרח להשלים את פינת הטבלה המרובעת של התחום. ומ"מ אינו מתארך כפי מה שהיה מבליע לצפון או לפינת מזרח צפון.

[8] הנפק"מ הם, א. ליוצא מרוממה לגבעת שאול, שיוכל ללכת לבית הכרם ויפה נוף, והרי יפה נוף בולט מחוץ לתחום. ב. מגבעת שאול מבליעים קצה קטן מרוממה. בשני אלו יש את הספק אם המשנ"ב היקל בזה. ג. מבית וגן מבליעים קצה מבית הכרם, ובמקרה זה כל העיר מובלעת וא"כ בכה"ג למשנ"ב מותר ללכת לגבעת שאול.

חישוב מדידת התחום

מדידת התחום צריכה להיעשות במפה מדויקת בלבד. רוב המפות אע"פ שיש בהם סימון קנה מידה הם לא מדויקות[9], ולכן משתמשים רק במפה של המרכז למיפוי ישראל, בקנה מידה שכל 1 ס"מ במפה = 15,000 ס"מ, שהם 150 מטר. במפה זו מסומן גם עד היכן הבתים בצורה מדויקת, אמנם הסימון כולל את החצר. [ועיין מש"כ לקמן בדיני גבעת מרדכי שמצאנו שיש מקומות שלא סימנו את כל הבתים, וכן שהמפה לא מעודכנת מהבתים החדשים וחסרים רחובות שלמים].

שיעור התחום הוא 2000 אמה, אבל יש לנכות 6% מחמת שבתחומין מודדים לפי שטח הקרקע ולא לפי המרחק האוירי [כמבואר בפרטות לעיל בתחילת חלק א']. ואמנם יש ערים הבנויות במישור כמו גוש דן שא"צ לנכות כ"כ, אבל בירושלים אי אפשר להקל בזה. מצד שני דעת הרמ"א שמוסיפים קרפף לעיר [שבעים אמה ושיריים] ורק אח"כ מודדים את האלפיים, ואע"פ שהמשנ"ב קצת מחמיר בזה, יש לצרף את הצד שהשיפועים לא חזקים [או חזקים יותר ומקדרים אותם] וא"כ הניכוי פחות מ6%. לפ"ז חישוב התחום הוא 1944.4 אמות = 6% - 70.6 + 2000.

לפ"ז לשיעור רח"נ שיעור התחום הוא 934 מטר, שהם 6.2 ס"מ במפה. ולשיעור חזו"א שיעור התחום הוא 1120 מטר, שהם 7.46 ס"מ במפה. ולשיעור הקטן (ע"פ הדרהם של הרמב"ם) שיעור התחום הוא 889 מטר שהם 5.9 ס"מ במפה.

בכל החוברת ציינתי את הגבול לשיעור חזו"א בנפרד ולשיעור רח"נ בנפרד, ולא ציינתי את הגבול לשיעור הקטן כיון שהוא כל כך סמוך לשיעור רח"נ, והרוצה להחמיר בשיעור הקטן יקטין את התחום ב2 מ"מ במפה המקורית וזה בערך 1 מ"מ במפות המופיעות בחוברת. והנה אע"פ שיש מקום להקל בדרבנן כשיעור חזו"א, מ"מ הרבנים העוסקים בתחומין מורים שנכון לחוש לשיעור רח"נ אם לא אלו שברוב הדברים עושים כחזו"א. כמו"כ השיעור הקטן התקבל בשנים האחרונות בכ"מ, ולכן הסימן של שיעור רח"נ חשוב בשביל החשש לשיעור הקטן.

[9] בכל המפות מסומנים כל הרחובות בגודל אחיד [והרחבות הראשיים רחבים יותר ג"כ באחידות] אע"פ שיש מוקמות שהרחובות צרים יותר. אבל בנוסף לכך בסתם מפות מותחים את גודל השכונות הצפופות כדי לסמן את הרחובות שבהם, ופרט זה אינו במפות המדויקות, אלא בשטח הכללי הן מדויקות.



שכונות מרכז העיר – גוש א׳

השכונות המחוברות למרכז העיר

הנה התבאר שיש הרבה שכונות המנותקות ממרכז העיר, חלקן ודאי מנותקות, ובחלקן יש מחלוקת, לפיכך יש לדון מהן השכונות שודאי מחוברות, ומהו התחום של גוש השכונות הזה. [גוש זה יקרא להלן ״מרכז העיר״ או ״העיר״].

השכונות המחוברות ברצף בתים למרכז העיר הן, רוממה, מטרסדוף, אונסדורף, קרית צאנז ובעלז, עזרת תורה, גבעת משה, סנהדריה, וסנהדריה המורחבת, רמת אשכול, הגבעה הצרפתית, מעלות דפנה, כרם אברהם, גאולה, מקור ברוך, מחנה יהודה, שערי חסד, רחביה, מאה שערים, העיר העתיקה, קטמון, תלפיות.

השכונות המחוברות ע״י קשתות [שקצה שלהן נכנס לחלל קשת של העיר], שועפט הערבית [ושאר השכונות הערביות במזרח צפון המחוברות אליה], רמת שלמה. [וי״א אף גבעת מרדכי].

השכונות שאינן מחוברות אפילו בקשתות הן, גבעת שאול ובית הכרם, בית וגן ורמת שרת, וכל השכונות שאחריהן לצד מערב. וכן כל רמות[10]. פרטי החישובים לכל שכונה, יבוארו אי״ה בכל שכונה לעצמה.

התוספת שבריבוע העיר

לפני מדידת תחום האלפיים של גוש מרכז העיר, יש לבדוק קודם את ריבוע העיר, שיש בתוספת הריבוע נפק״מ גדולה, א. לזויות הנוספות במקומות המעוגלים. ב. נפק״מ גדולה לשכונות הנמצאות באלכסון הריבוע, שגם התחום מתארך בכיוון זה בעוד 40%. ג. נפק״מ לחישוב ההבלעות של שכונות או בתים הנמצאים בתוך האלפיים אמה, שהם מאריכים את מידת התחום [מדין כלתה מדתו בסוף העיר, נחשבת כולה כד׳ אמות, ומשלים את התחום אחרי העיר], והחישוב צריך להיות בכיוון בזוית של הריבוע.

חישוב ריבוע העיר הוא דבר מסובך מאוד, מפני שיש בו הרבה שיטות ואפשרויות כיצד לכוון את הריבוע, וכן הדבר תלוי הרבה פעמים בחיבור של מספר בתים בודדים שקשה לעמוד על המדידה המדויקת בכל מקום [לדעת אם הם סמוכים ומחוברים לעיר בשיעור הנצרך], ובפרט שיש כמה שיטות בשיעורי מדידות חז״ל. לכן היו מקומות שהיו מודדים רק אלפיים אמות מהבית האחרון שבקצה העיר בלי להוסיף את הריבוע, וכן היו מורידים מעט מחשש טעות במדידה[11]. ומ״מ מכיוון שיש בריבוע תוספת שיש בה משמעות גדולה, נשתדל לעמוד על האפשרויות השונות ולברר איזה מקום נכלל לפי רוב השיטות שראוי לסמוך עליהן להלכה.

ומ״מ בכל שאלה למעשה, ראוי לשאול בעל פה את העוסקים בהלכות אלו, מפני שהרבה דברים יכולים להשתנות, ויש פרטים שלא שמים לב אליהן, וכן יש עצות ודרכים מסוימות להיתר [או לאיסור] שאי אפשר לפרטן כאן.

---

[10] לרמות אין חיבור קשתות, אלא רק פגישת ריבוע העיר, ורק לשיעור חזר״א, וג״ז רק בספק אם מרבעים לריבוע עולם. אולם לגבי שכונות בית וגן וגבעת שאול התחדש לאחרונה צד שיתכן שיש חיבור קשתות.

[11] עיין בביאור הלכה (סי׳ שצ״ט ס״א) שהביא דברי הכלבו שהיו מודדים בפסיעות וגם מנכים מעט פחות מהאלפיים, וזה לא רק במקרה חד פעמי, אלא במהרי״ל כתב שכך היו קובעים את התחום. באופן זה ודאי לא שייך להוסיף ריבוע.

קשת גדולה ויתר חלקי

הנה כאשר נבוא לחישוב צורת הריבוע לשכונות המחוברות בחיבור גמור ברצף בתים, בלי צירוף חיבור ע"י קשתות, נראה שאין לעיר שום צלע ישרה, מפני שבצד צפון מזרח ומערב כל הקצוות מעוגלות, ולפיכך ראוי לכאו' לרבע לריבוע עולם. אבל בצד דרום יש כמין קשת גדולה, מקצה רוממה עד שכונת גונן ט', והיא קשת רחבה יותר מ4000 אמה וגם עמוקה יותר מ-2000, כמסומן להלן במפה 1 (קו מס' 1), לכן לא ממלאים את כל הקשת, [וממילא אין ג"כ דין ריבוע לעיר כולה, אלא רק לצד החיצוני דהיינו לצפון מזרח ומערב בפני עצמו]. אמנם כתבו הראשונים שממלאים חלק מחלל הקשת, במקום שאינו רחב 4000, וזה נקרא "יתר חלקי".

דעת הטור וכן פסק החזו"א (סי' ק"ח ס"ק ט"ו וי"ז) שבקשת כזו שאינה קעורה כ"כ אפשר למלאות גם את כל מה שסמוך בתוך 2000 לגג הקשת [דהיינו לנקודת עומק החלל], אע"פ שרחב יותר מ4000 [כיון שמגג הקשת אפשר להגיע לכל נקודה בלי לצאת מהתחום], ולפ"ז מתמלא כאן רוב החלל (עד רח' ברודצקי בגבעת רם) ונעשה כחלק מהעיר ומשם מתחיל אלפיים. אופן החישוב הוא, ראשית מודדים אלפיים מהנקודה הכי עמוקה בחלל הקשת[12], ובמקום זה היא בשכונת רחביה בצומת כביש רופין, [וסימנו מדידה זו להלן במפה 1 בנקודה עגולה שחורה, בקו מס' 5 לפי שיעור רח"נ, ובקו מס' 6 לפי שיעור חזו"א], מנקודה זו מותחים קו ישר והוא גבול העיר, ומשם מתחילים למדוד את התחום המותר, [והגבול מסומן במפה בקו מס' 7 לשיעור רח"נ, ובקו מס' 8 לשיעור חזו"א].

אבל דעת הביאור הלכה (סי' שצ"ח ס"ד ד"ה וי"א) שאין ממלאים [יתר חלקי] אלא במקום שאין רוחב 4000, [ולשיטתו דין מילוי כשאינו עמוק אלפיים, נאמר רק באופן שיועיל למילוי כל החלל, ועי' בקרית אריאל (פ"ז הערה כ"א) שביאר היטב סברת מחלוקתם], וא"כ לד' המשנ"ב מילוי חלל הקשת במקום זה, הוא מאוד קטן (בערך עד המסומן במפה קו מס' 2)]. ובענין צורת מתיחת "קו היתר החלקי", לאיזה כיון מחשבים אותו, ראה הערה[13].

הבדל בין היוצא מהגג ליוצא מרגל הקשת

והנה כאשר נבוא לחישוב התחום, יש הבדל גדול מהיכן יוצאים מהעיר [כלומר מגוש הבתים של שכונות מרכז העיר]. אם יוצא מהמקום שנקרא גג הקשת, דהיינו מהרחובות שבתוך קו היתר של מילוי הקשת, מתחיל למדוד את התחום מקו היתר.

---

[12] והנה הסכימו הרבנים שלשיטה זו שהסברא היא שאם אפשר להגיע לכל נקודה בחלל ללא עירוב תחומין, כל זה נחשב כחלק מהעיר, א"כ לא צריך למדוד מעומק החלל דוקא, אלא מספיק שמצידי השקע הקטן אפשר להגיע לכל נקודה. ולכן הוספנו כמה עשרות מטרים (כארבעים מטר) מעבר לגבול אלפיים מעומק השקע הקטן.

[13] גם בתוך שיטת המשנ"ב או החזו"א יש ספק לאיזה כיוון מותחים את הקו, האם לכיוון ריבוע העולם או לפי כיוון סוף הקשת הגדולה, או לפי כיוון עיקר העיר כמבואר לעיל (בהקדמה בכותרת "נידונים בכיוון מילוי קשת"). ובכל צד יש לחשב לפי השיעור הגדול של החזו"א, ולפי השיעור הקטן של הגר"ח נאה, [שהרי מי שלא חושש לשיעור חזו"א אפילו לחומרא בדאו', לכאורה אין לו לסמוך עליו לקולא אפילו בדרבנן]. במפה דלהלן סימנו את כל הקוים של הגבולות בכיוון האלכסוני לפי סוף הקשת, וכדי לדעת את הקו לפי ריבוע עולם, אפשר למתוח קו ישר מאונך מהנקודה השחורה המסומנת באמצע הקו [שהיא גבול האלפיים מעומק הקשת]. ולשיטת המשנ"ב לשיעור רח"נ אין כמעט מילוי לחלל קשת זו, כי מיד החלל מתרחב מאוד, ולשיעור חזו"א הגבול קרוב לקו מס' 2.



ולפ"ז שיעור התחום הוא, לפי המשנ"ב הנ"ל התחום מגיע רק עד כביש מנחם בגין (כמסומן במפה קו מס' 3 לשיעור רח"נ, וקו מס' 4 לשיעור חזו"א)[14], אמנם ע"י הבלעה משכונת ניות ניתן להוסיף מעט, ולפ"ז התחום מתארך וכולל רוב קרית משה, וחלק קטן מגבעת שאול (עד רח' העילוי)[15]. ולפי שיטת החזו"א הנ"ל מתחילים למדוד מגבעת רם, והתחום מגיע עד אמצע בית הכרם, וכולל כמעט כל גבעת שאול (כמסומן במפה בקוים 7,8).

אבל אם יוצאים מהמקומות שמחוץ לקו היתר, שהם נקראים רגל הקשת, התחום נמדד באופן אחר, שמודדים אלפיים מקצה גוש הבנינים של הרגל. וזה בין לקולא שיכול ללכת יותר רחוק ממי שיוצא מגג הקשת, ובין לחומרא שאינו יכול ללכת לצידי הרגל כנגד אמצע חלל העיר אפילו כשהולך סמוך לקו היתר של גג הקשת, אלא אלפיים אמה בלבד[16]. ולפ"ז היוצא מרח' המ"ג וירמיהו שהם לכאורה רגל הקשת לכו"ע, מותר ללכת לכיוון מערב עד אלפיים מצומת ירמיהו - המ"ג, ואז התחום מגיע עד סוף שכונת גבעת שאול (לא כולל אזור התעשיה) כמסומן במפה (קו 11 לשיעור רח"נ, קו 12 לשיעור חזו"א), יותר ממה שמותר ליוצא מגג הקשת. אבל לכיוון דרום אינו יכול ללכת לשכונת בית הכרם, וגם לא לגבעת רם, למרות שהיוצא מהגג מותר, כי ליוצא מרגל הקשת מודדים אלפיים מהרגל בלבד. אם ירצה ללכת לגבעת רם ולגבעת מרדכי, יכול ללכת בלי עירוב תחומין, אבל צריך להיכנס חזרה לגוש הבתים ולצאת במקום המוגדר כגג הקשת.

וכן אם יוצאים משכונת גונן ט', שהיא קצה הרגל השניה (הדרומית), יכול ללכת לרמת שרת ורוב מלחה (לא כולל בית וגן), ולא לבית הכרם. לעומת זאת היוצא מהגג יכול ללכת לקרית משה, ולא למלחה.

לפ"ז יש נפק"מ גדולה בחישוב מקום קו היתר החלקי, מלבד מה שצריך לדעת את גבול סוף התחום, צריך גם לדעת מהו הגג ומהו הרגל. וכבר הזכרנו שיש בזה כמה אפשרויות, ובעיקר יש הבדל גדול בין דעת המשנ"ב לדעת החזו"א, ויש לחוש לשתי הדעות, וצ"ע למעשה.

הגדלת הקשת עד גילה

עד כאן כתבתי לפי אשר היה מקובל לפני, אצל הת"ח העוסקים בנושא התחומין. אולם לכאורה נראה שיש כאן אפשרות חישוב נוספת שאמנם בנויה על כל היסודות הנ"ל אך היא עושה שינוי בכיוון מתיחת קו היתר החלקי. דהנה כתבנו שהקשת הגדולה

---

[14] קצה הכביש המעוגל (הרחוק ביותר מהעיר) נמצא מעט מעבר לאלפיים, ולא ציינתי אותו, מפני שיש הבלעה בגבעת רם ובודאי שיש כדי תוספת כזו קטנה, [לחזו"א שמבליעים לכל הרוחב גם כשלא הולך דרך המקום המובלע].

בדין רגל הקשת יש כמה שיטות י"א שיש ריבוע לרגל בפני עצמה, וי"א שאין ריבוע אבל יכול ללכת בכל האלפיים שסביב לרגל, וי"א שכל אחד מונה אלפיים ממקום שיצא מהעיר, ואפילו אם הולך בסמוך לרגל אסור להקיף סביבה במרחק אלפיים ממקום יציאתו. כאן נקטנו כשיטה האמצעית שיכול ללכת בכל האלפיים שסביב הרגל, אך לא מוסיפים ריבוע לרגל. ומ"מ כשיש שקעים קטנים בסיום הבתים ממלאים אותם, וצ"ע.

[15] ואע"פ ששכונת רוממה מחוברת לעיר והיא קרובה לגבעת שאול, שאם נמדוד את האלפיים ממנה הן מסתיימות בסוף גבעת שאול. מ"מ כאן שהאדם יצא מעומק החלל במקום שנקרא גג הקשת, מודד את התחום מסוף הגג [מקו היתר החלקי] בלבד. ורק אם יחזור לעיר ויצא שוב מרוממה שהיא הרגל, יוכל להמשיך להתרחק כפי תחום הרגל.

[16] דהיינו אם יצא מרוממה שהיא הרגל, אסור ללכת יותר מאלפיים לכיוון גבעת מרדכי, אע"פ שהיא תוך אלפיים לקו היתר.

מתחילה ברוממה ומסתיימת בגונן ט' (קטמון), אבל אם בודקים היטב מוצאים שיש חיבור ברצף בתים ממש מקטמון עד שכונת גילה [לכאו' רק לפי שיעור חזו"א], ע"י השכונות הערביות בית צפפא ועוד, וכבר העיר ע"ז בקונטרס מחנה ישראל בענין דיני שכונת גילה. ולפ"ז יוצא שהקשת המתחילה ברוממת מתארכת עד קצה שכונת גילה. קשת זו ארוכה מאוד, ויש למלאות חלק ממנה כאמור לעיל, אלא שלפ"ז נראה שאם כיוון המילוי צריך להיות לפי סוף הקשת, יוצא שקו היתר מתחיל מגונן ט' לסביבות התחנה המרכזית כמסומן במפה קו מס' 9, וזה לשיטת החזו"א שממלאים כל מה שבתוך אלפיים למקום העמוק בחלל הקשת ורק לפי שיעור חזו"א, [דלפי שיעור רח"נ יהיה פחות, אלא שנראה לענ"ד שלפי שיעור רח"נ אין כלל חיבור עד גילה]. וצ"ע[17].

והנה חישוב סוף התחום לפי קשת זו, מתארך באזור של רמת שרת, ומתמעט באזור של גבעת שאול. והנה אי אפשר להקל לפי אפשרות זו, כי יתכן שהמילוי צריך להיות לריבוע עולם, ומ"מ לאחר חישוב מדוקדק נראה שהחישוב הזה לא יוסיף חומרא יותר ממה שנקטנו עד כה, [משום שיש ממה נפשך, ומשום שכיון שהחמרנו גם את המשנ"ב נכלל גם האפשרות הזו[18]].

אלא שלפ"ז יוצא שגם מי שמיקל כחזו"א, צריך במקום זה לחשוש לשיטת המשנ"ב [בענין גבול הגג והרגל, באזור שבין שרי ישראל לתחנה המרכזית (כמסומן במפה בקו מס' 10)].

חישוב התחום למעשה ללא עירוב תחומין

לאור החישובים הרבים במילוי חלל הקשת, נראה להגדיר את הגבולות המותרים ללא עירוב תחומין, ואמנם גם לאחר מילוי הקשת לא מגיעים כמעט לשום מקום שיש בו תועלת לתושבים החרדים, כי בכל השטח שכנגד גג הקשת אין בתי מגורים חרדים (שהוא גבעת רם), מ"מ יש בזה תועלת לחישובים אחרים.

א. היוצא מגג הקשת המסומן לפי שיטת המשנ"ב (קו מס' 2), יכול ללכת עד כביש בגין (ועד בכלל)[19], וכנגד זה מעט מגבעת שאול[20].

---

[17] אבל המילוי לשיטת המשנ"ב נראה שאינו משתנה, דכיון שהוא ממלא שטח קטן כ"כ והוא בעומק החלל שבין גונן לרוממה שנראה כחלל נפרד מהחלל שבין גילה לגונן, נראה שנחשבת קשת בפנ"ע. משא"כ לשיטת החזו"א שבהמשך לאותו קו המוזכר כאן אפשר להמשיך ולמלאות גם את החלל עד גילה, [והיא זו שהקשת כעין ש' וממלאים את שני החללים ידח באותו קו, לפיכך מסתבר שמילוי זה נידון לפי קו סוף הקשת. אמנם יתכן שגם לפי החזו"א יש לדון את החלק של רוממה עד גונן בפני עצמו, ולפ"ז יחזור החישוב הקודם אשר היה מקובל עד כה.

[18] כלומר מה שמתמעט באזור של גבעת שאול, היינו מחמת שהקו מסתיים בשרי ישראל ושם נגמר גג הקשת, ולפ"ז יש שתי נפק"מ, א. היוצא מרח' יפו לרח' שזר שיוצא מהגג, לא יכול להגיע לסוף גבעת שאול. וחומרא זו בלא"ה כתבנו לפי המשנ,ב שהגג מסתיים ברח' יפו. ב. אם יוצא מאזור התחנה מרכזית של חישוב הראשון זה גג ויכול להגיע לסוף גבעת שאול.

[19] היינו לשיעור חזו"א (שהתחום מגיע עד קו מס' 4), אבל לשיעור הגר"ח נאה כמעט כל הכביש מחוץ לאלפיים (והגבול הוא קו מס' 3), אלא שניתן להבליע את שכונת נוה שאנן ועי"ז התחום כולל את הכביש [ומגיע לקצה תחילת בית הכרם, ולא לבית וגן]. כמו"כ לשיעור חזו"א הקצה המרוחק של כביש בגין נמצא מחוץ לאלפיים, ולא ציינתיו, משום שגם הוא נכלל ע"י הבלעה. וכיון שהבלעות אלו אינן גדולות, אפשר לסמוך עליהן. [ואמנם לשיעור חזו"א נוסף עוד קטע מבית הכרם, אך קשה לצמצם המידה].

[20] נראה לכאורה שעד רח' סירקין מגיעים לשיעור חזו"א בלי הבלעות [גם אם נחמיר שקו היתר הוא לכיוון סוף הקשת הגדולה]. ולשיעור הגר"ח נאה מגיעים עם הבלעות. מעבר לזה קשה לצמצם המידה.



ב. היוצא מגג הקשת המסומן לפי שיטת החזו"א (קו מס' 5 לשיעור רח"נ, וקו מס' 6 לשיעור חזו"א), דינו כדלהלן, יש לציין שאופן זה הוא דבר מצוי, משום שבו נכללים הדרכים המרכזיות, רח' שזר, יפו, [שרי ישראל], ויתכן שגם ירמיהו (כמסומן במפה במס' 10).

לפי שיעור הגר"ח נאה[21] יכול ללכת לקרית משה, גבעת שאול [עד מקביל לרח' פרבשטין] כמסומן במפה (קו מס' 7). [אמנם זה לא מדויק, כי אפשר להוסיף הבלעות, אבל מצד שני יתכן שקו היתר צריך להיות בכיוון אחר והתחום מתמעט].

לפי שיעור חזו"א לקולא, יכול ללכת לכל השכונות גבעת שאול, קרית משה ובית הכרם (לא כולל יפה נוף) כמסומן במפה (קו מס' 8). אבל עדיין אינו יכול ללכת לשערי צדק, אא"כ נוסיף הבלעות, וקשה לצמצם מהי המידה המדויקת[22].

לפ"ז הנפק"מ בין מילוי הקשת למשנ"ב לבין מילוי הקשת לחזו"א היא, שלחזו"א יכול ללכת לבית הכרם וקרית משה וכל גבעת שאול, ולמשנ"ב יכול רק קצת מגבעת שאול. [והנפק"מ יותר גדולה היא כאשר עושה עירוב תחומין כדלקמן].

ג. היוצא מרגל הקשת, שהוא מרח' המ"ג [באופן שעובר ליד מד"א, שעד שם יש בתי מגורים], יכול ללכת לגבעת שאול[23], ולרוב קרית משה [או כולה לשיעור חזו"א] ולא מעבר לכך. ובזה אין ספק[24].

ד. **חישוב התחום צד צפון** שהוא הצד האחורי של הקשת. מותר ללכת לשכונת רמת שלמה [כמעט כולה, או כולה[25]] כמסומן במפה 2 (קוים מס' 2, 3, 4). וכן לגבעה הצרפתית והדסה הר הצופים, שכל אלו בתוך אלפיים אמה לבתים של שכונות מרכז העיר. ולא שייך בהם נפק"מ בין גג קשת לרגל[26].

---

[21] כאן ההבדל בין השיעורים גדול מאוד, כי לשיעור רח"נ גם קו היתר מתקצר, שהוא עד אלפיים מהנקודה הכי עמוקה בחלל הקשת, ושוב אח"כ מתקצר פעם שניה במדידת התחום עצמו, וא"כ ההבדל הוא כארבע מאות מטר.

[22] לכאורה ניתן להבליע קצה של בית הכרם, וצ"ע כמה. אבל באמת יש להחמיר ששערי צדק מובלע בקשת של שכונת בית הכרם ומתאחדת שכונת בית הכרם ובית וגן, וכן יש להחמיר שהעירוב מאחד את בית הכרם עם בית וגן, וא"כ אין הבלעות כי התחום לא מגיע לסוף בית וגן. [משא"כ לעיל שההבלעה היתה בגבעת רם שאין בה שום חיבור, ואפילו עירוב של הבד"ץ אין שם, י"ל דשפיר אפשר להבליע].

[23] יש שכתבו שאפשר ללכת רק עד רח' נאג'רה.

[24] כלומר, שאינו כמו גג הקשת שהספקות הם על יותר מכפול משיעור תחום, בין קשת משנ"ב לבין קשת חזו"א וכו', משא"כ כאן ודאי מודדים מקצה בתי הרגל, והספק הוא רק בין שיעור רח"נ לחזו"א במדידה אחת, וההבדל הוא רק 190 מטר. אבל מעבר לכך אי אפשר ללכת. אמנם באמת גם כאן יש ספיקות להתיר יותר, כגון לד' הרמ"א והמשנ"ב (סי' ת"ח ס"ק כ') שעיר שצד אחד שלה מובלע בתחום אלפיים, מותר ללכת לכל אורכה ורחבה [רק אין עוד אלפיים לצדדים לד' המשנ"ב], א"כ אם גבעת שאול מובלעת, אפשר ללכת לכל מה שמחובר לגבעת שאול, והיינו כל בית הכרם ויפה נוף. אבל החזו"א חולק על דין זה. עוד יש להסתפק אם אפשר בכלל לעשות הבלעה מגבעת שאול, כי אמנם כל בתי המגורים בתוך התחום, אבל המפעלים שאחורי רח' קהתי [שהם מוקפים מחיצות ודינם כרה"י ומחוברים לעירוב של גבעת שאול] עושים שהרה"י ממשיכה מעבר לסוף התחום, וא"כ כלתה מדתו באמצע רה"י, ולפ"ז א"א להבליע כי אין הבלעה לבתים שבתוך רה"י בלי להבליע את כל הרה"י.

[25] בעצם רק חלק מרמת שלמה בתוך אלפיים מסוף סנהדריה המורחבת, אבל אפשר להאריך את התחום ע"י הבלעה של הצד הקצר של רמת שלמה (כמ"ש החזו"א סי' ק"י ס"ק ט"ז), ועי"ז התחום כולל את כל רמת שלמה. ולפי הצד שקשתות מחברות ורמת שלמה מחוברת לעיר, אין צורך להבלעות אלא הכל כעיר אחת. ע"פ שני דברים אלו נכתוב להלן בכל מקום שאפשר לשובתים במרכז העיר ללכת לרמת שלמה.

[26] דהיינו שבאמת גם בצד האחורי של העיר יש חילוק בין מקום הנחשב לגג או רגל, כי חלק הרגל הוא כעיר בפני עצמה. אבל כיון שהשכונות המוזכרות כאן הן כנגד הגוש הגדול של השכונות ולא סמוך לשכונות הבולטות [שהם גונן ח' וט', ומצד שני רוממה] שהן הרגלים, לכן מותר ליוצאים ללכת בכל

ה. השכונות שאי אפשר ללכת אליהן בלי עירוב תחומין, רמות, יפה נוף [וספק על בית הכרם הנ"ל], הר נוף, בית וגן וקרית יובל והלאה עד הדסה עין כרם.

ההוראה למעשה בענין ההליכה לכיון גבעת שאול

לאור האפשרויות הרבות בחישובי הקשת, נראה [וכך שמעתי] שלמעשה יש להחמיר ולחשוש גם למשנ"ב וגם לחזו"א, ומ"מ אפשר לעשות ממה נפשך. לכן למעשה א. היוצא מרוממה או מירמיהו, ודאי יכול ללכת לכל גבעת שאול וחלק מקרית משה. (הגבולות המסומנים במפה מס' 11,12). ב. היוצא בין רח' שרי ישראל לתחנה המרכזית (האזור המסופק המסומן במפה בקו מס' 10), יכול ללכת לגבעת שאול כנ"ל (עד קו מס' 11)[27] ג. היוצא מרח' יפו, מחנה יהודה, רחביה וכל האזור הזה, צריך לחשוש שאינו יכול ללכת לגבעת שאול (אלא עד קו 3,4), ואפשר להוסיף עוד מעט ע"י הבלעות, ולכן יכנס שוב ליד בתי המגורים באזור התחנה המרכזית הנ"ל. ד. כדי ללכת לגבעת שאול לכו"ע, צריך לצאת מבתי העיר מחוץ לקו 2 לקו 5[28], ואם יוצא מהמקומות שבתוך קו 2, יכנס שוב מעט לבין הבתים שאחרי קו 2 כדי שיחשב שיצא משם.

פתרון עשיית עירוב תחומין

ע"י עירוב תחומין ניתן ללכת יותר, ע"י שקובעים את מקום מרכז השביתה באמצע הדרך, ויש ממנו אלפיים לכל צד.

ואמנם בעיקרון עירוב תחומין מוסיף רק עוד אלפיים אמה [כי צריך שמקום השביתה של העירוב יהיה קרוב לביתו מקסימום אלפיים אמה שיוכל ללכת מביתו, ואי אפשר להניח שרשרת של עירובים אלא רק פעם אחת]. מ"מ יש אפשרות להרויח הרבה מאוד, וזה ע"י שמניחים את עירוב התחומין בתוך עיר [שהקצה שלה תוך אלפים לביתו], ועי"ז ששביתתו בעיר נעשית כל העיר כד' אמותיו כדין השובת בעיר, ומודד אלפיים מסוף העיר.

וזו האפשרות הטובה והמועילה כאן בירושלים, שאפשר להניח עירוב תחומין בשכונה הסמוכה תוך אלפיים ולישן בליל שבת במרכז העיר, כך מותר גם בכל מרכז העיר, וגם בכל השכונה שהניח בה עירוב תחומין, וכל המחובר לה, וכל הסמוך לה תוך אלפיים. וכן להיפך, אנשי השכונות הסמוכות, יכולים להניח עירוב תחומין בכל מקום המחובר למרכז העיר, ועי"ז חצי מירושלים [דהיינו כל מרכז העיר וסביבותיה] היא

האלפיים הסמוכים לעיר. ואמנם אם ייצא אדם מהשכונות של רגל הקשת, יהא אסור להתרחק אלפיים מהרגל, אך אין זה מצוי שיעשה סיבוב כזה ארוך ולא יכנס לעיר. שו"ר שזה כן יכול להיות שאדם ילך מגבעת שאול לרמת שלמה, ויניח עירוב תחומין במרכז העיר [כמבואר להלן], וילך מהכניסה לעיר דרך כביש רמות לכביש 9 (יגאל ידין), דבאופן זה בהכרח נחשב כאנשי הרגל כיון שעובר דרך רוממה, ואח"כ הולך סביבות העיר יותר מאלפיים. אך עדיין י"ל שיחשב כאנשי הגג, כי לא נכנס לרוממה. וי"ל דמ"מ משכח"ל אדם שיעשה כן לשם טיול, ויצא משכונת רוממה ללכת דרך הכבישים הנ"ל.

[27] באופן זה ההיתר כלול מכמה חישובים שונים, ומה שחסר הוא לחשוש לקשת לשיטת חזו"א לפי שיעור רח"נ (קו מס' 5) שלפ"ז יוצא מגג הקשת ויכול להגיע רק עד קו מס' 7. אבל כנגד זה יש צד שלשיעור חזו"א מותר עד קו 8, ולשיטת המשנ"ב הרי זה רגל ומותר עד קו 11 או 12, וגם לחשש הנ"ל אם נבליע את גבעת מרדכי או בית הכרם נגיע בערך לקו 8, שהוא מגיע לסוף גבעת שאול, ולפיכך למעשה יש להקל ללכת עד קו 11 [וזה משום שיטת המשנ"ב].

[28] כדי שלא יצא מגג הקשת של המשנ"ב, שאז התחום אינו מגיע לגבעת שאול. אלא יצא מהרגל שלפי המשנ"ב, או מהגג שלפי החזו"א. [ויש מקום להחמיר שיצא אחרי קו 5 דהיינו מרח' ירמיהו, כדי שיהא ודאי רגל הקשת לכו"ע, כי לפי קו 5 אין התחום מגיע לסוף גבעת שאול].



מקום שביתתם, ויכולים ללכת לרוב העיר, לכל מקום הנמצא בתחום של השובת במרכז העיר.

דיני ההליכה ע"י עירוב תחומין

הרוצה ללכת משכונות מרכז העיר לשכונות שמסביב שמעבר לאלפיים, יכול ללכת כמעט לכל המקומות, ע"י עשיית עירוב תחומין ודין עיר שלן בה.

א. יכול להניח עירוב בגבעת שאול או בבית הכרם, וישן בליל שבת בשכונות מרכז העיר[29]. באופן זה מותר ללכת בבוקר לרוב הר נוף, לשערי צדק, וכמעט כל בית וגן, אך לא לרמת שרת, קרית יובל והשכונות שאחריהן. וכן יש לדון על הדרך המותרת ללכת לגבעת מרדכי[30].

ב. יכול להניח עירוב בבית וגן, או רמת שרת ומלחה, וישן בליל שבת במרכז העיר. באופן זה מותר ללכת לבית וגן, שערי צדק, רמת שרת ומלחה, קרית יובל, עיר גנים, בית הכרם ויפה נוף, גבעת מרדכי. ולא לגבעת שאול, הר נוף, [לגבי עין כרם והדסה, תלוי בחיבורים לבית וגן, עי' לקמן בדיני בית וגן]. כמו"כ לא ילך בשבת זו לרמת שלמה, גבעה הצרפתית, הדסה הר הצופים, כי אין לו אלפיים ממרכז העיר[31] אלא רק בין הבתים.

באופן זה יכול ללכת רק דרך שכונות גונן [וספק אם יכול ללכת דרך רח' הרצוג]. ופרט זה הוא חסרון גדול לתושבי השכונות החרדיות באזור רוממה– גאולה, שצריכים להאריך דרכם.

אם מניח את עירוב התחומין בקרית יובל, צריך לדון אם היא מחוברת לבית וגן, או שמא היא נפרדת ורחוקה ממרכז העיר. אמנם לאחרונה התחדש שלשיעור חזו"א יש חיבור מבית וגן לקרית יובל, ולפ"ז התחום של קרית יובל מגיע עד קרוב לרחביה. ועוד התחדש שעשינו עירוב תחומין ציבורי במקום משותף, שגם אם נחשוש שאין חיבור [לשיעור רח"נ], מ"מ ע"י העירוב הזה קונים שביתה בשניהם יחד כמבואר לקמן (בדיני העירוב הציבורי), ושוב התחום קרוב כנ"ל.

ג. יכול להניח עירוב ברמות [ב' ג', וי"א גם א' פולין וד'] וישן בלילה במרכז העיר, ומותר ללכת ביום לכל רמות, ויצא מהעיר רק דרך תמיר, שזו ג"כ הדרך הקצרה לאנשי מרכז העיר [ולא דרך שערי ירושלים (כביש 1) שבכניסה לעיר]. אמנם יש קצת פקפוק בהיתר זה[32].

---

[29] כדי שיהיה מותר בשכונות העיר מדין עיר שלן בה, אע"פ שהן מחוץ לאלפיים של גבעת שאול, שהיא מקום שביתתו ע"י העירוב שהניח.

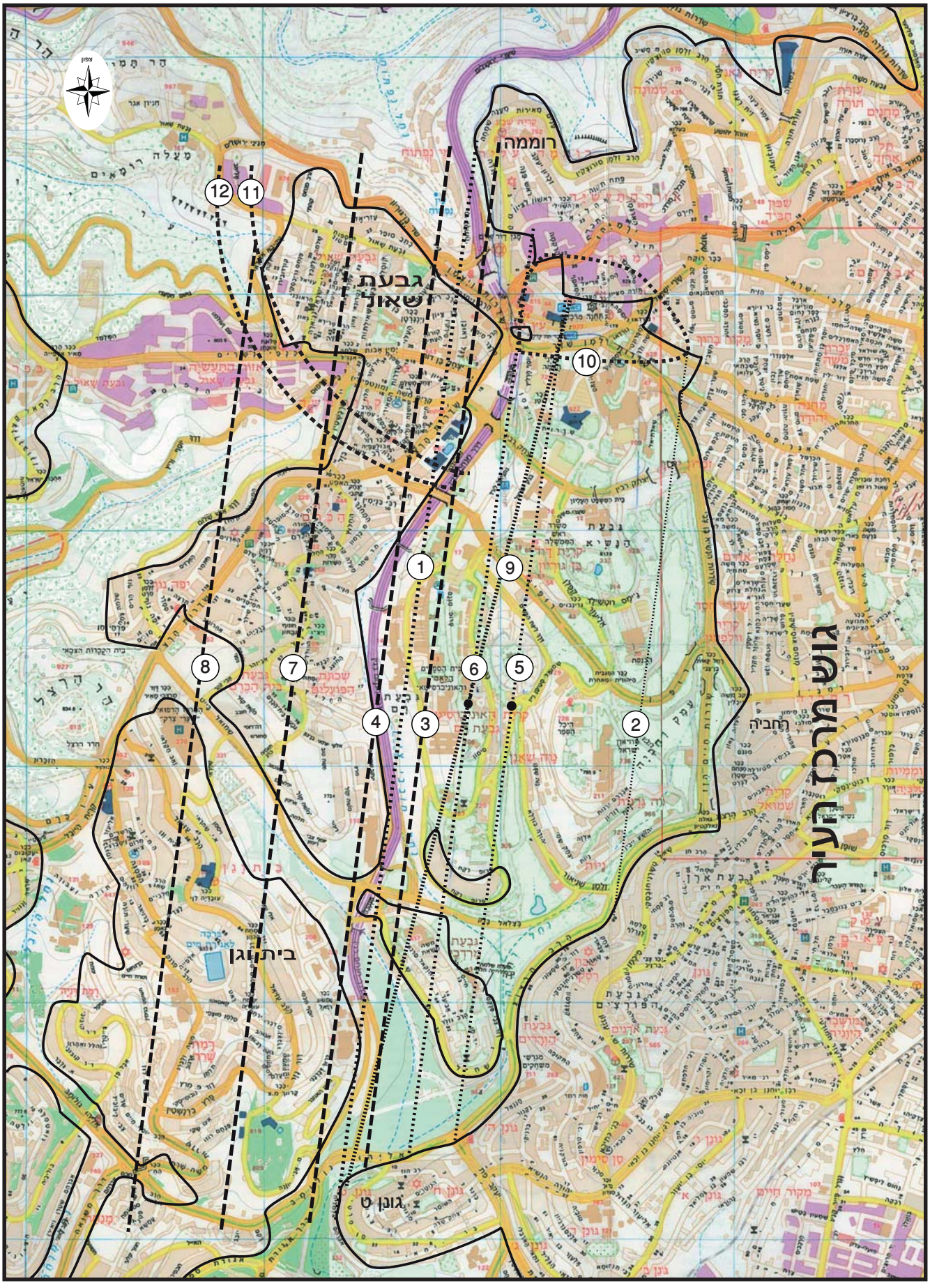
[30] אע"פ שהיא תוך אלפיים למרכז העיר, אין לו אלא עד אלפיים מבית הכרם, משום שאחרי שהניח עירוב בשכונת גבעת שאול, אין לו אלפיים סביב מרכז העיר, אלא רק בין הבתים כדין עיר שלן בה. פרטי דין זה ראה לקמן בדיני גבעת מרדכי. ובענין הגבול המותר למעשה, ראה מש"כ בדיני גבעת מרדכי.

[31] כי דין תחום אלפיים יש לו רק במקום השביתה, שהוא במקום של עירוב התחומין.

[32] כיון שאחרי שהניח עירוב ברמות, קנה שם שביתתו ויש לו תחום של רמות, והתחום לא מגיע עד תחילת בתי המגורים של מרכז העיר המתחילים בתמיר, ואף לאחר הבלעות מבנינים בעתירות מדע נשאר לכאורה קטע שאינו בתחום ואינו בכלל העיר. אלא סומכים על כך שהקטע הזה מובלע בכעין קשת קטנה מקרית צאנז לסנהדריה. אבל אם נחשוש שיש לעיר כמין קשת גדולה, צ"ע אם יש כאן קשת קטנה. שמא זה רגל הקשת.

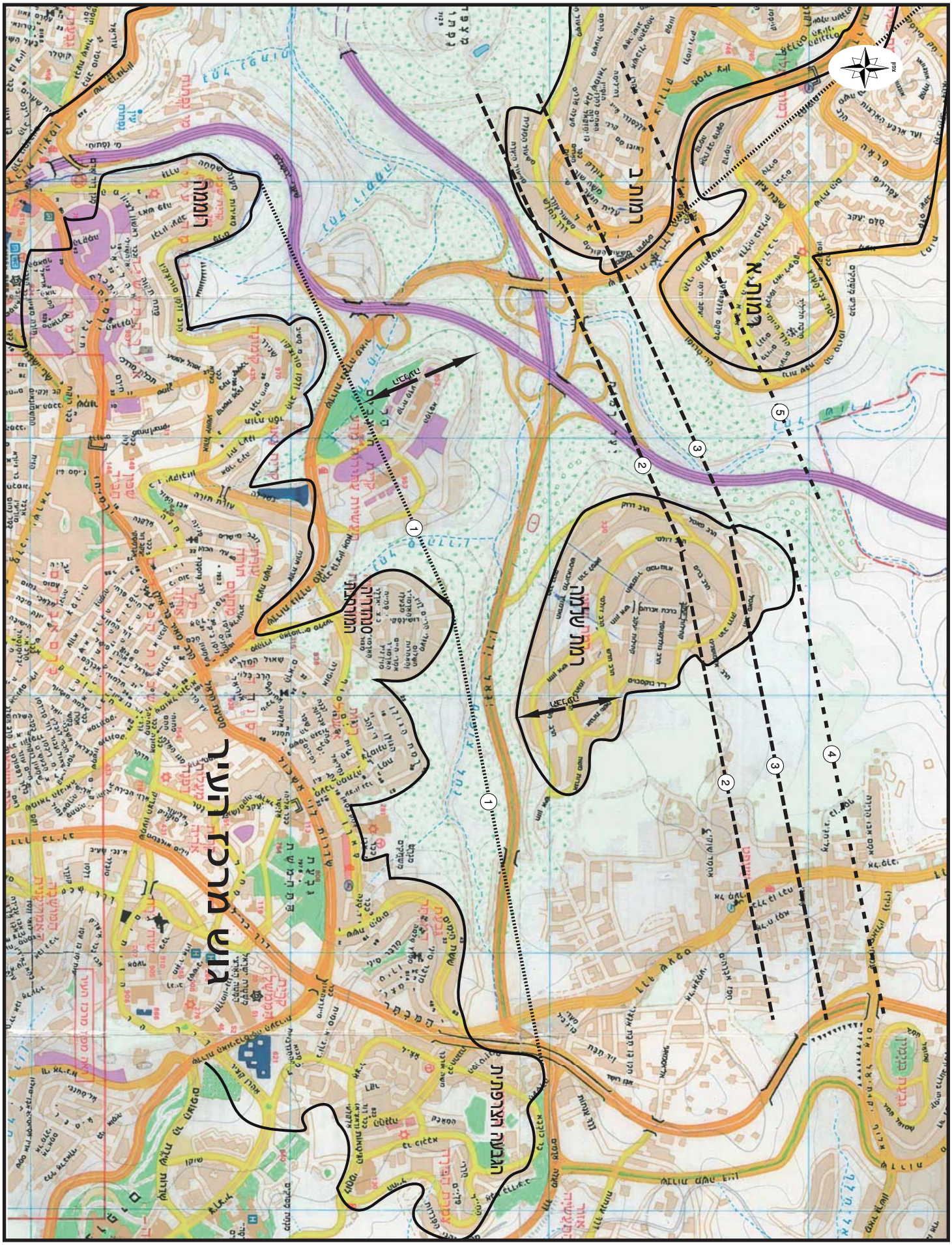
מפה 1 – מרכז העיר – מערב [לכיוון גבעת שאול ובית וגן]

1. קו של סוף חלל השקע – הקשת, אילו היו ממלאים כולו. 2. מילוי גג הקשת לשיטת המשנ"ב. 3. גבול התחום לפי הנ"ל, שיער רח"נ. 4. כנ"ל לשיעור חזו"א. 5. מילוי גג הקשת לשיטת הטור והחזו"א, שיעור רח"נ. ליד המספר נקודה שחורה לסימן אלפיים מעומק החלל. 6. כנ"ל לשיעור חזו"א. 7. גבול התחום הנ"ל, שיעור רח"נ. 8. כנ"ל לשיעור חזו"א. 9. מילוי גג הקשת לפי החיבור מרוממה עד גילה, לשיטת חזו"א לשיעור חזו"א [לשיעור רח"נ לבאו' אין צד כזה] 10. האזור המסופק אם הוא מגג הקשת או מרגל הקשת. 11. גבול היוצא מרגל הקשת, שיעור רח"נ. 12. כנ"ל לשיעור חזו"א.



מפה 2 – מפת מרכז העיר, צד צפון

1. מילוי שקע מהגבעה הצרפתית לסנהדריה המורחבת ואח"כ מהנ"ל לרוממה. 2. גבול התחום [הודאי, ללא תוספת ריבוע שהוא בספק]. שיעור רח"נ. 3. כנ"ל לשיעור חזו"א. 4. גבול התחום בכיוון רמת שלמה לאחר הבלעה, גם לשיעור רח"נ. 5. גבול התחום בכיוון רמות לאחר תוספת הבלעה [בעתירות מדע] ובזה יש ספק אם גם לשיעור רח"נ.



גבעת שאול, קרית משה, בית הכרם, יפה נוף

חיבור לשכונות הסמוכות

הנה שכונת **גבעת שאול** מחוברת ל**קרית משה** בסמיכות בתים ללא חשש. **שכונת יפה נוף** מחוברת לקרית משה בתוך קמ"א אמה אפילו לשיעור הקטן [ברח' פרבשטיין פינת דגניה][33]. **שכונת בית הכרם** סמוכה ליפה נוף, ואע"פ שכביש שדרות הרצל והרכבת עוברים ביניהם, מ"מ הבתים סמוכים מאוד בפחות מקמ"א אמה אפילו לשיעור רח"נ, ויתכן שיש מקומות פחות משבעים אמה. לפי חישוב זה נוקטים שארבעת השכונות הנ"ל מחוברים יחד.

אבל אין חיבור מגוש זה **למרכז העיר**. דהנה כנגד שכונות קרית משה ובית הכרם יש הפסק גדול מאוד בכביש מנחם בגין וגבעת רם. והמקום היחיד ששייך שיהיה חיבור הוא בכניסה לעיר בין קצה קרית משה [או גבעת שאול] לרוממה, כמ"ש בספר מחנה ישראל. ושם כתב שיש חיבור כלשהו ביניהם, אבל יש הרבה פקפוקים בחיבור זה, ולפ"ד החזו"א יש כמה סיבות שאינו מועיל, וכמו שכתב אח"כ בקונטרס מחנה ישראל (תשס"ט, פ"ג אות ג')[34], ולכן יש לנקוט למעשה שגבעת שאול אינה מחוברת לעיר, וההולך מגבעת שאול לעיר יותר מאלפיים אמה, צריך להניח עירוב תחומין, [ואם נמצא בבית הכרם ויפה נוף צריך ג"כ ללון בלילה בביתו].

כמו"כ לשכונות **בית וגן ורמת שרת**, אין חיבור בתים לבית הכרם. אמנם בספר מחנה ישראל העלה צד לחבר את השכונות ע"י חצרות[35], אבל דעת החזו"א שאין

---

[33] כ"כ בקונטרס מחנה ישראל (פ"ג הערה ט"ו) כתב שיש פחות מקמ"א אמה בין הבתים רק לשיעור חזו"א, ובין החצרות פחות מקמ"א גם לשיעור הקטן. וא"כ יש להקל משום דלחזו"א שחצרות לא מצרפות, יש חיבור לשיעור חזו"א, ולפי שיעור רח"נ יש להקל כשיטות שחצרות מצטרפות. אבל לכאורה בדקתי שוב ונראה בצומת הנ"ל שקרית משה מתחברת ליפה נוף גם לשיעור הקטן וגם מהבתים. ואח"כ יפה נוף מתחברת לבית הכרם ג"כ לשיעור הקטן.

[34] וביאר שם את הצירופים האפשריים, א. החיבור שהיה לשכונת עץ חיים, אינו קיים עקב הרחבת הכביש, וכיום המרחק אפילו בין החצרות 86 מטר, יותר מקמ"א אמה אפילו לשיעור חזו"א. ב. יש צד לחבר מהבנין האחרון בקרית משה למסעדה שבתחנת הדלק שיש פחות מקמ"א אמה, ומשם לבית מלאכה שאוכלים בו יש פחות משבעים, ומשם יש פחות משבעים לחצר של מד"א שהעובדים אוכלים שם, וממד"א יש פחות משבעים לבית ברוממה. אבל החסרונות בזה שדעת כמה ראשונים שבכה"ג אין קמ"א, כי מסעדה ובית מלאכה הם לכל היותר רק עיבור [בית גרוע שרק מצטרף לעיר קיימת], ואין עיבור לעיבור, וכך פסק החזו"א (סי' ק"י ס"ק י"ט). אמנם משמעות הבה"ל (סי' שצ"ח ס"ה ד"ה וכן) שהיקל כרמ"א אא"כ יש עוד צד חומרא. עוד חסרון שהחיבור רק ע"י חצר, והחזו"א (סי' ק"י סק"כ) פסק שחצר לא מצטרפת. וגם להחשיב בית מלאכה כבית, הרי כתב בחזו"א (_) שאכילת פועלים היא עראית ואינה מצטרפת. וכל שכן חצר של בית מלאכה שאי אפשר לומר שנחשב טפל לאכילה שבחדר קטן מהמפעל. [וגם אחרי הכל המרחק לחצר מד"א הוא 33 מטר, יותר משיעור הגר"ח נאה]. ולכן אי אפשר לסמוך על חיבור זה. כמו"כ יש אפשרות חיבור מחצר בקרית משה לחצר בי"ס שיח סוד, שהמרחק כ-60 מטר שהם פחות מקמ"א, ע"י קיוסק בבנין תחת הדלק שממנו לחצר ביה"ס שיח סוד יש 30 מטר. אבל גם בזה יש את שני החסרונות הנ"ל [אכילת פועלים, וצירוף חצר], ובנוסף שאין המוכר אוכל שם ממש בקביעות, כמ"ש בקונטרס שם (סוף הערה ט"ז). ג. עוד כתב בקונטרס שם (הערה י"ז) לחבר ע"י הבלעה בקשתות, אך הביא שם שלדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל אין לסמוך על הבלעה בקשתות, וגם הבלעה זו בנויה על סברות נוספות שממלאים קשת קטנה בתוך גדולה ונותנים קשת ע"ג קשת. וא"כ נשאר רק העירוב העירוני שגם בזה האריך שם (עמ' 23) בכמה וכמה בעיות. נמצא שאין הצדדים הנ"ל ראויים לסמוך עליהם, ואף לא לצרפם יחד, ולכן כתב בקונטרס שם וכן דעת הרבנים המתמצאים בנושא, שיש להצריך עירוב תחומין להולך מגבעת שאול לעיר.

[35] שחצר בית החולים שערי צדק [המחובר לבית וגן תוך שבעים], סמוך תוך קמ"א לחצר של בית הכרם.



חצרות מחברות, ובפרט שיש לדון טובא אם החניה של בית החולים יכולה להחשב חצר של מגורים, וע"ע בהערה[36]. אמנם יש לדון כאן חיבור ע"י קשתות, משום שמילוי הקשת מקצה יפה נוף לקצה בית הכרם, כולל לכאורה פינה קטנה מבנין ביה"ח שערי צדק (קו מס' 1 במפה מס' 3), וביה"ח מחובר לבית וגן תוך שבעים אמה, א"כ נתחברו שתיהן להיות אחת. אבל כיון שמדובר בחיבור ע"י קשתות, הרי בזה הורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל שלא לסמוך להתיר עפ"ז, אלא לעשות עירוב תחומין [כפי ששמעתי מבעל הקרית אריאל ומבעל המחנה ישראל], וגם תלמידי החזו"א לא מקילים בזה למעשה[37].

כמו"כ לשכונת **הר נוף** אין חיבור לגבעת שאול, כי המבנים שביניהם לא משמשים למגורים, וע"ע בזה לקמן בדיני שכונת הר נוף.

נמצא לפ"ז שארבעת השכונות הנ"ל הם כעיר בפני עצמם, ויש לשובתים בהם למדוד את תחום אלפיים אמות מקצה גוש זה, וא"כ כדי ללכת לרוב המקומות בעיר צריכים עירוב תחומין כדלהלן.

תוספת הריבוע לשכונות אלו

לפי מה שהתבאר שכל ארבעת השכונות הנ"ל מחוברות יחד נמצא שיש לגוש זה שלש קשתות [כלומר שקעים בגוש הבתים] משלש צדדים, כמופיע במפה (קוים 1,2,3). ולפיכך יש להסתפק טובא בצורת הריבוע, כי לאחר מילוי השקעים ומתיחת קו יתר מצד לצד, יש כאן שלש צלעות דמיוניות ישרות. וא"כ יש להסתפק האם לרבע לפי הצלע המערבית (קו מס' 2 במפה) שהולכת לאורך רוב השכונות, או לפי הצלע המזרחית (קו מס' 3) הארוכה ביותר שעוברת ג"כ לאורך רוב השכונות, או שמא כפי הצלע הדרומית (קו מס' 1). ולכאורה הצלע הארוכה ביותר תקבע את צורת הריבוע, ולפ"ז יש לרבע לכיון הצלע המזרחית, לפי הקו הנמתח מגבעת שאול בכניסה לעיר עד קצה בית הכרם [וזהו הריבוע המסומן בנקודות לפי קו מס' 3].

אבל בספר קרית אריאל (פ"ה בהערה) נקט במה שכתב החזו"א שאם יש שתי צלעות ישרות המטילות ספק בריבוע, חוזרים לרבע לפי ריבוע העולם, דהיינו אפילו אם צלע אחת קצרה מחברתה שהיה מקום לומר שיש כאן הכרעה כצלע הארוכה. ועוד נקט שם שכל צלע שאינה לאורך כל העיר ממש, אינה קובעת את צורת הריבוע, וצ"ע[38]. ולפי דבריו ריבוע שכונות אלו צריך להיות לריבוע עולם (הריבוע המסומן במפה), ולפ"ז נוסף מצד אחד עוד שטח לריבוע ולתחום, אבל מתמעט מכיוון אחר [כדלקמן]. וצ"ע למעשה להכריע בדבר.

לפ"ז השטח הכלול בתחום השכונות הוא, לפי ריבוע הצלע המזרחית כולל את רוממה וקרית צאנז (כמסומן במפה קו 4 לשיעור רח"נ, וקו 5 לשיעור חזו"א)[39]. אבל לפי

---

[36] דלכאו' חניה היא בית האוצר ולא שימוש מגורים. ועוד יש לפקפק בזה משום שההיקף של מתחם בית החולים לא נעשה לשם היקף, אלא הוא מחמת הפרש הגבהים שבמורד ההר, וכבר העירו ע"ז במאמר בדרור יקרא עמ' תקמ"ה הערה 41.

[37] ואמנם יש מקום לצרף חיבור ע"י קשתות עם חיבור ע"י חצרות, אבל כיון שלד' החזו"א אין חיבור חצרות מועיל כלל, וגם למקילים בחצרות סתם, הרי כאן יש ריעותא, שהחצר של ביה"ח אינה כחצר של מגורים, לכן קשה לעשות מהן צירוף. וכן שמעתי ממורי ההוראה.

[38] ע"ש שכ' דכיון שהחזו"א (בסי' ק"י ס"ק ט"ו) הסתפק אם צלע שאינה לאורך כל העיר קובעת צורה לעיר, וכתב שבכל ספק יש לרבע לפי מה שפחות, ואח"כ (בסי' ק"י ס"ק כ"ג) חזר בו לגבי כל דין ספק, וכתב שבספק חוזרים לריבוע עולם, א"כ גם בצלע שאינה לכל האורך מרבעים לריבוע עולם ולא לפי הצלע. ויש חולקים.

[39] לשיעור חזו"א כולל את כל השכונה בלי הבלעות, ולשיעור הגר"ח נאה בלי הבלעות נשאר הקצה הצפוני של קרית צאנז, אבל אפשר להבליע את שכונת רוממה. כביש תמיר עם מעט משכונת עזרת תורה נכלל רק לשיעור חזו"א ולא לשיעור רח"נ, עד המחלף בצומת שערי ירושלים (כביש 1).

ריבוע העולם אינו כולל אלא חצי מקרית צאנז, ולשיעור הגר"ח נאה מגיע רק עד רח' שמגר (קו 6 לשיעור רח"נ, וקו 7 לשיעור חזו"א)[40].

גבול התחום לכיוון הר נוף, ודין קשת ארוכה בצורת ש'

גבול התחום לכיוון מערב, הוא נפק"מ חשובה ביותר לגבי ההליכה להר נוף, מאחר ונוקטים כשיטת החזו"א שהמפעלים אינם מחברים את הר נוף לגבעת שאול. והנה לפי חשבון הריבועים לשכונת גבעת שאול, אפשר ללכת רק לחלק מהר נוף, כמסומן במפה לריבוע עולם ולריבוע האלכסון.

אבל כאן יש לומר שלא לדון ריבוע במקום זה, והטעם כי לפי השיטה שקשתות מחברות, הרי גבעת שאול מחוברת עם בית וגן עד עין כרם. ברוב המקרים דין חיבור קשתות עושה קולא גדולה, אבל כאן יוצאת חומרא, כי לפ"ז נוצר קשת גדולה יותר מד' אלפים אמה וממלאים רק חלק ממני, ולדעת המשנ"ב (בבה"ל סי' שצ"ח ס"ד) שיתר חלקי הוא רק עד רוחב ד' אלפים, יוצא שממלאים מקצה יפה נוף עד ביה"ח אלין לפני עין כרם (קו מס' 8), ולפ"ז נשארת גבעת שאול להחשב רגל הקשת ואין לתת לה ריבוע לפי יפה נוף כיון שהיא מגג הקשת, וא"כ צריך למדוד את התחום מקצה גבעת שאול בלבד.

לפ"ז יצא סוף התחום בבתים הראשונים של הר נוף (כמסומן קו 9 לשיעור רח"נ, וקו 10 לשיעור חזו"א), אבל לכאורה יש להאריך את התחום כי אם נמדוד בכיון זה הרי אפשר להבליע את כל האזור תעשיה בנין בנין, דהיינו שכל בנין שדינו כרה"י [אע"פ שמפעל אינו מוקף לדירה, הרי בתוך הבנין אין חדר אחד שיש בו יותר מבית סאתיים], וכל בנין נעשה כד' אמות, ולפ"ז צריך להפחית מחשבון התחום רק את הד' אמות של כל בנין ואת הרווח שבין הבנינים. [ואין לדמותו להבלעת עיר שמבליעים גם את הרווח שבין הבנינים, כי בעיר הכל דבר אחד, משא"כ מפעלים שאין להם דין עיר כי אינם בתי מגורים, אלא רק דין רשות היחיד לכל אחד בפנ"ע [כי במקום זה החצרות לא סגורות בגדר המתחבר זל"ז]. ואי אפשר להבליע גם את הרווח ע"י בנינים שבצד. כי ההבלעה צריכה להיות לכל האורך בקו אחד ישר, ולא להבליע קטע במקום זה וקטע בצד אחר, [ועי' שונה הלכות סי' ת"ח, וצ"ע]. לפ"ז יוצא שהתחום מגיע לרוב שכונת הר נוף.

אבל עדיין יש כאן חשש לפי השיטות שיש לרבע את הרגל בפני עצמה, א"כ צריך לדון מהי צורת הריבוע, דלכאו' בצד צפון יש זוית ישרה לאורך כל גבעת שאול, ואם נרבע לפ"ז יוצא ריבוע באלכסון ואי אפשר להבליע אלא את האלכסון של אזור התעשיה שהוא מאוד מעט, וגם שההתקדמות של ההבלעה תהיה לכיוון אחר. לכן יש חוששים ומורים שבלי עירוב תחומין אי אפשר ללכת אלא לבנין הראשון בהר נוף [וכן שמעתי מהגר"מ רוזנר שליט"א].

והנה בעצם דין קשת זו יש נידון מעניין כי העיר עשויה כעין האות ש' ששכונת יפה נוף בולטת באמצע החלל, והנה שיטת המשנ"ב שממלאים את החלל במקום שרחבו עד 4000 אמה, ויש להסתפק האם במקרה כזה נאמר שאין ממלאים שתי מקומות בקשת אחת, או שממלאים שניהם שכל אחד בפנ"ע פחות מד' אלפים. ואם ממלאים שניהם האם ממלאים כל חלל בפני עצמו, או שניהם בקו מקביל וישר, וכך מסתבר דסוף סוף הרי זו עיר אחת, ויש לה רק מילוי אחד.

[40] הסיבה שריבוע עולם כולל פחות, מפני שע"י ריבוע נוסף באלכסון של הפינה עוד 40%, ובריבוע לפי הצלע המזרחית יוצא האלכסון לכיוון קרית צאנז.



אחר זמן נתחדש שכל חשש זה הוא רק לפי שיעור רח"נ, אבל לפי שיעור חזו"א אין חשש זה אפילו לשיטת המשנ"ב. שהרי כאשר כל החלל אינו עמוק יותר מאלפיים אמה, ממלאים את כולו אפילו רחב יותר מ4000, כי כל נקודה בחלל היא בתוך התחום מכיוון כלשהו [אפילו רק דרך אמצע הקשת]. וכאן כל החלל בתוך אלפיים כדלהלן.

והנה כאן יש נידון מחודש, משום שיש כאן מקום קטן בין שכונת בית וגן לקרית יובל [כמסומן במפה בין גושי השכונות] שהשקע שאינו מקום מגורים עמוק מאוד, ואם נמדוד מעומק זה לא יגיעו האלפיים לסוף מילוי החלל. אבל אעפ"כ כל נקודה בחלל נמצאת תוך אלפיים לקצה כלשהו מהשכונות, משום שאם נמדוד מצידי השקע [מיפה נוף ומקרית יובל] נגיע לכל נקודה במילוי החלל. ובכה"ג דעת הרבנים שנחשב שהכל תוך אלפיים ואפשר למלאות את כל החלל. לפ"ז המילוי כולל חלק מהר נוף והיא מתחברת לגוש השכונות. ואמנם אי אפשר להקל לחבר עפ"ז דקי"ל להחמיר בחיבור קשתות, מ"מ לפ"ז אין צד שהתחום של גבעת שאול לא מגיע לרוב הר נוף [אלא רק לשיעור רח"נ ורק לשיטת המשנ"ב]. וי"ל שיש רוב צדדים להקל וא"צ לחשוש לצד זה.

לפ"ז נראה לדינא שמותר ללכת מגבעת שאול לרוב הר נוף, למקומות הנמצאים בתוך הקוים (4-7) בלי עירוב תחומין.

גבול התחום ללא עירוב תחומין

גבול התחום של שכונות גבעת שאול, קרית משה, בית הכרם ויפה נוף, שבתוך גבול זה אפשר ללכת גם ללא עירוב תחומין.

א. לרוממה, מטרסדוף, אונסדורף, אפשר ללכת. ומאחרי רח' שמגר עד סוף קרית צאנז, תלוי בספקות הנ"ל.

ב. לשערי צדק, ולשכונת בית וגן, אפשר ללכת לכל השכונה [עד רח' מועלם], ולשיעור חזו"א אפשר גם קצת מרמת שרת. אבל לא לרמת דניה.

ג. אפשר להגיע לחלק מקרית יובל, אך כיון שמדובר בכמה חצאי רחובות קשה לציינם כאן, (ראה בקוים המסומנים במפה שלקמן) ובמקרה של שאלה אפשר לברר.

ד. להר נוף, אפשר ללכת לרוב השכונה, כמסומן במפה לריבוע עולם ולריבוע האלכסון, לשיעור חזו"א ורח"נ [כדלעיל ע"ש]. ולפי שיעור חזו"א אפשר להוסיף הבלעה ולהגיע עד סוף השכונה.

ה. לגבעת מרדכי, אפשר ללכת לכל השכונה, כמבואר לקמן בדיני גבעת מרדכי.

ו. השכונות שאי אפשר ללכת אליהן, ללא עירוב תחומין, רוב שכונות מרכז העיר [מאמצע שכונת מקור ברוך, עזרת תורה, וכל מה שאחריהן], חלק מקרית יובל, רמת שרת וכל מה שאחריהן.

גבול התחום ע"י עירוב תחומין

מי ששובת בגבעת שאול ורוצה ללכת לשכונות הרחוקות מעבר לגבול התחום, יכול ללכת כמעט לכל המקומות ע"י עשיית עירוב תחומין ודין עיר שלן בה. ובאופן כללי יש שתי אפשרויות לעירוב תחומין, שכל אחד כולל חצי מירושלים.

א. הפתרון להתיר ללכת לשכונות מרכז העיר וסביבותיהן, להניח עירוב בכל מקום שהוא בתוך שכונות מרכז העיר, באופן שנמצא בגבעת שאול יכול ללכת אף בליל שבת, ואם נמצא ביפה נוף צריך ללון שם בליל שבת וללכת ביום. ועי' הערה[41]. באופן זה

[41] לשיטת החזו"א המובאת בהערה הבאה [שקו היתר של מרכז העיר מגיע עד עץ חיים ולפ"ז התחום אלפיים כולל לפחות חלק מבית הכרם וגבעת שאול], והיינו לשיעור רח"נ התחום עד מקביל לרח'

מותר ללכת לכל שכונות מרכז העיר, לעיר העתיקה, הדסה הר הצופים, הגבעה הצרפתית, רמת שלמה.

וכן יכול ללכת לגבעת מרדכי, אבל ילך דרך השכונות שיכנס ברח' ירמיהו [או בשרי ישראל[42]], עד שכונת זכרון יוסף, ורק שם יצא מבין בתי המגורים למחוץ לשכונות, ורק שם יצא מבין בתי המגורים למחוץ לשכונות, [כדי שיקבל דין גג הקשת המבואר לעיל בדיני מרכז העיר], ולכתחילה לא ילך דרך בית הכרם, כביש בגין[43].

ב. הפתרון ללכת לכל השכונות המערביות עד הדסה עין כרם, להניח עירוב תחומין בקרית יובל או עין כרם, וישן בגבעת שאול[44], באופן זה צריך לישן בגוש שכונת גבעת שאול ומותר בבוקר ללכת לשכונות בית וגן, רמת שרת, מלחה, קרית יובל, עין כרם, בית החולים הדסה, עיר גנים, קרית מנחם, [גבעת מרדכי]. ומותר ללכת בכל הדרכים הרגילות [גם דרך שדרות הרצל], שכולן בתוך תחום קרית יובל [אבל יצא מקרית משה, ולא מהכניסה לעיר בשדרות ויצמן]. באופן זה אסור ללכת לכביש בגין, ולשכונת רוממה, וכל מקום מחוץ לבתי גבעת שאול, שהן מחוץ לתחום קרית יובל, ומחוץ לעיר שלן בה גבעת שאול. כמו"כ חלק משכונת הר נוף איננה בתחום של קרית יובל[45].

ג. כדי ללכת לקצה הרחוק של הר נוף, יש מקום לומר שראוי להניח עירוב תחומין בהר נוף, וצריך לישון במקומו וללכת רק בבוקר כדי שיהא דין עיר שלן בה. ובשבת זו אסור לצאת לשכונות אחרות מחוץ לארבעת השכונות של גוש גבעת שאול, מפני שאינן בתחום של הר נוף שהניח בה את העירוב.

ד. השכונות שאי אפשר להגיע אליהן אפילו עם עירוב תחומין, שכונת רמות בלבד.

פרבשטיין, ולשיעור חזו"א כולל כל גבעת שאול ובית הכרם מלבד יפה נוף (ראה הסימונים במפה מס' 1). אין צורך לישון בגבעת שאול אלא למי שנמצא מעבר לתחום, או שרוצה ללכת בשבת לכיוון יפה נוף שהיא מעבר לתחום, שאז נזקק שיהיה לו דין עיר שלן בה. אבל אם ילך למרכז העיר דרך רוממה [כלומר שתחילת כניסתו תהיה ברח' המ"ג או ירמיהו] אין צריך ללון בגבעת שאול, כיון שנכנס לרגל הקשת של העיר, וא"כ נידון כאנשי הרגל, והרי תחום הרגל כולל את כל גבעת שאול, וא"צ ללון בביתו אלא מי שיהיה בבית הכרם או יפה נוף, ולשיעור רח"נ גם חלק מקרית משה.

[42] ברחובות אלו יש ממה נפשך, למשנ"ב שתחום גג הקשת של מרכז העיר לא מגיע לגבעת שאול, רחובות אלו הם מהרגל ותחום הרגל מגיע לסוף גבעת שאול (קו 12, 11 במפת מרכז העיר). ולחזו"א הם חלק מגג הקשת אלא שתחום הגג מגיע לגבעת שאול [לפחות לרובו].

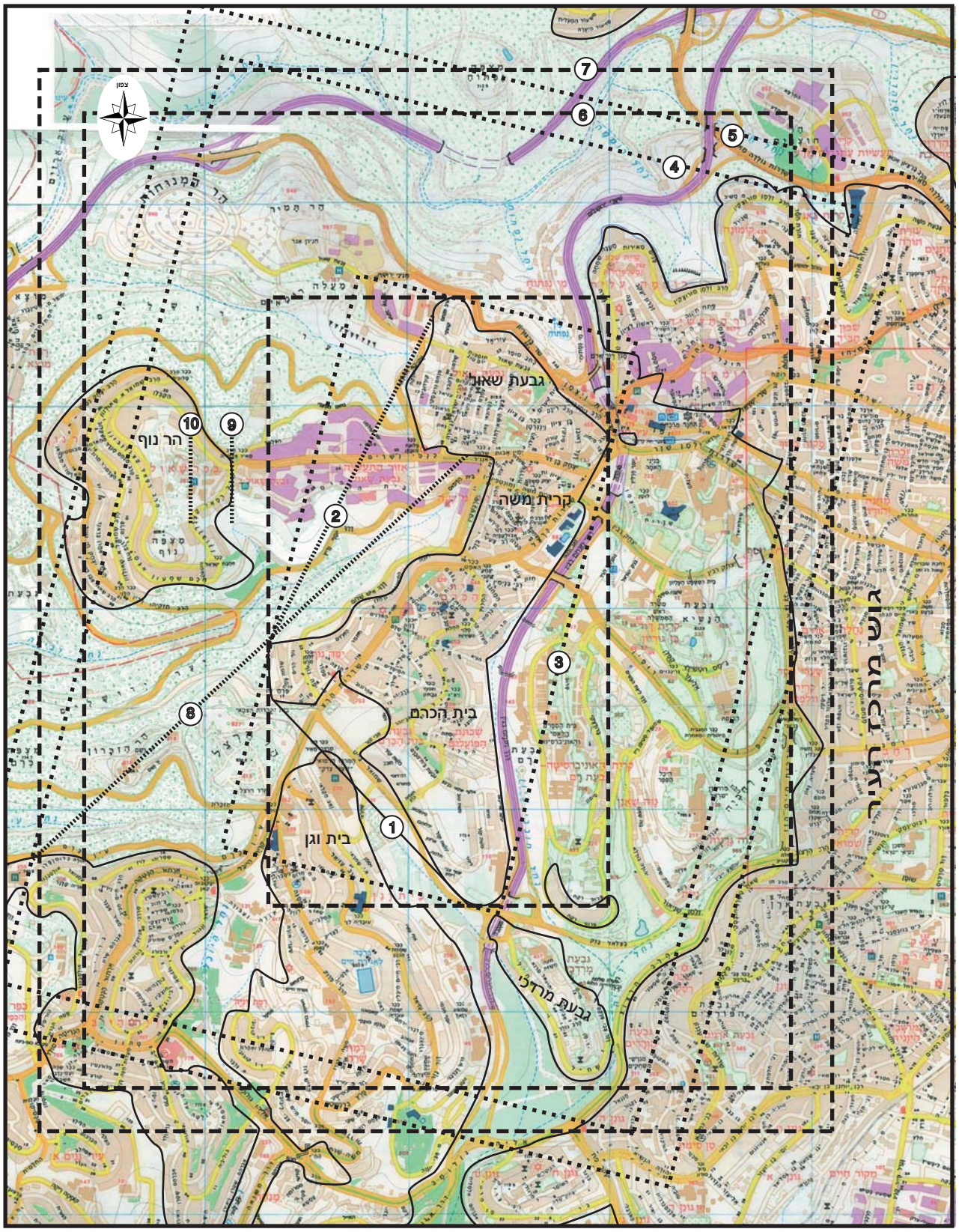
[43] אע"פ שדרך השכונות מאריכה מאוד, אך אין ברירה אחרת, כי מאחר ושביתתו בעיר והוא בגבעת שאול במקום של "רגל הקשת", אינו יכול ללכת לגבעת מרדכי שהיא מחוץ לתחום הרגל. אלא צריך ללכת תוך העיר עד המקום שהוא "גג הקשת", ומשם לצאת לגבעת מרדכי. אך כל זה הוא לשיטת המשנ"ב שגבעת שאול אינה בתוך תחום גג הקשת של מרכז העיר [שבה הניח עירוב תחומין] [מחמת שקו היתר למילוי הקשת הוא מאוד קטן (ראה קו 2 במפה 1)] ולכן לא יכול לצאת מבית הכרם כיון שיציאתו היא במקום שאינו בתוך התחום של "גג הקשת" של העיר. אבל לשיטת החזו"א [שקו היתר ממלא כמעט כל החלל עד שכונת עץ חיים] ולפ"ז גבעת שאול ובית הכרם הם בתוך התחום של הגג [לשיעור חזו"א כל גבעת שאול, ולשיעור רח"נ חצי גבעת שאול, כמבואר בדיני מרכז העיר], א"כ יכול ללכת לגבעת מרדכי דרך בית הכרם, כי אפשר להחשיבו מלכתחילה כאנשי גג הקשת. [ומה שמותר בכל בית הכרם ויפה נוף שנמצאת מעבר לתחום, היינו מדין עיר שלן בה]. ואין לומר שאם נמצא בגבעת שאול יחשב כאנשי גג הרגל, הקרוב יותר אליו. כי אין הכרח לזה, ומבואר בגמ' [במי שישן תוך אלפיים לעיר] שאפשר להחשיב את השביתה כפי שיותר טוב לאדם, וה"ה כאן שיכול להחשיב עצמו מאנשי גג הקשת [כל עוד שאינו הולך למקום המותר רק לאנשי רגל הקשת].

[44] אם לא נמצא בגבעת שאול כל השבת, אלא רק בבית הכרם [או קרית משה לשיטות שהיא בתחום של קרית יובל ובית וגן כמבואר לקמן], אינו צריך לישן בבית הכרם ויכול ללכת בלילה ולחזור. [אא"כ לן בהר נוף]

[45] וכיון שהיא אינה מחוברת ברצף בתים לגבעת שאול [כמבואר בדיני הר נוף], אי אפשר ללכת גם ע"י עיר שלן בה.

מפה 3 – גבעת שאול

1. מילוי קשת דרומית, שנבנס בה קצת משערי צדק. 2. מילוי קשת מיפה נוף לגבעת שאול. 3. מילוי קשת מזרחית ארוכה, וריבוע לפי זה. 4. גבול התחום לריבוע האלכסון הנ"ל, שיעור רח"נ. 5. כנ"ל לשיעור חזו"א. 6. גבול התחום לריבוע עולם, שיעור רח"נ. 7. כנ"ל לשיעור חזו"א. 8. מילוי חלקי לקשת גדולה מגבעת שאול לעין כרם. 9. גבול התחום מגבע"ש בפני עצמה, שיעור רח"נ. 10 כנ"ל לשיעור חזו"א.



בית וגן, רמת שרת, מלחה (מנחת)

חיבור לשכונות הסמוכות

הנה שכונת **בית וגן** מחוברת **לרמת שרת**, ורמת שרת מחוברת לשכונת מנחת - **מלחה**, ברצף של בתים[46], וכן **רמת דניה** מחוברת כיום ברצף בתים[47], וכל אלו כגוש אחד. כמו כן בית החולים שערי צדק סמוך לבניני המגורים של בית וגן תוך שבעים אמה, [ולכן מועיל אף אם בית החולים הוא רק עיבור לעיר ולא בית, שאין נותנים לו קרפף לחברו בקמ"א אמות, עי' קרית אריאל (פרק ב' עמ' כ"א)].

אבל מבית וגן ושערי צדק ל**בית הכרם** אין רצף ע"י בתים [משום שיש יותר מקמ"א מהבתים של בית הכרם לביה"ח]. והנה יש מי שכתב לחברם ע"י חצרות, שבין החצר של שערי צדק לבית בגבעת בית הכרם יש פחות מקמ"א. אך זה רק אם ננקוט שחצרות מצטרפות להאריך את העיר, וגם לתת קרפף לחצרות [דהיינו עיבור לעיבור שנחלקו בו הפוסקים], וזה בשני הדברים דלא כהכרעת החזו"א. ובפרט שי"ל שחצר ביה"ח גרועה יותר מחצר המשמשת מגורים, כיון שאינה אלא חניה שהיא בית האוצר בלבד. לכן אין מסתמכים על חיבור זה. עוד יש סומכים על חיבור ע"י קשת שאם נמתח קו משני קצוות של בית הכרם [מרח' פרחי חן בקצה יפה נוף, לרח' רימון בקצה גבעת בית הכרם] נכנס בתוכה פינה קטנה מביה"ח שערי צדק [המחובר לבית וגן], ולפ"ז נתחברו הרבה שכונות. אך קי"ל להחמיר שלא לסמוך על חיבור קשתות כמבואר לעיל, וצ"ע אם יש לצרף שני הדברים יחד. ולמעשה הוראת הרבנים שיש להחמיר שאין בית וגן מחובר לבית הכרם, וממילא אי אפשר ללכת מבית וגן לגבעת שאול אלא ע"י עירוב תחומין. [אבל מי ששבת בגבעת שאול, יכול להגיע לבית וגן, מפני שהיא בתוך אלפיים לקצה בית הכרם].

מבית וגן **למרכז העיר** אין שום חיבור אפילו ע"י קשתות, כיון שגם אם בית וגן מחוברת לגבעת שאול בקשת כנ"ל, הרי גבעת שאול איננה מחוברת לעיר[48]. וכן ליד שכונת גונן ט' [בקצה הדרומי של מרכז העיר], יש רווח ניכר שאין שום חיבור.

קרית יובל לכאורה אינה מחוברת ברצף בתים[49], אבל היא מתחברת ע"י קשתות, שבקשת מרח' גלבר ברמת דניה[50], עד רח' הנמר בשכונת מלחה, נכנסים בתים מקרית יובל ברח' בוליביה פינת שטרן. אלא שכבר הבאנו דעת הרבנים שלא לסמוך על חיבור הקשתות אלא לעשות עירוב תחומין. הנפק"מ בחיבור זה היא מאוד משמעותית, משום שבזה תלוי אם מותר לאנשי בית וגן ללכת לבית החולים הדסה עין כרם, [משום שאם בית וגן מחוברת לקרית יובל, נמשכת השביתה גם לקרית יובל, וקרית יובל מחוברת לעין כרם, וביה"ח בתוך אלפיים לקצה עין כרם], וכיון שיש חיבור קשתות, יש מקום

---

[46] בספר דרור יקרא עמ' תקמ"ה כתב ששינה ממה שהיו סבורים לפני כן, כי התברר שרמת שרת מחוברת לבית וגן דרך רח' מוצפי, רג'ואן, נזר דוד, ברנשטין, וכן מלחה מחוברת לרמת שרת דרך רח' הצלם רחמים 5, לערד 7.

[47] פרט זה נוסף על פי בדיקה שנערכה לאחרונה, לאחר בניית הבניינים החדשים ברח' קדיש לוז פינת השופט בנימין.

[48] כמ"ש בקונטרס מחנה ישראל שאחר שיש להחמיר בחיבור גבעת שאול לעיר, גם בית וגן לא מחוברת לעיר.

[49] ברח' תורה ועבודה יש חיבור אלא שחיבור זה הוא רק ע"י בתי ספר, וגם לבתי הספר צריך לכאורה לצרף חצרות, ולכן יש להחמיר שלא לסמוך על חיבור זה.

[50] קשת זו הוזכרה בדרור יקרא, שיש למתוח קו מרח' ברגמן בבית וגן. אבל לאחר שנתברר שרמת דניה מחוברת י"ל כמש"כ כאן.



להקל לצורך חולה ללכת בשבת מבית וגן לביה"ח. אבל לכתחילה צריך לעשות עירוב תחומין.

והנה לאחרונה בונים שלשה בנינים חדשים של מגורים בקצה רמת דניה (אחרי הדלק בפינת רח' אבל פז) שאחד מהם נמצא בתוך קמ"א אמה לבית מגורים בקרית יובל, ועי"ז מתחברת בית וגן לקרית יובל בחיבור גמור. אלא שעדיין הבנינים באמצע בניה, ויש לדון ממתי יש להם דין בית דירה לענין זה.

עוד התברר שחיבור זה הוא רק לפי שיעור חזו"א, אבל לשיעור רח"נ או לשיעור הקטן יותר יש יותר מקמ"א מבית לבית, וגם עם חצרות אין חיבור, כי אין שם חצר, לכן קודם נברר את התחום לכל גוש בנפרד כפי שהיה עד היום, וכפי שממשיך להיות לפי השיעור הקטן, ואח"כ נבאר בעז"ה את התחום לאחר החיבור.

ריבוע השכונות בית וגן ורמת שרת

הנה כדי להוסיף על התחום יש לחשב את ריבוע השכונות. מאחר ובית וגן מחוברת לרמת שרת ומלחה, נמצא שיש בה ד' קשתות [שקעים גדולים] שיש למתוח קו יתר למלאותם. א. בצד מערבי מרח' ברגמן בבית וגן לרח' גלבר ברמת דניה כמסומן במפה 4 (קו מס' 1). ב. ממקום זה לרח' הנמר בשכונת מלחה (קו מס' 2). ג. בצד מזרח צפון, משערי צדק עד סמוך לרח' הועד לאומי בתחתית בית וגן [סמוך לגבעת מרדכי] (קו מס' 3). שאר השכונות ממשיכות בצורה מעוגלת פחות או יותר.

וא"כ יש אפשרות שצורת הריבוע הוא לריבוע העולם, כי אין שום צלע לאורך כל העיר. אמנם הצורה הכללית של השכונות קרובה למלבן בכיוון הצלע המערבית, דהיינו אם נמתח קו מרח' ברגמן בבית וגן לרח' הנמר בשכונת מלחה, נקבל את הצורה הכללית, והבתים היוצאים ברמת דניה יתכן שהם כפגום היוצא שמוציאים המידה כנגדו ולא מקלקל את צורת העיר. עוד י"א מאחר ששתי הקשתות הנ"ל שיוצאות מרמת דניה קרובות לקו ישר, צלע כזו ג"כ נקראת צלע לענין ריבוע, ולכן יש צד לקבוע לפי צלע זו. אבל מצד הצלעות של הקשתות הנזכרות לעיל לא קובעים לכאורה שום צורה, כי אינם מגיעים אפי' כנגד חצי מגוש השכונות, ואפילו ספק אינם מעוררים.

לפ"ז נראה שצורת הריבוע היא או לריבוע עולם [לד' הגר"ז והחיי אדם שתמיד מרבעים לריבוע עולם, ויתכן שגם להכרעת החזו"א כי אין כאן צלע ישרה לאורך רוב השכונות], או לפי הצורה הכללית, ושני הריבועים קרובים זה לזה, אבל יותר נראה שמרבעים כאן לריבוע עולם.

אמנם יש לחשוש לחומרא לשיטות שקשתות מחברות, ולפ"ז בית וגן מחוברת לבית הכרם ולגבעת שאול, וכן לפ"ז מחוברת גם לקרית יובל ועין כרם, וא"כ יש כאן קשת גדולה שלא מרבעים אותה. אלא שא"כ מותר ללכת עוד יותר מטעם אחר, משום שהכל מחובר, והשובת בשכונה אחת כאילו שבת בכולם, וא"כ ממה נפשך מותר. והנפק"מ רק להר נוף, שאם זו קשת גדולה, בהכרח ממלאים חלק ממנה באזור בית וגן, [ואפילו למשנ"ב שממלאים רק במקום שאין רוחב ארבעת אלפיים אמה יוצא שממלאים מיפה נוף לקרית יובל, ונוסף קטע נכבד באזור בית וגן], ועי"ז רוב הר נוף תהיה בתוך התחום של בית וגן.

גבול התחום ללא עירוב תחומין

גבול התחום של שכונות בית וגן. ורמת שרת ומלחה [אם אינן מחוברות לקרית יובל], שבתוך גבול זה אפשר ללכת גם ללא עירוב תחומין.

א. לקרית יובל, אפשר ללכת לכל השכונה[51], וכן לשכונת עיר גנים א' ורוב ג'. וע"י הבלעות לשיעור חזו"א נראה שאפשר להגיע לחלק מקרית מנחם, וקשה לדייק ולחשב כל הצדדים במדידה זו.

ב. לשכונת בית הכרם ויפה נוף, אפשר ללכת לכל השכונה[52].

ג. לגבעת מרדכי אפשר ללכת לכל השכונה, וגם לרחוב הרצוג שאחריה, שהכל בתוך אלפיים[53].

ד. שכונות גונן ח' וט' בתוך אלפיים למלחה המחוברת לבית וגן, ואמנם אין כ"כ נפק"מ ללכת למקומות אלו כי האזור אינו חרדי, אבל נפק"מ שאפשר להניח עירוב תחומין בעיר וללכת דרך שכונות אלו[54].

ה. השכונות שאי אפשר ללכת אליהן ללא עירוב תחומין. גבעת שאול, רוממה, וכל שכונות מרכז העיר. עין כרם והדסה. לגבי שכונת הר נוף, התחום כולל רק בתים בודדים מתחילת השכונה.

כאמור לעיל התחדש לאחרונה חיבור בין בית וגן לקרית יובל, ולפ"ז משתנים הרבה דינים, כמש"כ להלן בדיני בית וגן עם קרית יובל, אלא שחיבור זה הוא רק לסומכים על שיעור חזו"א. ומ"מ יש לצרף שיש חיבור ע"י קשת[55], ולכן אין להאריך כן בדיני התחום ע"י עירוב תחומין, אלא הדינים הם כאשר יבואר בעז"ה בדיני בית וגן עם קרית יובל.

---

[51] לפי שיעור חזו"א התחום מגיע עד סוף רח' טור סיני (שהוא סוף השכונה), וזה גם בלי הבלעות ובלי ריבועים, אלא ע"י מתיחת קשת (מרמת דניה לצדדים, כמובא לעיל) שזה ודאי בכלל השכונות. ולפי שיעור הגר"ח נאה ג"כ אפשר להגיע לגבול זה ולכאורה גם עד ביה"ח אלין אפשר ע"י הבלעה מהקצה של קרית יובל, ונראה שאין בהבלעה זו חשש [שהיא בין לריבוע עולם, ובין לצלע קשת מערבית הגדולה מכולם].

[52] אלפיים אמות מהבנין האחרון בשכונה מגיעים לרוב בית הכרם, עד רח' סילמן לשיעור הגר"ח נאה, ועד רח' המחנך לשיעור חזו"א. אבל כאשר מחשבים את הריבוע, ניתן להבליע את קצה שכונת יפה נוף [בין לריבוע עולם ובין לריבוע הצל ע המערבית ואפי' לצלע המזרחית], ולכיוון מזרח, לפי ריבוע עולם או ריבוע הצלע המערבית א"צ הבלעה והתחום מגיע עוד יותר (לגבעת רם) וגם לפי הצלע המזרחית בלי ריבוע, אלא מהקשת לבד ג"כ אפשר להבליע מבית הכרם שיגיע לסוף בית הכרם.

[53] אלפיים מקצה הבתים בלי הבלעות וריבועים, כולל את כל גבעת מרדכי מגיע גם לשכונות העיר לאמצע גבעת הורדים. ואין נפק"מ בצמצום המידה כיון שאינו אזור חרדי. רק כיון שהתחום מגיע לעיר אפשר לאנשי שכונות מרכז העיר להניח עירוב תחומין בבית וגן, וללכת בכל אזור זה שהוא תוך אלפיים לבית וגן, כדלקמן בהערה הבאה.

[54] השובת וישן בעיר ומניח עירוב תחומין בבית וגן, צריך לצאת מהעיר (עיר שלן בה) רק במקום שהוא בתוך אלפיים לגוש השכונות של בית וגן. וכיון שמקומות אלו תוך תחום בית וגן, יכול ללכת מרח' גולומב ואפילו מרוב רח' הרצוג, [באזור של גבעת הורדים, ויתכן מאוד שגם כנגד שכון רסקו]. אבל באזור של צומת זלמן שניאור אינו יכול ללכת, [אא"כ הולך בצד המזרחי של הכביש (ברח' הרצוג) תוך שבעים אמה לבתים של העיר שמותר לד' החזו"א (סי' ק"י סק"ח), ועי' קרית אריאל (עמ' מ"ב) בד' המשנ"ב]. כמו"כ אפשר ללכת דרך גבעת מרדכי לרח' שמואל בייט, אבל רח' בצלאל בזק בסופו פינת זלמן שניאור יוצא מן התחום. השובת וישן בבית וגן ומניח עירוב תחומין בעיר, צריך לצאת מבית וגן (עיר שלן בה) רק במקום שנמצא בתוך אלפיים לעיר, ולכן ילך לרמת שרת ויצא במקום שהוא תוך אלפיים לגונן ט'.

[55] כמו"כ יתכן שיהיה חיבור ע"י חצרות וכן ברח' תורה ועבודה יש לדון בחיבור חצרות של בתי הספר. ואמנם איננו סומכים ע"ז, אך יש לצרף דבר זה אחר שיש שני צדדים חשובים.



קרית יובל – עין כרם

חיבור שכונות הסמוכות

שכונת קרית יובל נמצאת אחורי בית וגן, אבל לכאורה אינה מחוברת לבית וגן ברצף בתים[56]. ומ"מ בחיבור קשתות [ששכונה א' נכנסת לשקע שבשכונה ב'] היא מתחברת לבית וגן, שבקשת שמרח' ברגמן בבית וגן, לרח' הנמר במלחה, נכנסים כמה בנינים מקרית יובל [מרח' בוליביה פינת שטרן]. אלא שכבר הבאנו דעת הרבנים שלא לסמוך למעשה על חיבור הקשתות, אלא יש לעשות עירוב תחומין.

קרית יובל מחוברת ל**עין כרם** ע"י בית החולים "אלין", שהוא נמצא בתוך שבעים לבתי המגורים של שתי השכונות. בית חולים זה, עדיף מבית חולים רגיל שיש אומרים שאינו מקום מגורים כיון שנמצאים בעל כרחם, משא"כ כאן יש חולים שמתגוררים שנים רבות ל"ע, ונחשב להם לדירה גמורה.

בית החולים **הדסה עין כרם**, מנותק מעין כרם, מפני שטח החניה המפסיק ביניהם יותר מקמ"א אמה. אבל הוא בתוך אלפיים לקצה עין כרם. ולכן משכונות קרית יובל ועין כרם מותר ללכת להדסה ללא עירוב תחומין. ולפ"ז גם לשאר השכונות יש פתרון להגיע להדסה, ע"י הנחת עירוב תחומין במקום כלשהו בשכונת עין כרם, או בקרית יובל המחוברת לה.

קרית מנחם ועיר גנים, מנותקים מקרית יובל יותר מקמ"א, אבל כולם בתוך אלפיים לקשת של קרית יובל המבוארת לקמן.

ריבוע לשכונות קרית יובל

הנה מאחר וקרית יובל מחוברת לעין כרם, נוצר קשת ארוכה בצד מערב דרום מקצה קרית יובל (רח' שטרן) עד עין כרם, ומ"מ ממלאים אותה משום שאין בעומק הקשת אלפיים, ולפ"ז חלק מעיר גנים בתוך הקשת, והשאר בתוך אלפיים[57].

מצד צפון ומזרח יש שתי צלעות העומדות בזוית קרובה ל-90 מעלות [אחרי מילוי החלל המזרחי], והן יוצרות צורה כעין שתי צלעות של ריבוע, ויש לדון שהריבוע יהיה לפי שתי רוחות אלו, אלא שנצטרך לבחור איזה צד מתוכם העיקרי. אמנם הבאנו לעיל (בחלק ב' בדיני תחום מירון) דעת הקרית אריאל בכה"ג שיש שינוי בין הצלעות, אפילו שינוי קטן הוי ספק בצורת הריבוע, ושייך בזה דברי החזו"א האחרונים (בסי' ק"י ס"ק כ"ג) שחוזרים לריבוע עולם. וכתבנו לעיל שם לדחות, שלא יתכן ששינוי קטן כל כך, שלולי אמצעי המדידה שבימינו לא היו מבחינים בו, יקלקל את צורת הריבוע, אטו המרובע שבגמ' היה מדויק. ובהכרח יש למצוא מביניהם את הצד העיקרי. ובפרט שבהרבה מקרים, וכן נראה כאן, מה שגורם את השינוי בין הזויות הוא בסה"כ כמה בתים הבולטים באמצע הצלע, ואפשר להחשיב כאילו יש כאן ריבוע, והבתים הנוספים הם כפגום שאינו משנה את צורת הריבוע לד' המשנ"ב, ויש להאריך ואכמ"ל.

וא"כ יתכן שמרבעים כאן לפי שתי צלעות אלו, ויתכן לפי ריבוע העולם. ועוד יתכן שמילוי הקשת בצד מערב דרום יקבע את צורת הריבוע. וצ"ע כיצד להכריע בדבר, אלא

---

[56] בקרוב יהיה חיבור ברצף בתים, ועי' מש"כ לעיל בדיני בית וגן.

[57] יתכן שאפשר להוסיף כאן ריבוע על מילוי הקשת, אך זה תלוי בעוד כמה חישובים, ועי' בקוים המסומנים במפה מס' 4. וצ"ע.

שלקמן יבואר שיש לסמוך שקרית יובל מחוברת כיום לבית וגן, וממילא הדינים משתנים.

גבול התחום ללא עירוב תחומין

א. מקרית יובל ועין כרם מותר ללכת לבית החולים הדסה עין כרם, מפני שכל בית החולים בתוך אלפיים לקצה שכונת עין כרם[58].

ב. אפשר ללכת לכל קרית מנחם ועיר גנים, שכל אלו בתוך אלפיים לקשת מערב דרום הנ"ל, שהיא בכל אופן כחלק מהעיר אף אם נרבע לפי כיוון קשת זו, וכל שכן אם נרבע לכיוון אחר.

ג. אפשר ללכת לכל בית וגן (עי' הערה[59]) ורמת שרת ומלחה, ולבית החולים שערי צדק, שכל אלו בתוך אלפיים מקצה הבתים[60].

ד. לבית הכרם, התחום מגיע לקצה תחילת השכונה, ואין בזה מקום מוגדר שודאי אפשר ללכת אליו [כי הוא מעט מאוד], אבל יש בזה נפק"מ גדולה שיכולים להניח עירוב תחומין בשכונה זו [וכן להיפך].

ה. שכונות גונן ח' וט', מחוץ לאלפיים אמה, אבל ע"י הבלעה בקצה של בית וגן ששם כלתה מידת התחום לאחר סוף השכונה, אפשר להאריך את התחום הרבה ועי"ז הוא מגיע לשכונת גונן ח'. ואמנם אין כ"כ נפק"מ ללכת לשכונה זו כי אינה חרדית, אבל נפק"מ חשובה מאוד שעי"ז אפשר לאנשי מרכז העיר להניח עירוב תחומין בקרית יובל וללכת [לאחר שישנים בביתם] עד הדסה. [וכן אנשי קרית יובל יכולים להניח עירוב תחומין במרכז העיר, אך זה רק ע"י תוספת הבלעה משכונת בית וגן לתחום של שכונת גונן].

והנה כאמור לעיל התחדש לאחרונה חיבור בין בית וגן לקרית יובל, ולפ"ז משתנים הרבה דינים כמ"ש להלן בדיני בית וגם עם קרית יובל, אלא שחיבור זה הוא רק למסתמכים על שיעור חזו"א. ועכ"פ אין צורך להאריך כאן בדין הצד שאינה מחוברת.

ו. השכונות שאי אפשר ללכת ללא עירוב תחומין, גבעת מרדכי (ספק בשיעור ההבלעות), מרכז העיר ירושלים, גבעת שאול, קרית משה בית הכרם, הר נוף.

---

[58] לפי שיעור רח"נ התחום מגיע רק לחצי מבית החולים (ראה מפה 4) ולכן לשאר ביה"ח צריך לעשות הבלעה, ויש הבלעה.

[59] רוב בית וגן כולל שערי צדק, בתוך אלפיים אמה [למילוי קשת קטנה משני קצוות קרית יובל] ונשאר מעט מאוד, שלשיעור רח"נ התחום מגיע לקצה הכי מזרחי של רח' עוזיאל, ולשיעור חזו"א מגיע לקצה השכונה. אבל אפשר להבליע קטע מקרית מנחם והתחום יתארך בהרבה, וא"כ ודאי יכלול את כל שכונת בית וגן.

[60] כלומר שגם אם נחשוש שהריבוע כך או כך, הרי מה שתוך אלפיים מקצה הבתים, לעולם הוא בתוך התחום, וא"כ במקומות אלו א"צ להיכנס לספק ואין בהם חשש.



בית וגן – קרית יובל

חיבור בתים חדש בין בית וגן לקרית יובל

הנה עד כה נקטנו שבית וגן והשכונות שעמה, אינן מחוברות ברצף בתים לקרית יובל והשכונות שעמה. אמנם לאחרונה נבנים שלשה בנינים חדשים בקצה רמת דניה [רח' גולומב פינת אבל פן] והם סמוכים מאוד לבנין מסוים בקרית יובל (מסומן במפה דלהלן בעיגול). בבדיקה שנערכה כעת באמצע הבניה, נמצא שהמרחק הוא 67.5 מטר, כלומר שיש פחות מקמ"א אמה לשיעור חזו"א, אבל יותר מקמ"א לשיעור רח"נ ולשיעור הרמב"ם והגאונים. ובינתיים לא ניכר אם תהיה שם חצר סגורה [שתגרום שיהיה חיבור לשיטות שחצרות מחברות].

לפ"ז יוצא שלפי שיעור חזו"א בית וגן מחוברת לקרית יובל, והשובתים בבית וגן מותרים ללכת עד בית החולים הדסה עין כרם, [שהרי כאמור לעיל ביה"ח נמצא בתוך אלפיים לעין כרם המחובר לקרית יובל]. כמו"כ השובתים בקרית יובל מותרים ללכת לכל התחום של בית וגן הכולל את בית הכרם וגבעת מרדכי אפילו בלי הבלעות, אלא שלפ"ז משתנית צורת הריבוע וכיווני ההבלעות, וא"כ נבוא לחשב מחדש את הריבוע לכל שכונות אלו יחד.

ריבוע השכונות וגבול התחום לצד צפון

הנה לפי ריבוע העולם מתרחב הריבוע מאוד כמסומן במפה (קו מס' 4), וגבול התחום לצד צפון, לשיעור רח"נ הוא עד סוף בית הכרם (קו מס' 5), ולשיעור חזו"א עד אמצע קרית משה (קו מס' 6). אבל אפשר להוסיף ע"י הבלעה של החלק הרחב בשכונת יפה נוף, ולפ"ז יגיע התחום לשיעור רח"נ עד אמצע קרית משה, ולשיעור חזו"א עד סוף קרית משה [עד רח' כנפי נשרים, ימין אבות].

הבלעה כשהתחום מסתיים בחלל הקשת

ולכאורה היה נראה שאפשר להבליע ולהוסיף הרבה יותר, ע"י שנחשב את ההבלעה באזור בית הכרם, שרחבו במקום מסוים כשיעור רוחב התחום [כלומר השכונה מתרחבת בהדרגה, וא"כ לשיעור רח"נ נמדוד באמצע השכונה במקום שמסתיימים האלפיים לשיעור רח"נ, ולשיעור חזו"א נמדוד במקום יותר רחב שמסתיימים האלפיים של שיעור חזו"א בסוף השכונה]. ולפ"ז יוצא שנוכל להכפיל את התחום ולהגיע לפי שיעור חזו"א לסוף גבעת שאול.

אבל יש להסתפק בזה טובא, משום שמאחר ובית הכרם מחוברת לגבעת שאול, נמצא שהחלל שביניהם הוא חלל הקשת [שאין בה רוחב ד' אלפים אמה] שהיא נעשית כחלק מהעיר, ולפיכך יש אומרים שכאשר כלתה מידת התחום בחלל זה, הרי הוא כמי שכלתה מדתו באמצע העיר שאין לו דין הבלעה.

אמנם לכאורה יש להקל ולומר שהקשת כאן לא תקלקל את ההבלעה, משום שבית הכרם מחוברת לגבעת שאול רק ע"י סמיכות של יפה נוף לקרית משה, והחיבור שם הוא יותר משבעים אמה [רק פחות מקמ"א אמה], וכתב הרמ"א (סי' ת"ח ס"א) שאין עיבור לחומרא, כלומר שחיבור מעבר לשבעים אמה הוא מכח דין נותנים קרפף לכל עיר, ודין זה נאמר לקולא ולא לחומרא. וא"כ בנידון דידן כדי להקל ולהבליע, אפשר לומר שבית הכרם לא מחוברת לגבעת שאול, וממילא החלל שביניהם אינו קשת ואינו

כחלק מהעיר [ואע"פ שהתחום של בית וגן לא יכלול את הריבוע של בית הכרם, מועיל לעשות הבלעה, כי ריבוע אינו כעיר אלא כדין עיבור, שהוא רק לקולא ולא לחומרא, משא"כ חלל קשת הוא כעיר], וא"כ אפשר להבליע את בית הכרם.

אבל יש לדחות כי בחיבור שבין בית הכרם לגבעת שאול יש עוד אפשרות לחבר ע"י קשתות, משום שקצה קרית משה נכנס בקשת של שכונת בית הכרם, ובחיבור קשתות לא אומרים אין עיבור לחומרא, כיון שאינו עיבור אלא חלק מהעיר ממש. ואמנם כל דין חיבור ע"י קשתות הוא ספק, אבל הנטיה לומר שזה מחבר, וצריך לחשוש לכך לחומרא שבית הכרם מחוברת לקרית משה, ואי אפשר להבליע את בית הכרם לבד בלי קרית משה.

ומ"מ נראה שבמקרה זה אפשר להקל ולומר שיש הבלעה, וזה משום ממה נפשך, שלשיטות שקשתות מחברות הרי בית וגן מחוברת לבית הכרם ולגבעת שאול [משום שקצה שערי צדק מובלע בקשת של בית הכרם] כנ"ל. וא"כ כלפי השובת בבית וגן שאנו עוסקים בו, נמשכת שביתתו לבית הכרם וגבעת שאול ורק אח"כ מתחיל למנות אלפיים, שזה הרבה יותר מהבלעה הנ"ל. ואם תאמר שקשת לא מחברת, הרי אפשר להתיר מדין הבלעה. וא"כ לכאורה ממה נפשך אפשר להקל כאן ולהבליע את בית הכרם במקום הרחב, אע"פ שהתחום מסתיים באמצע החלל. אלא שצריך לבדוק אם אין חיבור של שבעים אמה בשום מקום בין בית הכרם לקרית משה.

גבול התחום לצד מזרח

לגבי התחום לצד מזרח [לכיוון גוש מרכז העיר], הנה לפי מש"כ לרבע לכיוון ריבוע עולם, המדידה מתחילה מקצה בית וגן [סמוך לכביש בגין פינת כביש בייט], ושם ניתן להבליע את גבעת מרדכי [שהיא יותר מהבלעת המעונות שכנגד השכונה[61]], ולפ"ז נוסף יותר מ300 מטר, והגבול מגיע עד קרוב לרחביה, אך עדיין חסר מעט והתחום אינו מגיע לבתי העיר, ואף אינו מגיע עד קו מילוי חלל הקשת של שיטת המשנ"ב [קו 2 במפה 1, שסובר שמילוי הקשת הוא רק עד מקום שמתרחב לד' אלפים].

ולפ"ז מותר ללכת לרוב המקומות שבין בית וגן לעיר [שהם גבעת רם וניות], אבל עדיין אסור להיכנס למרכז העיר בלי עירוב תחומין, כיון שהתחום מסתיים במקום הנ"ל. אלא נפק"מ שאנשי מרכז העיר שיניחו עירוב תחומין בקרית יובל [וישנו בליל שבת במרכז העיר], יגיע תחומם עד קו מילוי הקשת של מרכז העיר שהיא עיר שלן בה, ואז יהיו יכולים לצאת מהעיר גם משכונת רחביה וכדומה. ומ"מ אי אפשר ללכת לכביש רבין (הסמוך לשכונת מחנה יהודה) שהוא מחוץ לאלפים שבצידי בית וגן[62].

ריבוע לפי הצלע הצפונית, וגבול התחום

אבל כל הנ"ל היינו רק אם מרבעים לריבוע עולם, אך לכאו' יש לדון שריבוע שכונות אלו הוא באלכסון. דהנה לאחר חיבור השכונות יוצא שיש קשת ארוכה מצד צפון, מקצה עין כרם עד שערי צדק בבית וגן (קו מס' 8), והיא צלע ארוכה כנגד כמעט כל העיר [היינו גוש השכונות המחוברות], ויש עוד קשת עמוקה וקצרה כנגדה מעין כרם לקצה שכונת מלחה (קו מס' 2), וכיון שזו קשת קטנה יש לקבוע את הריבוע לפי

[61] אע"פ שבמפה נראה שגבעת מרדכי קטנה מהמעונות, התברר שיש הרבה בתים שאינם מסומנים במפה, עקב העדיפות לסמן את מנהרת כביש בגין.

[62] כביש רופין נמצא בתוך אלפיים, רק ע"י הבלעות, אך יש הבלעות גם לשיעור רח"נ. ויתכן לפי החשבון הנ"ל בהלבעת בית הכרם שיכנס גם כביש רבין.



הצלע הארוכה. ואמנם יש קטע קטן מבית וגן שמתרחב מעבר לצלע זו [הצפונית הארוכה], ויש אומרים שבכה"ג הסתפק החזו"א וא"כ יחזור הדין לפי ריבוע עולם, מ"מ דעת רבים שבצלע אחת לאורך רוב העיר מרבעים כמותה כמבואר לעיל, ולכן נראה שצלע זו קובעת את ריבוע השכונות.

לפ"ז יוצא הריבוע כמסומן במפה (קו מס' 8), וגבול התחום לצד צפון, בין לשיעור רח"נ ובין לשיעור חזו"א כולל את בית הכרם וחלק מקרית משה בלבד (קוים מס' 9 10). אמנם לאחר הבלעות מגיע לשיעור רח"נ עד רח' כנפי נשרים, וכולל את כל קרית משה וחלק מהר נוף (קו מס' 11), ולשיעור חזו"א גם מעט מגבעת שאול. אך צריך לדון היטב על השיעור המדויק, משום שניתן להוסיף מעט ע"י הבלעת בניני המשרדים שבאזור התעשיה וצ"ע.

גבול התחום לכיון הר נוף

בחשבון זה יש נפק"מ לגבי גבול התחום לכיון הר נוף, והנה לפי כל החישובים אפשר להגיע לקצה תחילת הר נוף, וכמו"כ לכל החישובים אי אפשר להגיע לסוף הר נוף, הנידון הוא רק איזה חלק מותר. ומחמת ריבוי הצדדים קשה לומר מהו הגבול המדויק, ועי' בקוים המסומנים במפה.

כדי להתיר את כל הר נוף יש להניח עירוב תחומין בהר נוף, לישן בליל שבת בבית וגן, וללכת ביום דרך השביל שביער היוצא מיפה נוף להר נוף[63]. ורצוי להתנות שאם א"צ עירוב תחומין למקום שהולך, לא יחול העירוב [כדי שאולי לא יצטרך לדין עיר שלן בה].

גבול התחום לכיוון מרכז העיר

גבול התחום לצד מזרח לכיוון מרכז העיר, הוא החלק הנצרך יותר למי שעושה עירוב תחומין, כי בלי עירוב תחומין התחום לא מגיע לשכונות החרדיות. והחלק הנצרך בעיקר הוא בחלק הקרוב לצפון, מפני שרוב הבאים מהשכונות החרדיות באים מהרחובות הצפוניים באזור שרי ישראל. הדין הוא שאדם מתושבי מרכז העיר שהניח עירובו בבית וגן [ולן במרכז העיר], יכול לצאת מהעיר רק ברחובות שהם בתוך האלפיים של בית וגן. והנה התחום של בית וגן לא מגיע עד העיר ממש, אלא במקומות הדרומיים ביותר, ליד גבעת הוורדים וקטמונים. אבל מאחר ובעיר העשויה כקשת ממלאים את החלל, וכאן שהקשת רחבה ממלאים חלק ממנה כמבואר לעיל בדיני מרכז העיר, הרי שבמקום שבתוך המילוי מותר ללכת מדין עיר שלן בה[64] ורק מעבר לקו המילוי [קו היתר החלקי] צריך שיהא תוך אלפיים לבית וגן.

והנה לשיטת החזו"א שממלאים הרבה מהחלל [עד מרחק אלפיים מבתי העיר, כמבואר לעיל בדיני מרכז העיר (קוים 5,6 שבמפה מס' 1)], מגיע התחום של בית וגן לפנים מקו היתר החלקי, ומותר ללכת דרך הרחובות שמואל בזק, ואפילו דרך רופין, [אפילו עד צומת שדרות הרצל], ויתכן שגם דרך כביש רבין לפי שיעור חזו"א. בכל דרכים אלו, היכן שמסתיים התחום של בית וגן, כבר נכנס למילוי העיר שלן בה. אבל אין ללכת בדרך הרגילה מהרחובות שזר ושדרות הרצל באזור הכניסה לעיר, כי הם מחוץ לעיר שלן בה ומחוץ לאלפיים של בית וגן.

---

[63] לאפוקי דרך שדרות הרצל ורח' כנפי נשרים, מנפי שלפי חלק מהחישובים אין דרך זו בתוך התחום.

[64] כמבואר לעיל שכן דעת הרבנים, למרות שאין הדין מפורש בפוסקים.

ולפי שיטת המשנ"ב שממלאים רק מעט מהחלל [עד המקום שמתרחב ד' אלפים אמה (קו 2 במפה 1)], אין התחום מגיע לקו היתר החלקי בשום מקום, מלבד אם נשער בשיעור חזו"א וגם נוסיף הבלעות, שאז יהא מותר ללכת דרך כביש בצלאל בזק [ולא דרך רופין או רבין]. וא"כ לשיטת המשנ"ב צריך היוצא מהעיר לבית וגן ללכת דרך הבתים של העיר ולצאת מאזור קטמון (גבעת הורדים) לכיוון גבעת מרדכי, או אפשר לסמוך על הבלעת גבעת מרדכי ולצאת מרחביה וללכת דרך כביש בצלאל בזק, אמנם יש קטע קטן מרחוב הרצוג, שיתכן שאינו בתוך ההיתר ויצטרכו ללכת בו בסמוך לבתים[65].

גבול התחום ללא עירוב תחומין

לאור המבואר לעיל באריכות, נמצא שאם בית וגן וקרית יובל מחוברות, דהיינו אם ננקוט לקולא כשיעור חזו"א שלפ"ז יש רצף בתי מגורים בין בית וגן לקרית יובל[66], נמצא שגבול התחום הוא כדלהלן.

א. השכונות בית וגן, רמת שרת, מלחה, קרית יובל, עין כרם. כולן מחוברות, וכלפי השובת באחד מהן הכל כד' אמות, ומחוץ להן מודד אלפיים אמה.

ב. השכונות קרית מנחם, עיר גנים ב' וג', בית הכרם, כולן בתוך אלפיים אמה. וכן חלק מקרית משה[67]. כמו כן שכונת גבעת מרדכי, כולה בתוך התחום.

ג. גבול התחום לכיוון מרכז העיר, כולל את קטמונים [גונן ח' וט'], וחלק מגבעת הורדים, אבל אינו מגיע לשכונות החרדיות, ואף לא לשכונת רחביה.

ד. שכונת הר נוף, רק חלק ממנה בתוך התחום, וקשה לתת את הגבול המדויק, אמנם אם אפשר להבליע את בית הכרם [ע"י ממה נפשך כנ"ל], יגיע התחום לרוב שכונת הר נוף, [ראה במסומן במפה קו מס' 11, וקשה לדייק בזה מחמת ריבוי הצדדים].

גבול התחום עם עירוב תחומין

ע"י עשיית עירוב תחומין, יכולים אנשי בית וגן וקרית יובל להגיע לכל העיר [מלבד שכונת רמות], באופנים דלהלן.

א. אפשר להניח עירוב תחומין בגבעת שאול או בית הכרם, באופן זה יכול ללכת גם לגבעת שאול, רוממה ומטרסדוף [וחלק מקרית צאנז, וחלק מהר נוף כמבואר בדיני תחום גבעת שאול]. אם ימצא במשך השבת בקרית יובל או רמת שרת שהם מחוץ לתחום גבעת שאול, צריך ללון בהם או בבית וגן, וביום מותר ללכת. ואם יהיה רק בבית וגן, א"צ ללון שם, ומותר ללכת גם בליל שבת.

---

[65] יש חישובים שלפיהם יוצא שקו היתר החלקי מאוד פנימי למטה מצומת הרצוג – זלמן שניאור, והתחום של בית וגן עם הבלעות מגיע רק עד הצומת או מעט יותר. ולכן בקטע שביניהם יש בעיה לעבור, ואפשר ללכת רק את הקטע הזה בתוך השכונות, ולצאת משכונות העיר בצומת ממש, אבל צריך להתמצא ברחובות הפנימיים.

[66] או לשיטות שקשתות מחברות, ובצירוף עוד צד שמצרפים בתי ספר לעיר, וגם חצרות של ביה"ס יתעברו עם העיר ואז יש חיבור ברח' תורה ועבודה.

[67] לפי הריבוע האלכסוני נכנס כל קרית משה בתוך התחום, לאחר הוספת הבלעות [גם לשיעור רח"נ]. אבל דוקא לפי ריבוע עולם יוצא חומרא שרק חלק מקרית משה בתוך התחום, גם לשיעור חזו"א. אמנם אם אפשר להוסיף הבלעה מבית הכרם (ע"פ הממה נפשך שכ' לעיל) תיכנס כל קרית משה בתוך התחום גם לשיעור רח"נ.



ב. האפשרות הטובה להניח עירוב תחומין באחד מהמקומות בשכונת מרכז העיר, וצריך ללון בביתו בבית וגן או קרית יובל. עי"ז מותר בבוקר ללכת לכל שכונות מרכז העיר, ולהר הצופים, הגבעת הצרפתית, רמת שלמה [וכן לגבעת שאול אם ילך דרך העיר כדלהלן]. וכל זה רק ע"י שילך בצד הדרומי ויש בזה שתי אפשרויות, דהיינו לשיטת המשנ"ב צריך ללכת דרך שכונת קטמון (כביש יעקב פת), או דרך גבעת מרדכי וכן מותר אפילו דרך כביש שמואל בזק [בתנאי שמיד בצומת שמגיע לרח' הרצוג (לפני שכונת ניות) יכנס לבין בתי העיר, ורק אח"כ ימשיך להיכן שצריך ללכת במרכז העיר]. ולשיטת החזו"א, יכול ללכת מכביש שמואל בזק (ויתכן שגם דרך כביש רופין, ע"י הבלעות), וגם יכול להיכנס לבתים רק ברח' יפו, [למעט שלא ילך דרך שדרות הרצל, וכן שלא יכנס ישר לאזור רוממה, שהוא רגל הקשת ואז יתכן שאין לו את תחום הגג].

ג. השכונות שאי אפשר להגיע אליהן גם עם עירוב תחומין, שכונת רמות בלבד.

דין שביתה במקום אחד הנכלל בב' מקומות

כתב החזו"א (סי' פ' לדף נה.) אם חלק מעיר א' נכנס בריבוע של עיר ב', אינן מתחברות להיות כעיר אחת, [ולא כדהסתפק בסי' ק"י], ומ"מ השובת בחלק זה של עיר א', נחשב כשובת גם בעיר ב' ויש לו את שתי הערים למקום שביתתו, ומותר בשתיהן ועוד אלפיים סביבותיהם. הנה דברי החזו"א הם חידוש, אבל כן הוא ההלכה.

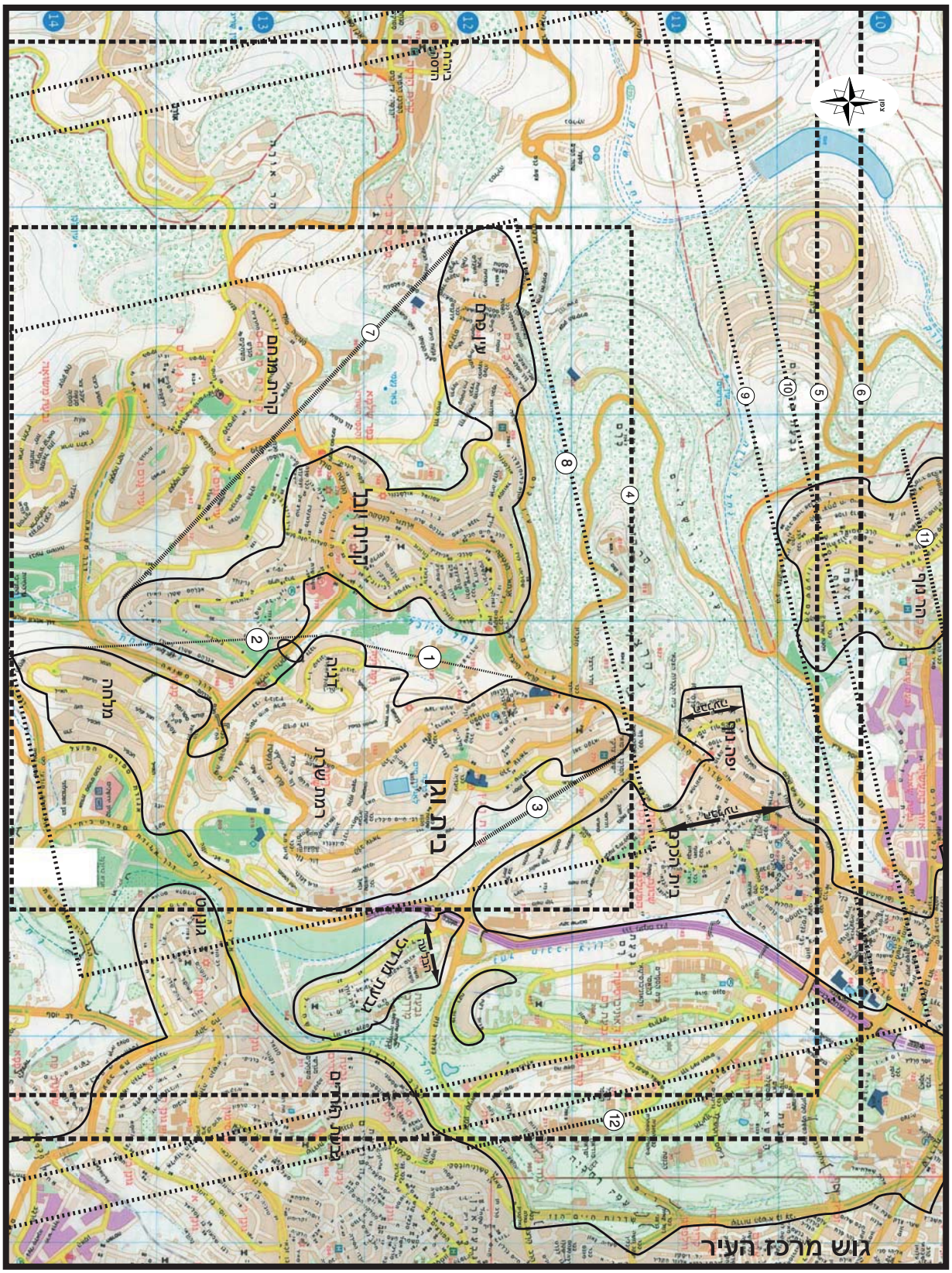
ולפ"ז יש דבר מעניין בענין ההליכה מבית וגן לגבעת שאול, דאע"פ שהתחום של בית וגן לא מגיע לגבעת שאול, מ"מ מי ששובת בכניסת שבת בקצה בית וגן הכולל חלק מרח' עוזיאל והחיד"א (כמסומן במפת גבעת שאול), ובעיקר הנפק"מ למי שנמצא בשערי צדק בכניסת שבת, שביתתם חלה גם על בית וגן וגם על גבעת שאול. ולפ"ז יכול ללכת לכל גבעת שאול, וגם לרוממה ומטרסדוף שהם בתחום של גבעת שאול, ללא עשית עירוב תחומין, אע"פ שאינם בתחום של בית וגן.

אופן קניית השבתה היא כאשר אוכל במקום זה רוב סעודות השבת, או שנמצא במקום זה בכניסת שבת **ואומר בפיו** שיקנה שביתה במקום שרגליו עומדות [ויתכן שצריך להיות כל בין השמשות באותו בית או היקף מחיצות כשר]. ולפ"ז אם יכול ללכת בכניסת שבת לבית הכנסת הנמצא בשטח המשותף ולהיות שם כל בין השמשות, ולומר שיקנה שביתה בביכנ"ס זה, ויהיה מותר ללכת לגבעת שאול בלי לקלקל את שביתתו בבית וגן. [וכן להיפך, אפשר להיות בבית הכרם בשטח המשותף לריבוע של בית וגן].

על דרך חידוש זה עשינו פתרון כזה גם בהנחת עירוב התחומין של קרית יובל, שהנחנו אותו בבית מקרית יובל המובלע בשקע של גוש השכונות של בית וגן, שזה ודאי בתוך הריבוע של בית וגן, ועי"ז גם לפי השיעור הקטן שבית וגן מנותקת מקרית יובל, מ"מ השובת בבית זה כשובת בשניהם יחד. [אמנם לגבי הנחת עירוב יש מקום להסתפק, כיון ששנינו הנותן עירובו בתוך עיבורה של עיר לא עשה כלום. ועי' מש"כ בזה לקמן בענין עירוב התחומין הציבורי ב'].

מפה 4 – בית וגן, קרית יובל

1. מילוי קשת מבית וגן לרמת דניה. 2. כנ"ל מדניה לשכונת מלחה. ולידו עיגול המסמן מקום החיבור מקרית יובל לבית וגן. 3. כנ"ל משערי צדק לקצה בית וגן. 4. ריבוע עולם לשיטות שבית וגן מחוברת לקרית יובל. 5. גבול התחום לריבוע עולם, שיעור רח"נ. 6. כנ"ל לשיעור חזו"א. 7. מילוי קשת מעין כרם לקרת יובל. 8. מילוי קשת מעין כרם לבית וגן, וריבוע לפי צלע זו. 9. גבול התחום לריבוע הנ"ל, שיעור רח"נ. 10. כנ"ל לשיעור חזו"א. 11.סוף התחום לכיוון הר נוף בתוספת הבלעה מבית הכרם. שיעור רח"נ. 12. סוף התחום לכיוון מרכז העיר בתוספת הבלעה מגבעת מרדכי, שיעור רח"נ.





בית החולים שערי צדק

הנה דיני הבאים לבית החולים שערי צדק, מבוארים בדיני בית וגן הנ"ל, ובכל זאת חשוב לסכום בנפרד את הדינים של ביה"ח.

א. המקומות שיכולים לבוא לבית החולים בשבת ללא עירוב תחומין. הם השובתים בכניסת השבת בשכונות בית וגן, רמת שרת דגניה ומלחה [כי הם מחוברים ברצף בתים עד בית החולים]. וכן מקרית יובל, ועין כרם [לשיעור חזו"א מחוברים ברצף בתים, ולשיעור רח"נ אין חיבור אבל הוא בתוך התחום ע"י הבלעות, ומותר גם מעט סביב ביה"ח]. וכן מגבעת שאול, קרית משה, יפה נוף, בית הכרם, [מפני שבית החולים בתוך האלפיים של גוש שכונות אלו].

ב. המקומות שיכולים לבוא ע"י עירוב תחומין, כל שכונות מרכז העיר, מרוממה, גאולה עד סנהדריה המורחבת. ויש להם שתי אפשרויות. א. האפשרות הטובה והקלה להניח עירוב תחומין בגוש השכונות גבעת שאול, ויכולים ללכת בדרכים הרגילות משדרות הרצל וכו'. ויכולים לצאת מהעיר בין מרוממה ובין מגאולה, ויתכן שאפילו מרחביה[68]. ב. האפשרות הפחות טובה להניח עירוב תחומין בבית וגן, ואז צריכים ללכת רק דרך הצד הדרומי, דרך קטמון או רח' שמואל בייט כמבואר לעיל [בדיני מרכז העיר] ע"ש.

בשני האופנים [של עירוב התחומין] צריך ללון בביתו בליל שבת, ורק בבוקר מותר ללכת באופנים הנ"ל, [מלבד הנמצא רק ברוממה ומטרסדוף שהם תוך התחום של גבעת שאול, א"כ באפשרות א' יכול ללכת גם בלילה].

ג. שכונות רמת שלמה ורמות, אינן יכולים להגיע אפילו ע"י עירוב תחומין. ועי' הערה[69].

דין השוהים בבית החולים

כלפי הנמצאים בבית החולים בכניסת שבת, הדין שונה במקצת, ויש מקומות שאי אפשר יכולים להגיע אליהן, וזה משום שבאופן זה חסר בדין של עיר שלן בה במקומות המרוחקים.

א. המקומות שמותר ללכת אליהן ללא עירוב תחומין, לבית וגן, רמת שרת, מלחה [מחוברים ברצף בתים], וכן לקרית יובל, ועין כרם [לשיעור חזו"א מחוברים, ולשיעור רח"נ כל קרית יובל בתוך התחום, ובעין כרם רק חלק]. וכן ליפה נוף, בית הכרם ויתכן שגם קרית משה [שהם תוך אלפיים לשערי צדק].

ב. המקומות שיכולים ללכת אליהן עם עירוב תחומין. א. כדי ללכת לגבעת שאול או רוממה ומטרסדוף, לכאורה יש להניח עירוב תחומין בגבעת שאול. באופן זה אפשר ללכת דרך שדרות הרצל, ואין צורך ללון בשערי צדק אלא מותר ללכת גם בלילה.

---

[68] כיון שאת עומק השקע הסמוך לרחביה דנים כחלק מהעיר עד קו היתר החלקי (קוים 2,3,4 במפה 1), ומשם ולחוץ כבר נכלל בתחום של גבעת שאול שהיא מקום שביתתו ע"י העירוב תחומין.

[69] אמנם לשיטת החזו"א במילוי הקשת של מרכז העיר, ובנוסף נקל כשיעור חזו"א, יהא אפשר לבוא ממרכז העיר לשערי צדק לכל היוצא מגג הקשת בלי עירוב תחומין, ולפ"ז ה"ה שרמת שלמה ורמות יהיו יכולים להניח עירוב תחומין בעיר וללכת ע"ז לשערי צדק. אבל אי אפשר להורות בזה לקולא, מאחר והמשנ"ב חולק על החזו"א, ונוסף ע"ז הקולא בשיעור התחום. אמנם כאשר מדובר בצורך החולה ולא בסתם ביקור, יש לעשות שאלת חכם.

אבל עיין מש"כ לקמן [בסוף דיני קרית יובל – בית וגן שאם יאמר בפיו בכניסת שבת שמכוין לקנות שביתה בשערי צדק [ע"י שנמצא שם כל בין השמשות ברגליו], יוכל ללכת לגבעת שאול וכל הנ"ל גם בלי עירוב תחומין, כי השובת בשערי צדק יש לו שביתה משותפת לבית וגן עם גבעת שאול. ע"ש[70].

ב. כדי ללכת לשאר שכונות מרכז העיר, יש להניח עירוב תחומין בגוש השכונות של מרכז העיר באופן זה צריך ללון בשערי צדק, ומותר ביום ללכת לשכונות מרכז העיר ואפילו לרמת שלמה והדסה הר הצופים [כי יש לו את התחום של מרכז העיר].

דרך ההליכה המותרת, קצת מצומצמת, כיון שאם יוצאים משערי צדק כרגיל מרח' שמואל בייט, יוצאים מעיר שלן בה לפני שנכנסים לתחום מרכז העיר[71]. לכן צריך שלא לצאת לחזית של שערי צדק, אלא לצאת מהבנין בצד האחורי [בקומה 6 ליד מיון ילדים, יש דלת הפתוחה חמש פעמים במשך השבת, למשך כחצי שעה, זמני הפתיחה מופיעים במודעה ע"ג הדלת]. או שאפשר לצאת מהחניה התחתונה שיש לה יציאה לצידי הבנין. ומשני יציאות אלו יוצאים לכביש היציאה מהחניה לרח' שחראי [שהוא מובלע בתוך שקע של בית וגן ונחשב כתוך העיר שלן בה] ועולים לתוך שכונת בית וגן, ויוצאים אח"כ בסמוך לגבעת מרדכי, ובשעת הצורך יש להקל לצאת מהחזית של שערי צדק[72] וללכת לרח' שחראי, ולהמשיך בתוך בית וגן עד צומת גבעת מרדכי כנ"ל, אבל לא לצאת מיד לכביש בייט שהוא מחוץ לשבעים אמה של בית וגן.

המשך הדרך מהיציאה מבית וגן, היכן צריך להיכנס לגוש מרכז העיר כמבואר לעיל בדיני בית וגן עם קרית יובל.

ג. לשכונת רמות אין דרך להגיע אפילו עם ערוב תחומין כאשר נמצאים בכניסת שבת בשערי צדק.

דין הבא לביה"ח באמצע שבת

והנה יש עוד כמה חשבונות שאפשר להרויח או להפסיד ע"י עשיית עירובי התחומין במקומות הנזכרים, וקשה לפרטם. אולם נציין כאן דוגמא אחת לחשבון מורכב, שיש בה נפק"מ מצויה מאוד למי שהוצרך לבוא לביה"ח באמצע שבת לצורך פיקוח נפש.

דהנה שערי צדק נמצא לפי שיטה אחת בסוף התחום של גוש שכונות מרכז העיר [לפי קו יתר חלקי לשיטת חזו"א, ולפי שיעור חזו"א, ועם הבלעת גבעת מרדכי], לשאר השיטות הוא מחוץ לתחום. וא"כ אדם שגר במרכז העיר והוצרך לנסוע בשבת לשערי צדק, יש לו ספק האם הוא בסוף התחום וא"כ מותר לו לחזור לעיר, ואסור ללכת לבית וגן. או שמא יצא מהתחום ויש לו תחום חדש [כדין היוצא לפיקוח נפש] ומותר לו ללכת לבית וגן ואסור לו לחזור לעיר, וא"כ מספק לא יכול ללכת לשום מקום אלא להישאר בבית החולים [ויכול ללכת רק לגבעת מרדכי ובית הכרם שהם ממה נפשך מותרים]. אבל אם עשה עירוב תחומין [בגבעת שאול או בית וגן], יהיה ודאי שמותר לו

---

[70] מפני שבית החולים מצד אחד מחובר לבית וגן, ומצד שני נמצא בתוך ריבוע העיר של גבעת שאול.

[71] קטע זה ברח' בייט נחשב בתחום רק לפי קשת חזו"א וגם לשיעור חזו"א לקולא, אבל לשיעור רח"נ או לקשת משנ"ב, אינו בתחום. ראה בקוים המסומנים במפה 1.

[72] משום שהחניה שבחזית היא בתוך שבעים אמה לבתי העיר שלן בה, ודעת החזו"א להקל בזה, ובדעת המשנ"ב נראה שיש להחמיר בזה כמ"ש בספר קרית אריאל. וכאן שמדובר בשבעים הסמוכים לבית החולים, יתכן שביה"ח אינו כבית דירה גמורה אלא כעיבור לעיר כידוע, וא"כ לדעת החזו"א אין נותנים קרפף לעיבור. וזה עוד סיבה להחמיר.

ללכת לשכונה של העירוב תחומין [שביה"ח בתוך תחומה], וכן אם נסע לביה"ח ביום שיש לו דין עיר שלן בה, יוכל להקל גם לחזור לעירו [בדרך המותרת המפורטת לעיל בדיני העירובים השונים]. הנה במקרה זה העירוב מועיל.

אמנם כשנתבונן נמצא שאם רוצה רק לחזור לעיר ולא ללכת לבית וגן, יש לו ממה נפשך להתיר. כי אם ביה"ח בסוף התחום ועדיין לא יצא מתחומו, הרי ודאי יכול לחזור. וגם אם ביה"ח מחוץ לתחומו, הרי לפ"ז יש לו תחום חדש, כדין כל היוצא לצורך פיקוח נפש שיש לו אלפיים לכל רוח מהמקום שנמצא בו, והתחום הזה מגיע לתוך התחום שהיה לו בכניסת שבת, וקי"ל שכאשר התחומים מובלעים זה בזה, מותר ללכת דרך התחום החדש לתחום הישן ואז חוזר לו התחום הישן, וא"כ שוב מותר לו להסתובב בכל העיר. רק לא יחזור אח"כ לשערי צדק, כי התחום החדש בטל ברגע שנכנס לתחום הישן. [חישוב זה מעורר חששות שכאשר יוצא משערי צדק מעט, כבר אסור לחזור, שמא גבול התחום באמצע בית החולים וכשיצא נכנס לתחומו הישן, ואסור לחזור שמא הוא לא מגיע לכל ביה"ח, ולמעשה יש מקום להקל ואכמ"ל].

לעומת זאת אדם שגר בשכונת רמות והגיע לשערי צדק בשבת, אם לא יעשה עירוב תחומין כלל, הרי יצא מתחומו ויש לו תחום חדש ומותר ללכת לבית וגן, ואם יעשה עירוב תחומין בעיר יהיה לו ספק שמא הוא נמצא בסוף תחומו ואסור לו ללכת לבית וגן. לכן אם אותו אדם מתכנן שאם יצטרך לנסוע לשערי צדק ישאר אצל אח שלו בבית וגן, צריך דוקא שלא יעשה עירוב, ואם יעשה עירוב הוא יקלקל לו.

אבל אם אותו אדם [המגיע מרמות] מתכנן לחזור למרכז העיר, יהיה הדין הפוך, אם לא יעשה עירוב תחומין, ודאי אסור לחזור [אלא עד אלפיים מבית וגן, שאינו מגיע לשכונות החרדיות]. אבל אם יעשה עירוב תחומין בעיר יהיה לו ממה נפשך שמותר לחזור, כי אם הוא בסוף תחומו ודאי מותר לחזור, וגם אם ביה"ח מחוץ לתחום הרי יש לו תחום חדש שמגיע עד התחום שהיה לו, וכאשר התחומים מובלעים מותר ללכת מתחומו החדש לתחומו הישן ואז חוזר לו התחום הישן, וא"כ מותר לאדם זה לחזור לעיר רק אם עשה עירוב תחומין. [ועוד אפשר להתיר לו גם לחזור עד ביתו ברמות, אם נסע מביתו אחרי הלילה שיש לו דין עיר שלן בה ברמות].

ולכן אנו עושים בעירוב התחומין הציבורי שהנחנו [כמבואר בסוף החוברת] תנאי, שבאופנים כאלו וכדומה לא יחול העירוב אלא תישאר השביתה במקומו. כך הסומך על העירוב שעשינו זה לא יקלקל לו. [ומ"מ מותר לו ללכת רק לאחד מהשנים, או לבית וגן או לעיר, ולא לשניהם].



בית החולים הדסה עין כרם

בית החולים הדסה עין כרם, נפרד מירושלים לכל הדעות[73], אולם הוא בתוך אלפיים לקצה עין כרם וקרית יובל, ולכן משכונות אלו אפשר ללכת לביה"ח בשבת, ומכל שאר השכונות צריך לעשות עירוב תחומין כדי להגיע לבית החולים. החידוש הוא שמכעט מכל השכונות אפשר שיועיל עירוב תחומין להגיע עד הדסה למרות ההפסקים הרבים, רק צריך לדעת היכן להניח את העירוב, ומאיזו דרך ללכת, כי לא כל הדרכים בתוך התחום.

האפשרויות להגיע ע"י עירוב תחומין

א. מקרית יובל ועין כרם (שהן מחוברות) מותר ללכת בלי עירוב תחומין, כי בית החולים בתוך אלפיים.

ב. מבית וגן, רמת שרת, מלחה, קרית מנחם, עיר גנים, כל אלו יניחו עירוב תחומין בקרית יובל – עין כרם, ויכולים ללכת לבית החולים בכל דרך שהיא, בין ביום ובין בלילה, כי כל שכונות אלו הן תוך אלפיים של קרית יובל כמבואר לעיל.

משכונות בית וגן, רמת שרת ומלחה, יש חיבור לפי שיעור חזו"א בלבד כמבואר לעיל, ולפי שיטה זו לא צריך עירוב תחומין משכונות אלו.

ג. גבעת שאול, קרית משה ובית הכרם, יניחו עירוב תחומין בקרית יובל – עין כרם, וילכו רק בבוקר ולא בלילה, כדי שיהיו מותרים בגבעת שאול עצמה מדין עיר שלן בה, כי תחום קרית יובל מגיע רק לחלק מבית הכרם.

ד. משכונות מרכז העיר [מרוממה עד סנהדריה כמפורט לעיל], הנה אם בית וגן אינה מחוברתלקרית יובל, קשה למצוא דרך היתר אפילו אם עירוב תחומין, כי גם אם יניחו עירוב תחומין בקרית יובל, עדיין יש יותר מאלפיים בין מרכז העיר [עיר שלן בה] ובין קרית יובל. ורק ע"י הבלעה ניתן ללכת אם ילך דרך שכונת גונן ט'. אבל יש להקל לפחות לצורך חולה ומבקריו לסמוך על החיבור של בית וגן וקרית יובל, שלפ"ז מותר ללכת אם מניח עירוב תחומין בקרית יובל. ובפרט אם סומך על עירוב התחומין הציבורי [הב', המוזכר בסוף החוברת] שמועיל גם לצד שאין השכונות מחוברות, ומותר ללכת.

דרך ההליכה המותרת, צריך לישן בליל שבת במרכז העיר, ובבוקר מותר ללכת, וצריך לצאת מהבתים של מרכז העיר, רק משכונת גבעת הורדים או גונן ט' [דהיינו לא בצומת ניות שהולכים בו לגבעת מרדכי, אלא אח"כ]. כדי שיהיה בתוך התחום המסומן

[73] כ"כ גם בקונטרס מחנה ישראל פ"ג אות ח', ואפילו בקשתות אינו מתחבר, ואפילו העירוב של הבד"ץ אינו מגיע לשם, אלא העירוב מסתיים בבית וגן לפני קרית יובל. ומה שהיקל היינו לחבר את קרית יובל לשכונות אחרות, ואז ביה"ח בתוך אלפיים לשכונות.
החישוב של האלפיים הוא, לפי שקרית יובל מחוברת לעין כרם, ובין עין כרם למוסקוביה יש קצת ספק בחיבור ברח' מעלה האכסניה, כי יתכן שהחיבור הוא רק ע"י חצרות. ואח"כ ממוסקוביה יש חיבור למעונות הסטודנטים, אבל בין המעונות לביה"ח יש חניה גדולה המפסיקה יותר מקמ"א אמה. ולכן אם מוסקוביה מחוברת לעין כרם, מתחילים את האלפיים מחניית ביה"ח, ואז ודאי שכולו תוך אלפיים. אבל גם אם נתחיל למדוד מעין כרם, נכנס ביה"ח בתחום לפי שיעור חזו"א, וכן לשיעור רח"נ ולשיעור הקטן אפשר להבליע את מוסקוביה [וזה יועיל גם אם הריבוע של קרית יובל בזוית אלכסונית].

במפה 4. [ובשעת הצורך יש להקל לצאת מבתי מרכז העיר בכל אזור רחביה וגאולה, אבל ילך רק דרך הצד הדרומי, מאזור גבעת מרדכי[74]].

ה. משכונת רמת שלמה ורמות, אין דרך אפשרית להגיע לבית החולים הדסה, אפילו עם עירוב תחומין כלשהו.

דין הנמצא בביה"ח הדסה בכניסת שבת

הנה לשובת בבית החולין יש בעיה קשה, כי לכל הנ"ל שיש שביתה בתוך שכונה, נמשכת שביתתם לכל גוש הבתים המחובר לשכונה, ומותרים בעוד אלפיים סביב הגוש כולו, משא"כ מי שנמצא בהדסה המנותקת מחיבור בתים, אין שביתתו נמשכת חוץ לבית החולים, וא"כ צריך למנות אלפיים סביב ביה"ח, שהם בקושי מגיעים לתחילת השכונות הסובבות אותו.

כמו"כ גם עם עירוב תחומין אי אפשר להתיר הרבה, כי מי שנמצא בבית החולים בכניסת שבת, דינו הרבה יותר גרוע מכל הנ"ל, כי רוב הדינים הנ"ל בנויים על דין עיר שלן בה, דהיינו שאע"פ שהתחום של המניח עירוב תחומין, הינו רק אלפיים אמה סביב [שכאמור האפשרות היחידה היא להניח בקרית יובל] וא"כ התחום שלו כולל רק את בית וגן ובית הכרם, ולא את גבעת שאול ומרכז העיר, מ"מ מותר ללכת בכל הגוש של העיר כאשר היה בכניסת שבת ובלילה באותם שכונות ונעשית עיר שלן בה, [כמבואר בשעה"צ סי' ת"ח ס"ק י"א שצריך גם כניסת שבת וגם לינה]. אבל מי שנמצא בכניסת שבת בביה"ח שאין לו דין עיר שלן בה, א"כ גם עם עירוב תחומין יוכל ללכת רק אלפיים סביב השכונה שהניח בה את העירוב. ומ"מ העירוב מועיל לכמה שכונות, ובלעדיו גם זה אסור. ולפ"ז הדין הוא כדלהלן.

א. אם לא הניח עירוב תחומין, יכול ללכת מהדסה עד קצה תחילת עין כרם ותחילת קרית מנחם.

ב. אם מניח עירוב תחומין בקרית יובל או עין כרם, יכול ללכת לשכונת קרית יובל, בית וגן, רמת שרת ומלחה, חלק מגבעת בית הכרם, [ועי' הערה לגבי גבעת שאול[75]]. וכן יכול ללכת לכל קרית מנחם ועיר גנים.

בית החולים הדסה הר הצופים

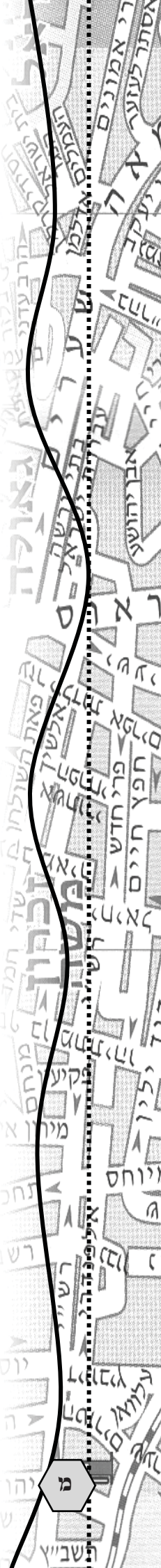
אינו מחובר לעיר ברצף בתים, אבל הוא בתוך אלפיים אמה של מרכז העיר. ולכן מורת לאנשי גוש מרכז העיר ללכת לביה"ח בלי עירוב תחומין. אבל כל שאר השכונות צריכיםלהניח עירוב תחומין במרכז העיר. וראה בכל שכונה מש"כ אופני ההיתר ללכת למרכז העיר וה"ה כאן. [ולפ"ז כמעט כל השכונות יכולים להגיע, חוץ מהר נוף].

---

[74] והיינו ע"י שיסמוך על מילוי הקשת לשיטת החזו"א, ונאמר שיש מילוי קשת זו גם לדין עיר שלן בה, ולפ"ז רוב חלל השקע כחלק מהעיר, וכשיוצא ממנו באזור גבעת מרדכי נכנס מיד לתחום של עירוב התחומין שבקרית יובל.ועיין מש"כ לעיל.

[75] עיין לעיל שהתחום של קרית יובל מגיע לחלק מבית הכרם, וע"י הבלעת בית וגן, אפשר להבליע גם קטע מבית הכרם. והנה דעת הרמ"א והמשנ"ב שכאשר העיר מובלעת בתחום [לדוגמא, בכיוון מזרח], והיא יוצאת לצפון ודרום יותר משיעור התחום, מותר ללכת בכל העיר [ונחלקו רק אם התחום מתרחב לצפון ודרום אחרי העיר]. ולפ"ז יתכן שאפשר ללכת דרך שכונת בית הכרם אל גבעת שאול [רק לא לצאת מהשכונה]. אבל החזו"א חולק שאין היתר לצאת מהתחום לצפון ודרום, אפילו תוך העיר המובלעת. ולמעשה צ"ע אם הרמ"א והמשנ"ב התירו גם במקרה כזה שרק לשונית קטנה מבית הכרם מובלעת, ושמא יש להקל בצירוף צד שקשת תחבר את בית הכרם לבית וגן, ובית וגן לקרית יובל, שלפ"ז שביתתו נמשכת לגבעת שאול.

אבל להיפך, מי שנמצא בבית החולין בכניסת שבת, אין לו אלא אלפיים סביב בית החולים, ואינו מגיע לשכונה חרדית כלל אלא יעשה עירוב תחומין במרכז העיר, ויהיה דינו כאנשי מרכז העיר כמבואר לעיל.





הר נוף

חיבור לשכונות הסמוכות

שכונת הר נוף מנותקת וגם רחוקה מהשכונות שסביבותיה, והיא הכי בעייתית מבחינת תחומין [אחרי רמות]. דהנה המקום היחיד שיכולה להתחבר הוא לשכונת גבעת שאול, בין גבעת שאול להר נוף מפסיק אזור תעשיה באורך של כ-800 מטר! כמעט כשיעור התחום.

בספר מחנה ישראל (עמ') כתב שבכל זאת בתי המלאכה והמשרדים הסמוכים זה לזה, מהוים חיבור רצף בתים מהר נוף לגבעת שאול. אבל כתב שם שיש לפקפק בחיבור זה מכמה טעמים, משום שדעת החזו"א (סי' ק"י ס"ק כ"ג) שבתי מלאכה אפילו שהפועלים אוכלים בהם, אינם מקום פיתא ומקום דיורים כי אכילת הפועלים עראית, ולכן אינם מצטרפים עם העיר. וא"כ לפי החזו"א לא מועיל חיבור זה[76].

והנה לאחר הוצאת הספר הנ"ל, נהרסו בתים בכניסה להר נוף, ונמצא שכיום הר נוף לא מחוברת אפילו למפעלים שבאזור התעשיה, וכן כתב אח"כ בקונטרס מחנה ישראל (עמ' 29). אולם כתב שם שעשו פתרון ע"י הארכת העירוב השכונתי של הר נוף עד סמוך למפעלים, ועי"ז נעשה כאילו בתי הר נוף סמוכים למפעלים ונעשה רצף בתים עד גבעת שאול. וביאר הטעם כי העירוב הוא כמו חצר של הבתים, ובדין חצר הסמוכה לבית נחלקו הפוסקים יש אומרים שחצרות מצטרפים, וכן משמע מהביאור הלכה, והחזו"א כתב שחצרות לא מצטרפים. וא"כ חיבור זה יועיל רק לשיטות שחצר מצרפת, דלא כחזו"א [בדבר שני]. עכ"ד.

והנה פתרון חיבור זה הוא פלא גדול, כי אף לסוברים שחצר מצרפת היינו חצר המשמשת את הבית שימוש דירה, אבל העירוב הנעשה על הרחובות והכבישים מסביב לשכונה, הרי ודאי אינו מוגדר כחצר, [אלא העירוב הוא רק דין רשות היחיד, שמרחיב את השביתה, אבל לא מועיל להמשיך אח"כ ע"י שיש אחריו רצף בתים, כמבואר לקמן בדין החיבור מרמת שלמה לסנהדריה המורחבת]. וממילא ההיקף שלהם לא מועיל להרחיב את רצף בתי העיר[77].

נמצא שלפי המצב כיום, הקולא להחשיב את הר נוף מחוברת לגבעת שאול נסמכת על ג' דברים, שבכל אחד לבד יש מקום להחמיר[78], כל שכן שצריך את שלשתן יחד. ולכן נקטינן שאין הר נוף מחוברת לגבעת שאול.

ריבוע הר נוף

---

[76] דעת המחנה ישראל להקל, מפני שהגרי"ש אלישיב זצ"ל נקט שמפעלים שאוכלים בהם נחשבים כעיבור לעיר, אע"פ שאינם דירה ממש, והיינו דלא כחזו"א. ויש מפקפקים בשמועה זו, וכן מורה הגר"מ רוזנר שליט"א ועוד רבנים למעשה שאין חיבור.

[77] עוד הביא שם לצרף את מש"כ הגר"ש אויערבאך שליט"א (במכתב שבתחילת ספר קרית אריאל) שיתכן שהיקף העירוב נחשב כחומה. אבל דבר זה הוא חידוש גדול ולא נוקטים כן, וגם הגר"ש הורה לציין שם שלא לסמוך ע"ז למעשה. ובפרט לדעת החזו"א (סי' ק"י ס"ק ט"ז ד"ה אמנם) שכתב שאין חומה אלא חומה המגינה על העיר.

[78] סיכום הדינים הנצרכים לחיבור הם, א. להחשיב אכילת פועלים במפעל כדירה, ב. לצרף חצרות להחשיבם כחלק מהדירה. ג. לחדש שהיקף העירוב נחשב כחצר. והחידוש לומר שהעירוב כחומה לא התקבל.

הנה שכונת הר נוף בנויה בצורה די עגולה, ולכאורה הריבוע שלה הוא לריבוע עולם. אולם אם מתבוננים בתצלום אוירי על מיקום הבתים, נראה שיתכן שיש צלע ישרה בצד הדרומי, וכן בצד המזרחי, ואע"פ ששתיהן אינן לאורך כל העיר, אולם הם בזוית קרובה ל-90 מעלות, ובמפה נראה שהן ממש ב-90 מעלות, ולפ"ז יתכן שביחד הן קובעות את הריבוע באלכסון (ראה קו מס' 4 במפה דלהלן). ומ"מ דבר זה יכול להשתנות בקלות ע"י הוספת בנינים, וכן גבול העירוב השכונתי המהודר של הר נוף משנה את הזוית, וצ"ע מהי הזוית המדויקת.

הת"ח העוסקים בתחומין נוקטים שהזוית שנראית קובעת את הריבוע בכיוון המחמיר מבין האפשרויות, הוא הצד הדרומי. והיינו באלכסון כצורת שתי הצלעות הנזכרות. ומ"מ זה רק לחומרא, כי אין הצלעות הללו לאורך כל העיר.

גבול התחום ללא הנחת עירוב תחומין

א. הנה כאמור שכונת הר נוף נמצאת במיקום הכי בעייתי מבחינת התחומין, והמקום היחיד שמותר ללכת אליו מהר נוף, הוא רק חלק משכונת גבעת שאול. גבול התחום אינו מוגדר כל כך, משום שאפשר להבליע את בניני המשרדים שבאזור התעשיה, שכל בנין יחשב כד' אמות [כמו עיר המובלעת בתחום, ה"ה מקום שהוא רה"י. ואע"פ שמפעל הוא קרפף יותר מבית סאתים, מ"מ כיון שהבנין עצמו מחולק לחדרים שאין בהם בית סאתים, הוי רה"י גם מדרבנן. אבל את החצרות יש להחמיר שלא להבליע משום שיש בהם יותר מבית סאתים, ועוד שמא יש בהם פירצה האוסרת, כגון שער שאין לו דין מחיצה]. ולפ"ז קשה לחשב כמה מטרים בדיוק אפשר להבליע, ובפרט שאזור התעשיה הזה ארוך וצר, ואם כיוון הריבוע של הר נוף אינו ישר לכיוון אורך אזור התעשיה [שהוא ריבוע עולם] אלא הוא אלכסוני [לצלעות הנזכרות לעיל], נמצא שההבלעה בכיוון העיר היא רק על רוחב אזור התעשיה ולא על אורכו. ולכן קשה להכריע כמה הבלעות יש במקום זה, אולם ודאי אפשר להוסיף קצת[79].

בקונטרס מחנה ישראל (פ"ג הערה ל"א) כתב שגבול התחום עם הבלעות [לפי החישוב שהריבוע לריבוע עולם כנגד אורך אזור התעשיה, דהיינו לקולא][80], לפי השיעור הקטן עד צומת אנג'ל וכנגדו עד רח' עמרם גאון, ולשיעור חזו"א עד סוף רח' הרב קוטלר. ולמעשה לכאורה יש לנקוט עד צומת אנג'ל[81], ובפרט אם נתחיל למדוד מסוף העירוב השכונתי של הר נוף. ולפ"ז אפשר ללכת מרח' פרבשטיין לשדרות הרצל ולפנות לכיוון בית וגן (ולא לכיוון קרית משה).

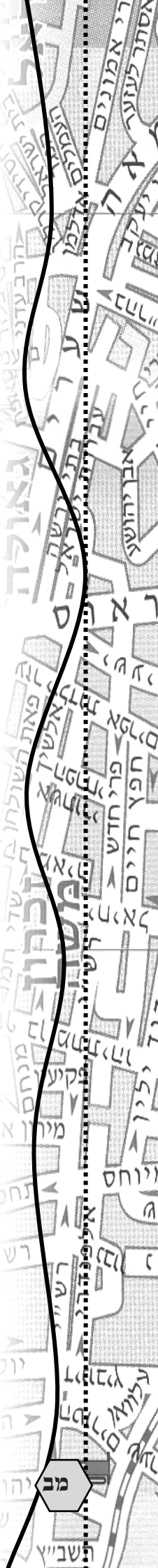
ב. לגבי ההלכה לשכונת בית וגן, הנה לפי ריבוע עולם התחום של הר נוף כולל את בית החולים שערי צדק לשיעור חזו"א [ולשיעור רח"ן, רק את רובו], ומבית וגן עצמה כולל רק מעט [גם לשיעור חזו"א]. ולפי ריבוע אלכסוני לצלעות הנ"ל, התחום לשיעור

---

[79] אע"פ שהעירוב של הבד"ץ מקיף שטח זה, וא"כ כיון שהתחום מסתיים באמצע העירוב כלתה מדת התחום באמצע רה"י, מ"מ אפשר להבליע קטע זה של אזור התעשיה, כי יש ממה נפשך, שאם העירוב טוב הרי הר נוף מחוברת לגבעת שאול בדין רה"י.

[80] לכאורה נראה שחישב שההבלעות מוסיפות 250-200 מטר.

[81] שהוא לשיעור הגר"ח נאה עם הבלעות, ואפשר לסמוך ע"ז בצירוף שלשיעור חזו"א כמעט א"צ הבלעות.





רח"נ לא מגיע לביה"ח, ולשיעור חזו"א מגיע לחלק ממנו [בערך שליש][82]. ולפ"ז גם ללכת לשערי צדק בלבד, יש להצריך עירוב תחומין[83].

והנפק"מ החשובה בחישוב זה, אם אנשי בית וגן יכולים להניח עירוב תחומין בהר נוף, כיון שצריכים שלפחות הדרך עד בתי בית וגן [שנכנסים לעיר שלן בה] תהיה כולה בתחום של הר נוף [מקום שביתתם ע"י העירוב], ולפי משנ"ת הרי לריבוע עולם ודאי שכל הדרך בתוך התחום, ולפי ריבוע אלכסוני, רק לשיעור חזו"א.

אבל י"ל שבאופן זה ניתן להבליע את יפה נוף [רק לגבי העושה עירוב תחומין עם עיר שלן בה, כמבואר בהערה][84], ולכן גם לשיעור רח"נ [וגם לשיעור היותר קטן] ובכל אופן של ריבוע, אפשר לאנשי בית וגן להניח עירוב תחומין בהר נוף וללכת רק ביום. ומ"מ נראה שיש הידור להיכנס לבית וגן דרך רח' עוזיאל ולא מרח' הפסגה פינת שדרות הרצל[85].

ג. לקרית יובל, אין התחום של הר נוף מגיע כלל, לפי כל החישובים[86]. ואפילו לאחר שהתחדש חיבור מקרית יובל לבית וגן לפי שיעור חזו"א (כמבואר לעיל), מ"מ לא מועיל דבר זה אלא לגבי מי שיעשה עירוב תחומין.

---

[82] והנה לכאורה היה אפשר להבליע קצה מיפה נוף הנמצא כנגד הר נוף (כמסומן במפה), אך כיון שלפי חיבור קשתות מתחברת שכונת יפה נוף לשערי צדק ובית וגן, ונמצא לפ"ז שהתחום כלה באמצע העיר, א"כ אי אפשר להבליע. וכאן אי אפשר לומר ממה נפשך, כי גם אם קשתות מחברות הרי להר נוף אין חיבור אפי' ע"י קשתות וא"כ לפי צד זה כלה תחום הר נוף באמצע העיר. שוב התבוננתי שיש חיבור קשתות להר נוף משום שע"י חיבור גבעת שאול לבית וגן נוצר קשת מגבעת שאול עד עין כרם, והיא רחבה מד' אלפים, אבל עומק החלל פחות מאלפיים [והיינו אם ננקוט שכאשר יש שקע קטן עמוק מאלפיים, אפשר למדוד אלפיים מהצדדים, ולפ"ז כאן יש שקע עמוק בין בית וגן לקרית יובל [כמופיע במפה בין גושי השכונות], שאם נמדוד מעומק חלל זה יסתיימו האלפיים באמצע, אבל אם נמדוד מגושי השכונות שבצד יוצא שכל נקודה בחלל היא בתוך אלפיים למקום כלשהו, והסכימו הרבנים להקל בזה], וא"כ אפשר למלאות את כל הקשת הזו ונכנס בה חלק מהר נוף. ושוב יש ממה נפשך, או שאפשר להבליע מיפה נוף, ואם אי אפשר מפני שקשתות מחברות, הרי גם הר נוף מחוברת והכל אחד. אך יש לציין שלפי המשנ"ב שבמילוי חלקי של חלל הקשת אין ממלאים עד עומק אלפיים, אלא עד רוחב ד' אלפים, כמבואר בדיני מרכז העיר, ה"ה כאן ממלאים רק עד רוחב ד' אלפים (קו מס' 8 במפה מס' 3), ולפ"ז אין להר נוף חיבור ע"י קשתות. אמנם יש לדקדק היטב בחשבון ונראה שלפי שיעור חזו"א אפשר למלאות את כל החלל, ויועיל אף למשנ"ב.

[83] לענין הליכה מהר נוף לשערי צדק בלבד ולא לבית וגן. נראה שיש לחוש שאי אפשר להקל בלי עירוב תחומין, משום שיש כמה צדדים לאסור, א. לריבוע עולם לשיעור רח"נ רק חצי ביה"ח בתחום ואין אפשרות להבלעות. ב. לריבוע אלכסוני גם לשיעור חזו"א רק חלק מביה"ח בתחום, והאפשרות להבליע ג"כ בספק שמא קשתות מחברות ואין הבלעה (לקשת משנ"ב). נשאר רק צד אחד להקל לפי ריבוע עולם ורק לפי שיעור חזו"א.

[84] עיין בשתי ההערות דלעיל. אולם שוב התבוננתי שלגבי מי שמניח עירוב תחומין אפשר לומר ממה נפשך מטעם אחר, משום שאם קשתות מחברות כנ"ל ואז שכונת יפה נוף מחוברת עם בית וגן, הרי מספיק שרק הדרך עד שכונת יפה נוף תהיה בתחום, ומשם והלאה מותר מדין עיר שלן בה. ואע"פ שעובר בשדרות הרצל שהוא מחוץ לבתי העיר, הרי לפי צד זה הוא בתוך שקע של העיר מקצה יפה נוף עד סוף עין כרם. ולכן כלפי המניח עירוב תחומין ולן בבית וגן, שבית וגן מותרת מדין עיר שלן בה, יש ממה נפשך. אבל כלפי תושבי הר נוף שלא עשו עירוב תחומין בבית וגן, אין ממה נפשך, וצריכים לחשוש שהתחום שלהם מסתיים כנ"ל.

[85] משום שלפי ריבוע עולם אין הבלעות, [מלבד אם נבליע את הר הרצל, שלכאורה הוא יותר מבית סאתים שאין בו דירה, דהוי כרמלית ואין מטלטלים בו ואין מבליעים אותו]. וא"כ לשיעור רח"נ התחום מסתיים מעט לפני הצומת. אבל יש מקום גדול להקל בזה, משום שהחשש הוא רק לריבוע עולם ורק לרח"נ, ויש לצרף דלפי השיטה שקשתות מחברות וקרית יובל מתחברת לבית וגן, א"כ הקטע הזה כבר בתוך שקע של עיר שלן בה [משערי צדק עד עין כרם], ולכן זה רק הידור.

[86] המרחק הוא קצת יותר מ-1200 מטר.

גבול התחום ע"י הנחת עירוב תחומין

הנה גם בענין הנחת עירוב תחומין, המקום היחיד שהר נוף יכולים בודאות להניח עירוב תחומין לכתחילה, הוא בגבעת שאול, ולפי משנ"ת לעיל יכולים להניח גם בבית וגן, לפ"ז אפשרויות ההליכה הם.

א. יכול להניח עירוב תחומין בגבעת שאול, ואין צריך לישון בהר נוף, אא"כ רוצה ללכת בשבת לקצה המערבי של הר נוף. באופן זה מותר ללכת לגבעת שאול, קרית משה, בית הכרם, בית וגן, גבעת מרדכי, רוממה, מטרסדוף, [וחלק מקרית צאנז כמבואר בדיני תחום גבעת שאול]. ולא לשאר שכונות מרכז העיר. ולא לרמת שרת, קרית יובל והשכונות שאחריהן.

ב. יכול להניח עירוב תחומין בבית וגן [או ברמת שרת ומלחה], וצריך לישון בהר נוף. באופן זה מותר בבוקר ללכת לבית וגן ולשערי צדק לרמת שרת, ומלחה, ולקרית יובל. וכן מותר בדרך הנ"ל ללכת לבית הכרם ויפה נוף, ולגבעת מרדכי. אבל לא לגבעת שאול [וחלק מקרית משה], שאינן בתחום של בית וגן.

והנה לכאורה צריך ללכת רק דרך השביל שביער, מפני שהדרך הרגילה דרך גבעת שאול איננה בתחום של בית וגן[87]. אולם אם נבליע את בית הכרם [ע"י ממה נפשך המבואר לעיל בדיני בית וגן] יגיע התחום עד רח' ימין אבות פינת פרבשטיין, ואפשר ללכת דרך כבישים אלו, רק לא לצאת לגבעת שאול. ולכאורה אפשר להקל בדרך זו.

השכונות המותרות ללכת להר נוף

א. הנה לגבי מקרה הפוך, אדם משכונה אחרת שרוצה ללכת להר נוף בלי עשיית עירוב תחומין, המקום היחיד שמותר להגיע ממנו להר נוף, הוא מגוש גבעת שאול, בית הכרם ויפה נוף, וגם משם אין היתר לכל הר נוף.

בענין גבול התחום כתב בקונטרס מחנה ישראל (פ"ג הערה ל"א) שלפי שיעור חזו"א מותר ללכת לכל הר נוף, ולשיעור הקטן כמעט הכל, [למעט רחובות האדמו"ר מרוזין ואדמו"ר מבויאן]. אולם חישוב זה הוא רק לאחר מתיחת קו יתר בין גבעת שאול ליפה נוף, ובתוספת הבלעות[88].

אבל לכאורה שיעור זה נכון רק אם ברור שמותחים קו יתר מיפה נוף לגבעת שאול, אבל לשיטות שקשתות מחברות וגבעת שאול מחוברת עד עין כרם, נמצא שיש כאן קשת גדולה [מגבעת שאול עד עין כרם] שממלאים רק חלק ממנה, ולפ"ז [לפי המשנ"ב בדין מילוי חלקי] מותחים את קו היתר מיפה נוף לעין כרם (ראה קו מס' 8 במפה 3), וא"כ גבעת שאול היא רגל הקשת ואין מהיכן למתוח לה יתר, ולפ"ז יש הבדל בין מי שיוצא מיפה נוף, שמגיע תחומו עד כחצי הר נוף, לבין מי שיוצא מגבעת שאול בדרך הרגילה שצריך למדוד את התחום מקצה גבעת שאול בלי להוסיף, ולפ"ז שיעור התחום אפי' לשיעור חזו"א ועם הבלעות רק עד רח' קצנלבוגן (פינת ר"ש אגסי) שהוא תחילת גוש הבתים העיקרי. ואי אפשר ללכת מגבעת שאול להר נוף ללא עירוב תחומין.

אמנם חשבון זה היה מקובל לחשוש לו, אבל לענ"ד יש כמה צדדים לומר שממלאים את רוב חלל הקשת כולל היציאה מגבעת שאול וא"כ יש מקום להקל ללכת לרוב הר נוף. לפי שיעור חזו"א [שהאלפיים יותר גדולות] אפשר למלאות את כל החלל של קשת זו, כי אין בחלל עומק אלפיים [וא"כ גם לשיטת המשנ"ב המובאת לעיל בדיני

---

[87] ואף אם היא בתחום של הר נוף כמבואר לעיל, אך כיון שהניח עירוב תחומין כדי להיכנס לבית וגן, אין לו את התחום של הר נוף, אלא של בית וגן.

[88] ועדיין צ"ע דמ"מ הצד הצפוני של רח' הר"ש שאולזון והרמ"מ משקלוב נמצאים מחוץ לתחום.



מרכז העיר, שממלאים רק עד רוחב ד׳ אלפים, היינו כשאי אפשר למלאות כל החלל, אבל כאן לשיעור חזו״א הכל תוך אלפיים]. ואע״פ שיש מקום קטן בין בית וגן לקרית יובל [כמוסומן במפה בין גושי השכונות] שהשקע עמוק יותר מאלפיים, מ״מ אם נמדוד מהצדדים [מיפה נוף ומקרית יובל] יוצא שכל נקודה בחלל היא תוך אלפיים לקצה כלשהו מהשכונות. ובכה״ג דעת הרבנים שנחשב תוך אלפיים וממלאים את כולו. נמצא שלשיטות שקשתות מחברות יתכן מאוד שממלאים את כל הקשת הזו שמגבעת שאול לעין כרם, אפילו לפי המשנ״ב [דהיינו לשיעור חזו״א], וא״כ יש להקל ללכתלרוב הר נוף בלי עירוב תחומין. ורק כדי ללכת לסוף הר נוף נצרך עירוב. [אמנם עדיין יש מקום להחמיר לשיטות שאין ממלאים שקע ברגל הקשת בפנ״ע, דלפ״ז אין ממלאים כלל בשקע זה, שהוא חלק מקשת גדולה המגיע עד עטרות].

וגם היוצא מיפה נוף, שכאמור תחומו מגיע רק לחצי הר נוף[89], יניח עירוב תחומין בהר נוף, וברוב המקים צריך לישן בליל שבת בביתו, ורק בבוקר ללכת להר נוף.

ב. מבית וגן להר נוף, יניח עירוב תחומין בהר נוף וישן בבית וגן, וילך דרך רח׳ עוזיאל, שדרות הרצל, ומשם לשביל שביפה נוף דרך היער[90]. ולא דרך צומת הפסגה או מרח׳ שחראי, שבהם יש קטע שהוא מחוץ לאלפיים [לשיעור רח״נ] ומחוץ לעיר שלן בה[91].

---

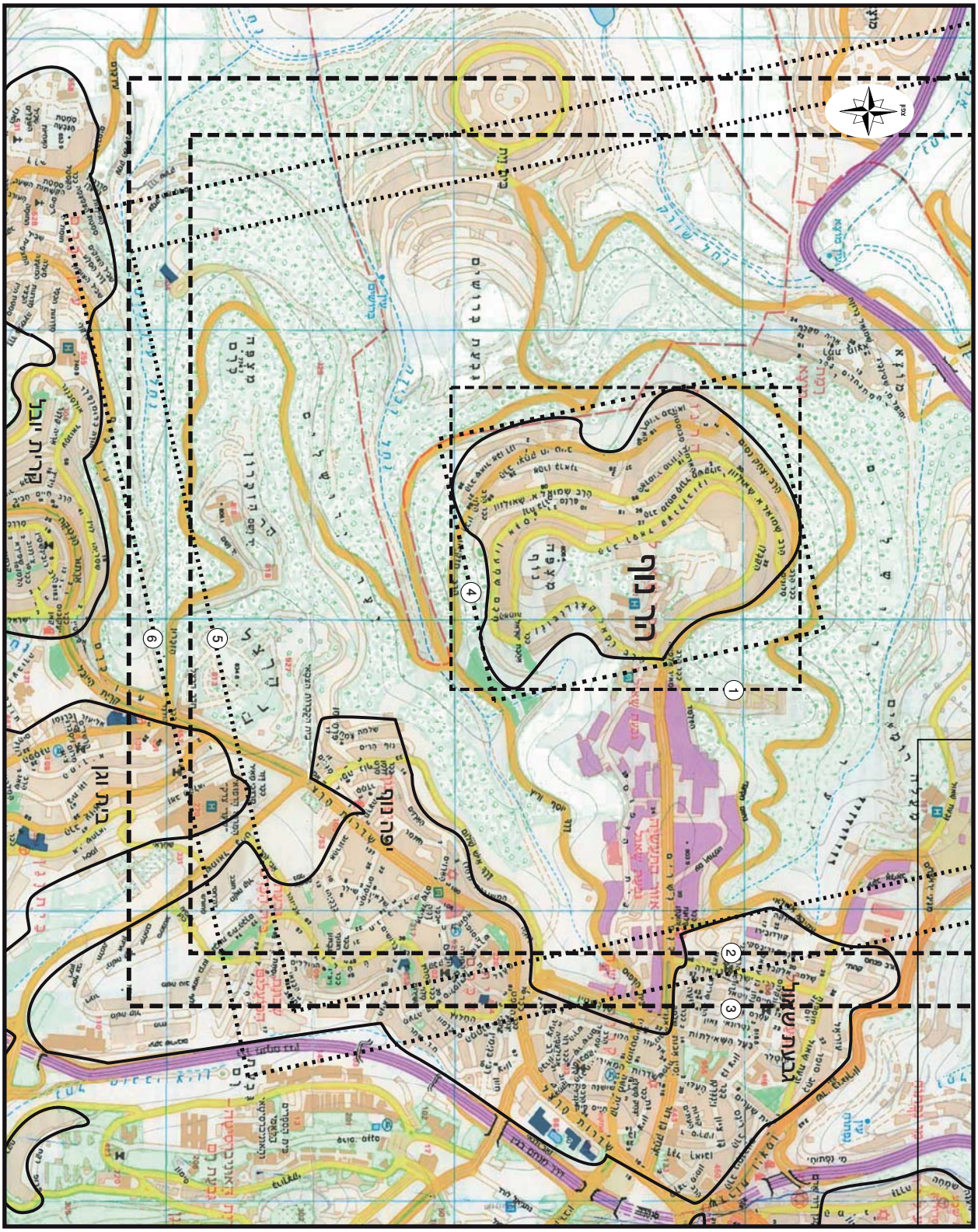
[89] כלפי היוצא מיפה נוף יש ממה נפשך להתיר את החצי, או מצד שקשתות לא מחברות ומודדים מקו המתוח מגבע״ש ליפה נוף, או מצד שקשתות מחברות ויפה נוף היא גג הקשת. אמנם עדיין צ״ע לפי צד זה אם רק הצד המערבי של יפה נוף הפונה אל החלל הוא נקרא גג הקשת.

[90] הדרך פשוטה. היציאה מהר נוף היא רק מרח׳ כנפי נשרים והוא מתחלף לימין אבות, והפניה הראשונה לשדרות הרצל זה רח׳ פרבשטיין, מיד כשמתחילים בתי המגורים, ליד מאפית אנג׳ל.

[91] ביאור החישובים לדין זה, נתבאר באריכות לעיל (דף קודם) שיש ממה נפשך להתיר, ע״ש.

מפה 5 – הר נוף

1. ריבוע לפי ריבוע עולם. 2. גבול התחום לריבוע עולם, שיעור רח"נ. 3. כנ"ל לשיעור חזו"א. 4. שתי צלעות ישרות בדרום ובמזרח, וריבוע לפ"ז. 5. גבול התחום לריבוע הנ"ל, שיעור רח"נ. 6. כנ"ל לשיעור חזו"א.





גבעת מרדכי

שכונת גבעת מרדכי אשר בתוכה נמצאת ישיבת חברון, אינה מחוברת בחיבור בתים לשום שכונה סביבותיה. רק חלק מהשכונה מובלעת בקשת של שכונת מרכז העיר, והיינו תוך קו היתר החלקי מתוך הקשת הגדולה, לפי שיטת החזו"א שממלאים כל האלפיים שבעומק הקשת, [משא"כ למשנ"ב שיתר חלקי הוא רק עד רוחב ד' אלפים, לא נכנסת גבעת מרדכי בקשת[92]]. וא"כ מי שנמצא בחלק המזרחי של השכונה נחשב כשובת בעיר כי הוא תוך הקשת של העיר. וכן אם קשתות מחברות, מתחברת גבעת מרדכי לעיר, אך קי"ל להחמיר בחיבור קשתות, וגם כלפי הנמצאים בחלק המזרחי לד' המשנ"ב אינם בתוך מילוי הקשת, לכן כדי ללכת מגבעת מרדכי לרוב השכונות צריך עירוב תחומין כדלהלן.

אבל להיפך, כלפי השובתים בשכונות מסביב, נמצאת גבעת מרדכי תוך התחום לרוב השכונות, ולכן מהשכונות אל הגבעה מותר ללכת באופנים דלהלן.

ולפ"ז יש אפשרות קלה לאנשי גבעת מרדכי להניח עירוב תחומין, כי כמעט בכל מקום אפשר לבקש ממי שאוכל אצלו שיניח את העירוב בביתו, ולא צריך לחפש אדם כלשהו בשכונה אחרת הנמצאת בדרך.

שביתה במקום אכילה בלי עירוב

ונראה עוד שאם הולך לאחת השכונות לאכול סעודת שבת, יכול לחשוב ששביתתו תהיה במקום אכילתו אף בלי להניח דבר, שהרי זה מקום פיתא שלו. דבאמת יש להסתפק בכל אדם היכן נקבעת שביתתו בסתמא. והנה בגמ' (דף ע.) מבואר שבסתמא השביתה במקום פיתא, ובגדרים של דיני דיורים האוסרים לגבי עירובי חצרות, שאם אנן סהדי שלא היה רוצה לאכול במקום פיתא, אלא היה מעדיף לאכול במקום לינתו, רק מחמת ההכרח הולך לאכול שם, נקבעת שביתתו במקום לינתו. אמנם נראה דמ"מ יכול לקבוע שמקום פיתא שלו עיקר, וצ"ע.

עוד יש להסתפק במי שנמצא בביתו של כל השנה, רק באופן חד פעמי אוכל חוץ לביתו, כגון בשבת שבע ברכות, דלגבי עירובי חצרות יש לומר שלמרות שניחא ליה לאכול במקום פיתא, מ"מ אוסר גם במקום לינה [ואוסר בב' מקומות], דלא עקר מדירתו הקבועה, ועוד דלא גרע מההולך לשבות אצל בתו שאוסר בביתו למרות שלא נמצא בו. אבל לגבי תחומין צ"ע היכן יקבע שביתתו, דאין שביתה בב' מקומות. ונפק"מ כאן בבחורי ישיבת חברון שמתארחים בסעודות שבת ברחבי העיר וחוזרים לישיבה, האם שביתתם נשארת בישיבה, או שמא נקבעת במקום פיתא. ומ"מ נראה שיכולים במחשבתם לקבוע שביתתם במקום פיתא גם בלי לזכות באוכל ולהניח שם עירוב, דסוף סוף זה מקום פיתא אע"פ שאין זה עקירה מהישיבה. ואפשרשזה דוקא כשאוכלים שתי סעודות שהם רוב אכילתם בשבת. וצ"ע.

ריבוע השכונה

---

[92] אולם למשנ"ב ברגל הקשת עצמה יש קשת, מגבעת הורדים לגונן ט', ונכנס בה קטע מגבעת מרדכי. אלא שיש לדון אם ממלאים קשת נוספת לרגל הקשת, ובמד"א צידדנו שממלאים. ואין זה דומה למה שכתב בספר מחנה ישראל (_) למתוח קשתות קטנות בתוך קשתות גדולות, משום שכאן אנו מדברים למשנ"ב שכל קטע זה מחוץ לקו מילוי הקשת הגדולה.

לפי ריבוע עולם [לשיטות שתמיד מרבעים לריבוע עולם כשיטת הגר"ז והחיי אדם], יוצא ריבוע גדול יחסית, ואעפ"כ אין בו תועלת כ"כ גדולה, כי בכל זאת הוא יוסיף רק חלק מבית וגן. אבל לכאורה גבעת מרדכי היא כמין מלבן וקובע ריבוע לעצמו באלכסון רוחות העולם. אמנם כשנדקדק בצלעות המלבן אין שום צד ישר לכל האורך, ולפ"ז ג"כ יתעורר ספק שהצלע המזרחית לא מכוונת לצלע המערבית, ואז יתעורר ספק איזה צד יקבע את הריבוע [ולמסקנת החזו"א בספק חוזרים לרבע לריבוע עולם]. וצ"ע למעשה[93].

מפות ותצלומי אויר שאינם מדויקים

יש לציין דבר שהתגלה עכשיו בבדיקת התחום של שכונה זו, שאפילו המפה הידועה כמדויקת (מ. מ. י.) ואפילו התצלומי אויר (תוכנות לוין), לא סימנו נכון את גבולות הבתים הנוגע לענינינו. וזאת משום שקצה השכונה בנוי על מחלף כביש בגין העובר במנהרה, וכיון שבמפות חשוב יותר לסמן את הכבישים לא סימנו את הבתים שבאזור בשטח של כ100 מטר. ואפילו בתצלום טשטשו את הבתים כדי שיהיה נראה הכביש שבתוך המנהרה. תגלית זו עוררה כמה חידושים למתעסקים בתחום, כמבואר בהערה[94].

מדבר זה יש ללמוד, שכאשר עוסקים במדידת התחום, לא מספיק להכיר את המפות אלא צריך ג"כ לבחון את המציאות בשטח. ובפרט כשמדובר על גבולות מדויקים[95].

כמו"כ ידוע שענף הבניה בשנים האחרונות מהיר וגדול מאוד, והמפות לא מספיקות להתעדכן מכל השינויים. ועוד הם אומרים שמכאן ולהבא אינם מעדכנים את המפות המודפסות[96], ולפיכך כמעט שאי אפשר כיום למדוד התחום לפי מפות בלבד.

גבול התחום ללא עשיית עירוב תחומין

א. למי ששובת בגבעת מרדכי, התחום לצד מזרח ודרום כולל כמה שכונות שאינן חרדיות כגון קטמונים, גבעת הורדים והאורנים ועוד כמה גבעות, אבל כיון שאין נפק"מ כ"כ ללכת לשכונות אלו, אין צורך לחשב את התחום המדויק. [והוא משתנה מאוד לפי כיוון ריבוע השכונה כנ"ל].

ב. התחום לצד צפון כולל את שכונת ניות וחלק מגבעת רם, וגם בזה אין צורך כ"כ.

---

[93] כיון שאין בנידון זה נפק"מ גדולה, לא הארכתי.

[94] החידושים הנולדים מתגלית זו, א. הגבול של השכונה התארך בכ100 מטר, וכן התחום גדל, והוא כולל עוד חלק משערי צדק, ורחובות נוספים בקצה בית וגן. ב. לגבי הבלעות במדידת התחום של מרכז העיר, וכן בתחום של בית וגן, נוסף עוד יותר מ100 מטר בהבלעות [משום שהתברר שיש ג"כ עוד בתים בתחתית השכונה בקצה רח' הלר]. ג. בתים אלו נכנסים בתוך קשת מבתי בית וגן לבית הכרם, ולפ"ז לשיטות שקשתות מחברות מתחברת גבעת מרדכי לבית וגן.

[95] הנני לציין שאע"פ שבדקתי הרבה מקומות, והיו כמה וכמה דברים חדשים שלא היו ידועים לעוסקים בתחומין, מ"מ לא עלה בידי לחזור ולבדוק בכל מקום ומקום, ויש מקומות שהסתמכתי על הידיעות המקובלות אצל המומחים.

[96] לדוגמא, במפת ירושלים של המרכז למיפוי ישראל, חסר רחוב שלם חדש בקצה בית הכרם בפינה הסמוכה; לגבעת מרדכי. כמו"כ בתחתית בית וגן לא מסומנים הרבה בנינים חדשים וכן בין רמת דניה לבית וגן. ובקצה רמת שלמה חסרים שני רחובות. במפת העיריה המודפסת מתעדכנים הרחובות החדשים, אבל הקנה מידה אינו מדויק כלל.



ג. התחום לצד מערב לכיוון שכונת בית וגן, יש בו נפק"מ גדולה, ובעיקר בהליכה לבית החולים שערי צדק הנמצא על גבול התחום. ויש הבדל אם מרבעים לריבוע עולם, או באלכסון כצורת השכונה. והנה רוב בית וגן בתוך התחום בין לריבוע עולם ובין לריבוע עצמי (עי' הערה[97]), אבל שערי צדק נמצא תוך התחום רק לפי ריבוע עולם, אבל לריבוע האלכסוני רק מקצת ממנו תוך התחום[98].

אפשרויות ההליכה עם עירוב תחומין

כאמור אנשי גבעת מרדכי צריכים להניח עירוב תחומין בהליכתם כמעט לכל מקום [חוץ מרוב בית וגן], אבל כיון שהם תוך התחום של קצה השכונות הסמוכות, אינם צריכים לדין עיר שלן בה בגבעת מרדכי, ויכולים כבר בלילה ללכת למקומות הסמוכים, ואף לחזור כשירצו.

א. יכול להניח עירוב תחומין בשכונות מרכז העיר בכל מקום שהוא, ומותר ללכת לכל שכונות מרכז העיר, ולכותל המערבי, וכן לגבעה הצרפתית ולרמת שלמה שנמצאים בתחום העיר.

מותר ללכת לשכונות רוממה וסביבתה, אבל לכתחילה צריך בשביל זה להאריך דרכו ולהיכנס לעיר במקום המוגדר גג הקשת [כלומר תוך קו היתר למשנ"ב או לחזו"א] ואח"כ יכול ללכת לרוממה[99].

---

[97] לריבוע עולם מגיע התחום לשיעור רח"נ עד סוף רח' הרב פרנק, וכולל את רח' עוזיאל ולא את רח' הפסגה. ולשיעור חזו"א כולל הכל עם רח' שערי תורה, וברגמן. ולפי הריבוע האלכסוני, לשיעור רח"נ כולל את הרב פרנק ורוב הפסגה עד שליש מביה"ח שערי צדק, ולשיעור חזו"א כולל את כל בית וגן ורוב רמת שרת.

[98] לריבוע עולם לשיעור רח"נ מסתיים התחום באמצע שערי צדק, [ואין להאריך ע"י הבלעת קצה בית הכרם, כי כלה מידת התחום בתוך שקע]. ולריבוע האלכסוני, לשיעור רח"נ מגיע רק לשליש ביה"ח, ולשיעור חזו"א עד קרוב לסוף ביה"ח, אבל הכניסה הראשית נמצאת ממש על הגבול. והנה הבעיה כאן שבזוית זו כמעט אין מה להבליע, כי גבעת בית הכרם מאורכת בזוית זו, והתחום לא מגיע לסוף [הלשונית של] השכונה. ואע"פ שיש איזו בליטה לצד מערב (ברח' רימון) שיתכן שהקצה שלה מובלע בתחום, מ"מ זה בתוך קשת (מרימון עד פרחי חן ביפה נוף) וכיון שחלל הקשת כעיר ממש, אי אפשר להבליע תחום שמסתיים באמצע החלל.

[99] הנה שכונת רוממה היא רגל הקשת, ולדעת המשנ"ב גם כל אזור שכונת עץ חיים הכולל את הרחובות הראשיים, הוא רגל הקשת, ולעומת זאת ההיתר ללכת מגבעת מרדכי [כשהניח עירוב תחומין בעיר כנ"ל] הוא רק מכח שהוא מאנשי גג הקשת שמותר להם ללכת בכל האלפיים הסמוכים לקו היתר של מילוי הקשת [כמופיע במפת מרכז העיר, ראה שם]. וא"כ אע"פ שבתור אנשי הגג יכול ללכת גם בכביש בגין עד רוממה, מ"מ אם יכנס ישר לרוממה, נמצא שבכלל לא היה רגע אחד בשבת זו בגוף העיר בחלק של הגג. וכיון שקביעות אנשי הגג והרגל היא לפי מה שנמצאים בעיר, מתברר שהוא מאנשי הרגל ולא מאנשי הגג, וא"כ הליכתו מגבעת מרדכי לא היתה בהיתר.

לכן צריך להיכנס לפחות רגע אחד לגוף העיר בגג הקשת, ואח"כ יהא מותר ללכת לרוממה [אפילו דרך החלל שבקשת, משום שרוממה בתוך אלפיים לגג]. אמנם יש מקום לומר שגם בלא"ה נקבע דינו כאנשי הגג, כיון שהיה בגבעת מרדכי במקום שהוא בהכרח בתחום הגג ולא בתחום הרגל, ואע"פ שבסוף נכנס לרגל ולא לגג, י"ל שנכנס רק בתור תוך תחום הגג, ולא שהוא מאנשי הרגל, וכניסתו לא תבטל את דינו למפרע. ונתחבטו בזה הרבנים וצ"ע למעשה.

והנה אם יכנס ברח' שרי ישראל או תורה מציון, הצבי, המאסף [כל בתי המגורים עד התחנה המרכזית] י"ל שלדעת החזו"א נחשב גג הקשת. ואם הולך דרך בגין ונכנס ראשון למקומות אלו, הרי זה מותר. אבל לדעת המשנ"ב גג הקשת הוא קטן וצריך להיכנס לתחילת רח' אגריפס (הסמוך לשכונת מחנהיהודה, מקביל ליפו). ויתכן שלפי"ז יותר קצר ללכת דרך רח' הרב הרצוג, שדרות בן צבי (ליד שכונת רחביה), ולהיכנס רגע במקום כלשהו ברחביה או בשערי חסד (עד אגריפס), ויכנס רק משהו עד בין הבתים וימשיך בדרך שירצה.

וכן מותר ללכת לגבעת שאול, אך בשביל זה צריך להיכנס לעיר כנ"ל, ואח"כ לצאת דרך שכונת רוממה[100].

ב. יכול להניח עירוב תחומין בבית וגן, ומותר ללכת לשערי צדק ולרמת שרת ומלחה [ללא חשש שמא הם נמצאים מחוץ לתחום[101]]. וכן יכול ללכת לקרית יובל, ולבית הכרם, אבל לא לגבעת שאול, [ולגבי עין כרם ראה הערה[102]].

ג. יכול להניח עירוב תחומין בבית הכרם או גבעת שאול, וללכת לשערי צדק ובית וגן [כמעט כולה], וכן ללכת לחלק משכונת הר נוף [כשיעור המבואר בדיני הר נוף, לגבי אנשי גבעת שאול], ולשכונת רוממה ומטרסדוף, [ולכל אלו ילך דרך כביש שמואל בייט הסמוך לבית הכרם או מכביש בגין בלבד[103]]. אמנם באופן זה אם נמצא בקצה הדרומי של גבעת מרדכי, יתכן שצריך ללון בליל שבת בשכונה זו, ורק ביום ילך לדרכו, כדי שיהיה לו דין עיר שלן בה[104].

ד. להליכה להדסה עין כרם, בפשטות אין דרך אפילו ע"י עירוב תחומין, כי בשביל זה צריך להניח עירוב תחומין בקרית יובל, והמרחק עד קרית יובל יותר מאלפיים. אמנם לפי חישובי ההבלעות לשובת בקרית יובל [שיכול להבליע את בית וגן או מלחה כמבואר לעיל] והתחום מגיע עד לרוב גבעת מרדכי, יכול להניח עירוב תחומין בקרית יובל, וללכת דרך בית וגן [ולא כביש הרצוג ליד קטמון]. ואם נמצא בחצי המזרחי של גבעת מרדכי, רצוי ללון בליל שבת בגבעת מרדכי וללכת רק ביום[105]. אבל לפי מה שהתחדש שלפי שיעור חזו"א קרית יובל מחוברת לבית וגן, יכול להניח עירוב תחומין כנ"ל וללכת בכל דרך ואפילו בליל שבת [וא"צ עיר שלן בה, כי כל גבעת מרדכי בתחום בית וגן], ואם יסמוך על העירוב תחומין שעשינו המשותף לקרית יובל ובית וגן [כמופיע בסוף החוברת], יועיל לכו"ע להתיר הכל כנ"ל.

ה. השכונות שאי אפשר להגיע אליהן אפילו עם עירוב תחומין, שכונת רמות [וחלק מהר נוף] בלבד. [מלבד השכונות המרוחקות].

תחום השובתים בשכונות הסמוכות כלפי שכונה זו

---

[100] כיון שגבעת שאול נמצאת בתוך התחום של רוממה שהיא רגל הקשת, ולא בתחום של גג הקשת, בפרט לדעת המשנ"ב שקו היתר קטן כמבואר לעיל. לכן כדי להגיע לגבעת שאול צריך שיצא משכונת רוממה מרח' המ"ג ואולי גם מירמיהו, שהם ודאי רגל הקשת, וכדי להגיע לרגל, צריך שיהא לפני כן בגג כנ"ל בהערה הקודמת. אמנם אם גג הקשת כחזו"א ולפי שיעור חזו"א (לקולא), ולפ"ז רגל הקשת היא רק בקצה רוממה, א"כ גם תחום הגג כולל את רוב גבעת שאול (כמסומן במפת מרכז העיר), ולפ"ז יתכן שאם ילך ישר לגבעת שאול [בלי להיכנס לרוממה] אפשר לדון אותו כל הזמן כאנשי גג הרגל.

[101] כמבואר לעיל שללא עירוב תחומין אי אפשר להגיע לחלק ממקומות אלו, לפי חלק מהשיטות והחישובים, וע"י עירוב תחומין יוצא מידי חשש. ויכול להתנות שאם אינו צריך עירוב שלא יחול העירוב, [וירויח בזה שאם בטעות ילך גם לכיון אחר, לא יקלקל בעירובו].

[102] אם קרית יובל מחוברת לבית וגן, ממילא נמשכת השביתה של עירוב התחומין עד עין כרם, ולפ"ז מותר ללכת לעין כרם, ואפילו עד ביה"ח הדסה שנמצא בתוך אלפיים לעין כרם. אבל אם נחשוש שקרית יובל אינה מחוברת לבית וגן (ראה משנ"ת בדיני קרית יובל), מותר ללכת רק לקרית יובל שהיא בתחום בית וגן, ולא לעין כרם. ואם יסמוך על עירוב התחומין שעשינו במשותף לבית וגן עם קרית יובל [כמבואר בסוף החוברת], יהא מותר ללכת עד הדסה גם אם השכונות לא מחוברות.

[103] למעט דרך שדרות בן צבי (ליד רחביה), שאינו בתוך אלפיים לשכונת בית הכרם.

[104] כיון שקצה גבעת מרדכי מחוץ לאלפיים מקצה גבעת בית הכרם. ומש"כ בלשון יתכן, כי לכאורה לאחר חשיבו הריבוע, בין ריבוע עולם ובין לכיוון הצלע המזרחי, ובין לפי חיבור קשתות, יוצא שגבעת מרדכי בתוך התחום. ועי' לקמן בקטע הבא אות ג'.

[105] משום שחצי זה יתכן שהוא מעבר לתחום של קרית יובל, וההיתר להיות בו הוא רק ע"י דין עיר שלן בה. וכשיוצא מגבעת מרדכי, יצא לכיוון כביד בגין ולא דרך רח' הרצוג.



א. השובתים במרכז העיר, מותרים ללכת דרך רח' בן צבי, חיים הדר, ולא דרך שכונת רוממה דרך כביש בגין[106], כי אמנם גבעת מרדכי נמצאת בתוך התחום של העיר, אך כיון שהעיר עשויה כקשת גדולה וממלאים רק חלק ממנה, נמצא שהיוצא מהעיר מעבר לקו המילוי [ה"יתר"], יוצא מרגל הקשת שהתחום שלה נמדד ממקום הרגל, ומותר רק עד אלפיים למרות שהולך סמוך לאורך קו היתר של הקשת, שהוא נחשב כגבול העיר רק ליוצא מגג הקשת וא"כ אינו יכול להגיע לגבעת מרדכי. אלא צריך לצאת דרך המקומות המוגדרים גג הקשת. לדעת המשנ"ב הגג מסתיים באמצע שכונת מקור ברוך [או בסופה], והיוצא משרי ישראל והלאה יוצא מהרגל. ולדעת החזו"א גם שרי ישראל ויפו [עד התחנה המרכזית] נחשב גג הקשת (כמסומן במפת מרכז העיר).

אמנם גם אם יצא מהרגל מותר לחזור ולהיכנס רגע אחד לגג הקשת [בין הבתים, ולא רק בחלל היתר] ויקבל שוב את תחום הגג. ולכן ילך רק דרך רח' בן צבי, ואם יצא משרי ישראל יכנס אח"כ באחד הרחובות ליד מחנה יהודה [בין רח' אגריפס לסוף שכונת רחביה] שיהיה מותר להמשיך אח"כ לכל גבעת מרדכי[107].

ב. מבית וגן, רמת שרת ומלחה, אפשר ללכת, לכל שכונת גבעת מרדכי, בכל הדרכים הקרובות ללא עירוב תחומין.

ג. מגבעת שאול ובית הכרם, אפשר ודאי ללכת לחלק מגבעת מרדכי, כולל ישיבת חברון. אבל החצי הדרומי מזרחי [הסמוך לרחביה], יתכן שהוא מחוץ לאלפיים אמה, והדבר תלוי בצורת חישוב הריבוע לשכונות גבעת שאול ובית הכרם, ועי' הערה[108]. ונראה שלמעשה יש להקל שמותר ללכת לכל גבעת מרדכי[109].

ד. מקרית יובל, עין כרם, נראה שאפשר ע"י הבלעות כמבואר לעיל. ובפרט אם הן מחוברות כנ"ל.

ה. מקרית מנחם, עיר גנים, לכאורה אפשר רק ע"י הנחת עירוב תחומין בבית וגן.

---

[106] לשיטת החזו"א הבעיה רק כשיוצאים מרוממה, ולמשנ"ב הבעיה גם ליוצא מרח' שרי ישראל כשהולך דרך כביש בגין.

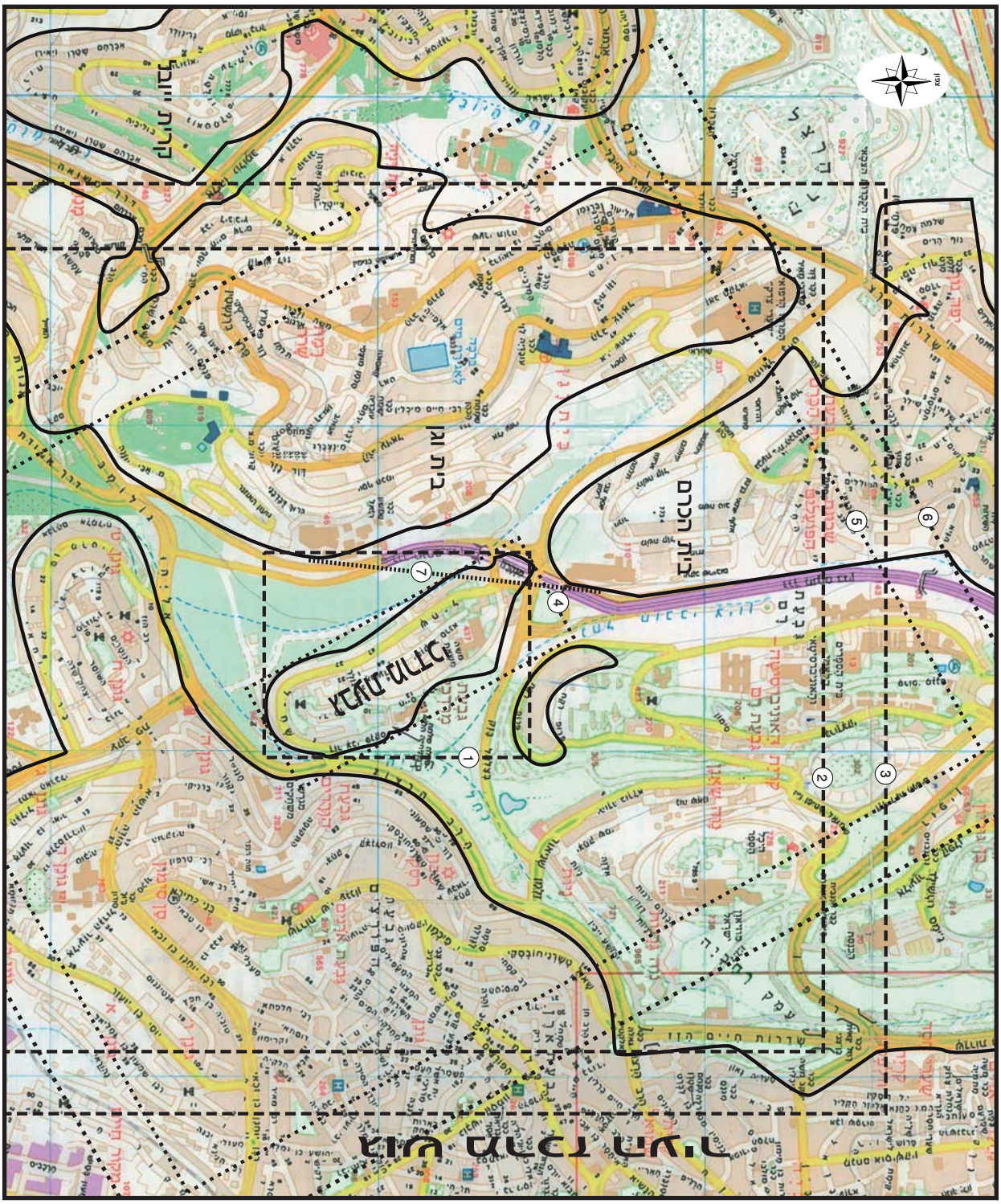
[107] אחרי שיצא ממקום זה, יכול ללכת גם לכביש בגין, אבל אין טעם מפני שזה מאריך את הדרך. אבל יכול ללכת בכביש בצלאל בזק, הסמוך לישיבת חברון.

[108] אם הריבוע של גבעת שאול ובית הכרם לפי הצלע המזרחית, כל השכונה תוך אלפיים [מפני שהיא בפינת ריבוע התחום ובפינה התחום מתארך], וכן לפי ריבוע הצלע הדרומית. ולפי ריבוע עולם ג"כ לפי שיעור חזו"א כל השכונה בתוך התחום, ולשיעור רח"נ צריך קצת הבלעות. ויש מעט להבליע, וצריך בדיקה. ורק לפי הצלע המערבית, התחום מסתיים באמצע גבעת מרדכי. וראה במפת גבעת שאול.

[109] כיון שא"צ לחוש כ"כ לריבוע לפי הצלע המערבית כמבואר לעיל בדין גבעת שאול. ורק חסר לריבוע עולם לשיעור רח"נ. וכנגד זה יש צד שקשתות מחברות, ויתכן שקצה של שערי צדק מובלע בקשת של גבעת בית הכרם – יפה נוף, וא"כ גבעת שאול מתחברת לבית וגן כמבואר לעיל בדין גבעת שאול. ובצירוף שלפי שיעור חזו"א מותר גם לפי ריבוע עולם, יש להקל.

מפה 6 – גבעת מרדכי

1. ריבוע לפי ריבוע עולם. 2. גבול התחום לריבוע הנ"ל, שיעור רח"נ. 3. כנ"ל לשיעור חזר"א. 4. ריבוע אלכסוני לפי צורת השכונה. 5. גבול התחום לריבוע הנ"ל, שיעור רח"נ. 6. כנ"ל לשיעור חזר"א. 7. מילוי קשת מית וגן לבית הכרם, לשיטות שקשתות מחברות, וכולל קצה קטן מגבעת מרדכי





רמת שלמה

חיבור לעיר

כדי לדון על דין התחום של רמת שלמה, ראשית יש לדון האם היא מחוברת לעיר או לאיזה שכונה בסביבתה. והנה אם מצד חיבור של רצף בתים, שהוא החיבור הקובע את גבולות הדין "עיר" בהלכות תחומין, אין לרמת שלמה חיבור לאף שכונה. מסנהדריה המורחבת [שהיא השכונה הכי קרובה מהעיר], המרחק כ-300 מטר [במרחק אוירי, שהוא עוד פחות מהמרחק הקובע לענין תחומין]. וגם משועפט הערבית אין חיבור בתים, [אמנם יש שהיו סבורים שיש חיבור ע"י איזה מבנה, אך הוא אינו משמש למגורים, וגם עמו עדיין יש מרחק ניכר. ומבית המגורים האחרון ברמת שלמה עד הבית הראשון בשועפט הערבית יש כ-200 מטר, שהוא יותר מכפול מהמרחק המפסיק לענין תחומין [81 מטר לשיעור חזו"א לקולא].

בספר מחנה ישראל (עמ'_) כתב לדון שיש חיבור אם נסבור שקשתות מחברות, דהיינו שעיר קטנה הנכנסת לחלל הקשת של העיר הגדולה, נעשית עיר אחת, שלפ"ז כיון ששועפט וכל המשך הישובים הערבים מחוברים למרכז ירושלים ע"ז [כי אם נמתח קו מהגבעה הצרפתית לסנהדריה המורחבת יכנס קטע קטן משועפט, ושועפט מחוברת להמשך ארוך של ישובים ערביים], נמצא שנעשה במקום זה חלל קשת גדולה שרחבה יותר מד' אלפים אמה, ואין ממלאים את כולה אלא את מקצתה, במקום שהרוחב פחות מד' אלפים אמה, ומקום זה כולל לפחות חלק מרמת שלמה, וממילא גם רמת שלמה מתחברת להיות עם עיר אחת מרכז העיר.

אולם כידוע נושא חיבור ע"י קשתות אינו דבר מוכרע, מפני שהחזו"א שחידש צד זה הוסיף (בסוגרים) שהדבר צריך הכרע, ומרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הורה [לגבי תל אביב] שלא להקל בחיבור כזה כמובא בספר דרור יקרא (עמ' תקמ"ב) וכן שמעתי מבעמח"ס מחנה ישראל שלאחר הדפסת הספר הורה הגריש"א להחמיר בזה, וכן תלמידי החזו"א לא מקילים למעשה. וא"כ ה"ה כאן יש להחמיר שאין רמת שלמה מחוברת לעיר, וצריך עירוב תחומין כדי ללכת לעיר[110].

עוד כתב בספר מחנה ישראל (עמ' ע"ה) שיש לדון שרמת שלמה תתחבר לעיר מדין ג' כפרים המשולשים, ואע"פ שאין כאן ג' כפרים נפרדים אלא העיר ושועפט הערבית יוצרים כעין קשת, מ"מ מבואר בחזו"א (סי' ק"י ס"ק י"א וט"ו) שגם בעיר כקשת דנים ג' כפרים המשולשים, ובציור כזה אין בעיה שהעיר האמצעית רחבה מהחלל שביניהם שמיצר והולך מאוד, כיון שאפשר לומר שהעיר האמצעית תיכנס רק עד אמצע החלל, מקום שרוחב החלל כרוחב העיר. אמנם הוסיף שצ"ע אם אפשר לסמוך על המפה לענין הדיוק של דין ג' כפרים [לדעת שהיא נכנסת במרחק שוה לשני הצדדים], אבל כתב לצרף דעת הסוברים שגם בעיר רחבה מהחלל דנים דין ג' כפרים.

---

[110] ובעיקר מה שנקטו המחברים שיש כאן קשת גדולה, הנה כ"ז רק אם קשתות מחברות, דהיינו שבעצם אין רצף בתים ממרכז העיר לשועפט הערבית והמשך הישובים הערביים, מפני שרח' יגאל ידין (כביש 9) מפסיק יותר מקמ"א אמה [81 מטר], אלא שאם נמתח קשת מהגבעה הצרפתית לסנהדריה המורחבת יכנס קטע משועפט הערבית, אבל אם אין קשתות מחברות אין את כל הקשת הגדולה. ונפק"מ שגם השובת בקצה המערבי של רמת שלמה שהוא בתוך היתר הפנימי של הקשת הגדולה, מ"מ אינו ודאי בתוך תחום העיר, דגם זה רק אם קשתות מחברות.

והנה מאחר ונחלקו הפוסקים אם קי"ל כסוברים שבעיר רחבה לא דנים דין ג' כפרים, ומסקנת החזו"א (סי' ק"י ס"ק ט"ו ד"ה ואם) שהרמ"א אוסר[111], ובפרט שהביאור הלכה (סי' שצ"ח ד"ה רפ"ג) והחזו"א (סי') כתבו שדוקא כשהאמצעית נמצאת בצורה סימטרית כנגד החלל שבין הערים [עד מרחק של קמ"א אמה (81 מטר) לכל צד, ולא יהיה אפי' בצד אחד יותר משיעור זה], ובצורת קשת צריך שתהיה בדיוק כנגד נקודת האמצע של החלל שבין שני הצדדים[112], א"כ ודאי קשה לכוין ולומר שמתקיים כאן דין זה, בפרט שלא ברור מהי נקודת האמצע של קשת זו, [והרי זה ספק חסרון ידיעה שצריך להחמיר בו]. ולכן אי אפשר לסמוך כאן על דין ג' כפרים המשולשים, ואינו אפילו צירוף משום שאין זה אלא בגדר אולי אירע שהעיר מכוונת בדיוק לאמצע. וכ"כ בספר דרור יקרא (עמ' תקמ"ו בהערה 44).

כמו"כ חיבור העירוב במקום זה, שעובר על גבי כביש 9, כיון שהוא כביש בין עירוני שעובר כמעט כולו מחוץ לעיר, וגם משמש לשישים ריבוא [ויתכן ג"כ שעוברים בו שישים ריבוא בתוך כמה ימים], הרי הוא רשות הרבים לרוב הפוסקים, ולא מועיל לו עירוב מעיקר הדין [למעט שיטות בודדות], ולכן קשה להסתמך עליו אף לצורך תחומין.

לאור האמור יש להחמיר שאין רמת שלמה מחוברת לעיר, וכמו שמורים הת"ח העוסקים בדבר, וכמ"ש בחוברת "שכונת רמות ותחומה", ובספר "דרור יקרא"[113]. וההולך מרמת שלמה לשכונות אחרות צריך לחשב את תחום שבת אלפיים אמה מקצה רמת שלמה.

חיבור לסנהדריה המורחבת בעירוב פנימי

הנה בשנים האחרונות הוסיפו עירוב על הדרך המובילה [דרך היער] מרמת שלמה לסנהדריה המורחבת, באופן שלא יהיה בעירוב זה את החסרונות שבעירובים הכלליים, וזה ע"י שעירוב זה לא עובר על הכביש, אלא במנהרה שתחת הכביש שאין בה חשש רשות הרבים כלל. אמנם כדי להגיע למנהרה יש צורך לעבור על המדרכה של כביש 9, וכידוע כתבו הפוסקים (רע"א סי' שמ"ה ס"ז שציין לשביתת יו"ט, ועוד כמה אחרונים) שהמדרכה היא חלק בלתי נפרד מרשות הרבים ולא יועיל עליה צורת הפתח, לכן עשו גדרות ממש [שתי וערב] על שפת המדרכה לאורך הדרך הנצרכת (כ30 מטר), ומחיצות גמורות מועילות לגדור אפילו רשות הרבים. כמו"כ לאורך כל הדרך שביער, היקף העירוב צמוד לשבילים כדי שלא יהיה חשש קרפיפות. עוד הוסיפו השקעה גדולה

---

[111] דעת הלבוש והגר"ז שהשו"ע מחמיר כדעת הטור, שאין דין זה בעיר רחבה מהרווח שבין השנים, ודעת הגר"א והתו"ש להקל. ומסקנת החזו"א שהשו"ע סתם ואינו מחמיר, אבל הרמ"א מחמיר. ועי' קרית אריאל (פ"ו הערה נ"ב) שמהמשנ"ב אין ראיה לזה, אבל ממה שלא כתב דין זה משמע שסבר כהגר"א להקל. וצ"ע.

[112] וי"ל שג"ז תלוי בכיוון של מתיחת היתר של הקשת, דלפ"ז מכוונים את הזוית שבו נכנסת העיר האמצעית (עי' קרית אריאל פ"ו הערה מ"ח), וכיון שיש ספק גדול בכיוון מתיחת הקשת, ממילא א"א לקבוע שהעיר מכוונת לאמצע. שו"ר שהרי כל מה שיש כאן קשת הוא ע"י חיבור קשתות כמבואר בהערה לעיל, וא"כ כשבאים לדרך על ב' כפרים במקום חיבור קשתות, אין כאן קשת אלא שתי ערים ורווח קטן ביניהם [מעט יותר מקמ"א אמה] בין הגבעה הצרפתית לשועפט הערבית, וא"כ צריך שהעיר האמצעית [שהא רמת שלמה] תהיה כנגד החלל הזה או לפי ריבוע עולם, ודאי אינו שייך אא"כ נכניס קטן קטן מעיר רחבה, או לפי יחס הערים ואז קשה לדעת מהו היחס. ובכל אופן יש כאן עוד בעיה שהעיר הג' נתקעת בלשון בתי שועפט הבולטת לחלל, ושם היא עדיין לא ממלאת את כל החלל.

[113] יש מקילים בזה, (בעל המחנה ישראל, והגר"מ ברלין שליט"א), וטענתם ע"פ צירוף חיבור ע"י קשתות, ג' כפרים המשולשים, והעירוב. והנה חיבור ע"י קשתות הוא צד חשוב לצרפו, אבל דין ג' כפרים יש בו כמה וכמה ספיקות של חסרון ידיעה והמדידה, וכן העירוב שעל הכביש הראשי ל"מ להרבה שיטות, וא"כ שניהם לא מספיקים לצירוף לקשתות, ואכן בקונטרס מחנה ישראל חזר וכתב שיש מקום להחמיר בזה.



שההיקף יהיה ע"י מחיצות ממש ולא צורת הפתח, מחשש שהיקף הנוסף מחוץ לשכונה נחשב היקף של בקעה ולא של דיורין, ולא מועיל כשרובו צורות הפתח כמ"ש בשו"ע (סי' שס"ב ס"י), [ובפרט זה עדין לא גמרו את המלאכה].

ולפ"ז נמצא שיש היקף מהודר [שאין בו חשש רשות הרבים וקרפיפות] מרמת שלמה עד סנהדריה המורחבת, וכן ההיקף הפנימי של סנהדריה המורחבת [עד רח' ים סוף[114]] אין בו חששות אלו, וא"כ הכל נעשה רשות היחיד אחת. ולפ"ז מי ששובת ברמת שלמה, אע"פ שמדין "השובת בעיר" התלוי רק ברצף בתים, נמשכת שביתתו רק עד קצה השכונה (רמת שלמה), מ"מ מדין "השובת ברשות היחיד" נמשכת שביתתו עד קצה סנהדריה המורחבת (רח' ים סוף), ומשם מתחיל למדוד אלפים אמה.

אבל אין לומר שמאחר ונמשכת שביתתו לסנהדריה המורחבת, והיא מחוברת לעיר ברצף בתים, ממילא גם השובת ברמת שלמה תימשך שביתתו לכל העיר. זה אינו, מפני שהם שני דינים שלא מתחברים יחד, כי הגדרת עיר לא מתארכת ע"י רשות היחיד, שהרי חצר מוקפת לא מרחיבה את העיר לד' החזו"א, וקרפף פחות מבית סאתים לכו"ע לא מאריך את העיר, והרי שבילים אלו הם כקרפף ולא חצר, וא"כ חיבור העירוב לא יעשה את רמת שלמה כחלק מהעיר. כמו"כ דין רשות היחיד לא מתארך ברצף של בתים, דהשובת ברשות היחיד ויש סמוך לה בתים, שביתתו רק ברשות היחיד, ומקצה ההיקף מתחיל למנות אלפיים. וזה פשוט וברור, [לאפוקי ממש"כ באחד החיבורים לצרף עירוב לרצף בתים].

צורת הריבוע לרמת שלמה

כאשר דנים על גבול אלפים אמה של רמת שלמה, יש לבדוק קודם את תוספת ריבוע העיר, שזה נפק"מ גדולה לזויות הנוספות במקומות המעוגלים, וכן נפק"מ גדולה לשכונות הנמצאות באלכסון לריבוע שבכיוון זה התחום מתארך בעוד ארבעים אחוז.

הצורה הפשוטה הכתובה בגמ' ובשו"ע שהריבוע מכוון לרוחות העולם, ולפ"ז נוסף הרבה מאוד, ויוצא הריבוע כמסומן במפה (קו 1).

אמנם כאשר מתבוננים נראה שיש לשכונה צלע דרומית מאוד ישרה, ואע"פ שבקצוות היא מתעגלת מעט, יתכן מאוד שהיא קובעת את צורת ריבוע השכונה. מלבד זה, גם הצלע המערבית ישרה ברובה, והיא ג"כ מקבילה לצלע הדרומית וכפי שנבדק בצילום אוירי, הצלעות מכוונות ממש בזוית של 90 מעלות (כמסומן במפה קו מס' 4), כלומר ששתי הצלעות יוצרות חצי ריבוע, ולכן לכאורה צריך לרבע לפי הצלעות ולא לפי ריבוע העולם.

גבול התחום ללא עירוב תחומין

הנה אם נרבע את רמת שלמה לריבוע עולם, יוצא לפ"ז שיעור התחום לכיוון העיר [כיוון דרום] לשיעור הגר"ח נאה[115] כולל את סנהדריה המורחבת ורמת אשכול, ומגיע עד אמצע שכונת עזרת תורה [עד רח' גבעת משה], (קו 2 במפה). ולשיעור חזו"א עוד כמאתיים מטר וכולל את קרית צאנז ואונסדורף, אך עדין לא מגיע לסוף עזרת תורה, ומגיע כמעט עד כיכר בעלז (קו 3 במפה).

---

[114] רח' ים סוף יש בו חשש רשות הרבים, והוא נפרד מהעירוב הפנימי של סנהדריה המורחבת.

[115] חישוב התחום נעשה בניכוי 6% מחמת המעלות ומורדות שיש באזור זה ע"י ההרים, אולם הוספנו שיעור קרפף לרכס כדעת הרמ"א, ואע"פ שיש חולקים נקטינן להקל. ובפרט שיש לצרף שבדרך כלל לא צריך לנכות כל ה6%, וא"כ בסה"כ חישבנו אלפים אמה פחות 3%.

ולכיוון שכונות רמות (צד מזרח) מגיע התחום לפי שיעור הגר"ח נאה לחצי רמות א' [כיון שהשכונה נמצאת באלכסון לריבוע העולם], ומגיע לקצה קטן משכונת רמות ב' (קו מס' 2). פרט זה חשוב מאוד, שלפ"ז אנשי רמות ב' וג' יהיו יכולים להניח עירוב תחומין ברמת שלמה, עי' הערה[116]. ולשיעור חזו"א נוסף עוד כמאתיים מטר, אך עדיין אינו כולל כל רמות א', וכן ברמות ב' נוסף רק מעט עד רח' עלית הנוער (קו מס' 3).

ואם נרבע לכיוון הצלעות הנזכרות [וכן נראה לנקוט למעשה], יוצא שהתחום לכיוון מרכז העיר מתארך בגבעת התחמושת ומתקצר בעזרת תורה וקרית צאנז. אבל לעומת זאת לפי זוית זו יוצא שקרית עתירות מדע נמצא כנגד העיר, ולפי מש"כ החזו"א שמפעלים אינם חלק מהעיר אפשר להבליע אותם ולהאריך את התחום. [וכיום נבנו שם עוד הרבה בנינים יותר מהמסומן במפה, ואפשר להבליע הרבה] עד שנראה שהגבול יגיע לא פחות מהגבול של ריבוע עולם, ולפ"ז יהיה אפשר לסמוך על גבול ריבוע עולם ע"י ממה נפשך.

וכן לכיוון רמות הגבול משתנה מעט ע"י נטיית האלכסון, ומ"מ בנקודת ההכרעה שהיא מקום הכניסה לשכונות מכביש גולדה מאיר, הגבול שוה לגבול ריבוע עולם[117].

דין הליכה ע"י עירוב תחומין

א. הנה אנשי רמת שלמה מוגבלים מללכת בשבת גם עם עירוב תחומין, ומ"מ עי"ז אפשר ללכת לחצי מהעיר, וזה ע"י שיניח עירוב תחומין בגוש מרכז העיר [בכל מקום שהוא], ומותר ללכת לכל שכונות מרכז העיר, ולשכונות שבתחום העיר שהן גבעת שאול ולרוב קרית משה [בתנאי שילך דרך שכונת רוממה, ועי' הערה[118]], הגבעה הצרפתית והדסה הר הצופים. גבעת מרדכי.

---

[116] כאשר אנשי רמות מניחים עירוב תחומין ברמת שלמה, הרי זו עיר השביתה שלהם, וכדי לחזור לביתם צריך שלפחות מקצת מהעיר וכל הדרך אל העיר של ביתם (רמות) יהיו בתוך אלפיים לעיר השביתה (רמת שלמה) ואז יכולים להמשיך לכל העיר ע"י דין עיר שלן בה [אם היה בלילה בביתו]. אבל אם העיר של ביתם תתחיל מחוץ לאלפיים של מקום הנחת העירוב לא יוכלו לחזור לביתם, ויותר נכון שכל העירוב לא יחול כי הניחו אותו במרחק יותר מאלפיים ממקום האדם.
והנה הכניסה לשכונות רמות א' וב' מחוץ לתחום לשיעור רח"נ, ומ"מ יש ממה נפשך להתיר, כי אם כל רמות מחוברת [עי' מש"כ בדיני רמות] א"כ ברגע שנכנס לבין שני חלקי רמות כבר נמצא בתוך העיר, ולפי הצד שרמות מחלקת לשנים וצריך שהכניסות הנ"ל יהיו תוך התום, הרי לפ"ז אפשר להבליע קטע קטן מרמות א', והתחום מתרחב עד אחרי הכניסות לשכונות. [אמנם לפי הריבוע האלכסוני ולפי שיעור רח"נ או השיעור הקטן, אין כמעט להבליע, וחסר מעט להגיע לכניסות לפי הצד שרמות מחולקת שהוא בעצם אותו צד, כי הבעיה בחיבור היא לשיעור רח"נ. ולפ,ז אין אפשרות שאנשי רמות יניחו עירוב].

[117] ומ"מ נחסר לפ"ז מההבלעות כמ"ש בהערה הקודמת, כי הזוית הזו הולכת לכיוון אמצע השכונה, ולא עוקפת אותה שיהיה כלתה מדתו בסוף העיר.

[118] לכאו' נראה שא"צ לצאת דוקא מרוממה, כי ממה נפשך י"ל שמותר, לדעת החזו"א שקו היתר הוא עד התחנה המרכזית, הרי לפ"ז כל גבעת שאול נמצאת בתוך התחום גם לאנשי גג הקשת, א"כ גם אם יצא ממקום שהוא גג יהיה מותר ללכת לכל גבעת שאול. ולפי המשנ"ב שקו היתר הוא בפנים בשכונת מקור ברוך, א"כ רוב היוצאים שיצאו משרי ישראל ומעלה כבר נחשבים יוצאים מרגל הקשת ומותרים. הנפק"מ היא רק שלא לצאת ממחנה יהודה או מרח' יפו או מרחביה, שאינו דרך בתי המגורים באזור שרי ישראל, כי אז לדעת המשנ"ב יוצא מגג הקשת ואין התחום כולל את גבעת שאול. וא"כ יכול לצאת משרי ישראל וכל אזור התחנה מרכזית, וכן מרח' ירמיהו, והמ"ג] כל מה שמחוץ לקו היתר של המשנ"ב, קו מס' 2 במפת מרכז העיר].



באופן זה מותר ללכת גם בליל שבת, ואין צורך ללון ברמת שלמה, [כי כולה בתוך התחום של מרכז העיר, מקום העירוב תחומין][119].

ב. לכאורה היה נראה שאי אפשר להניח עירוב תחומין ברמות, על מנת שיהיה מותר ללכת לרמות, כי אז צריך להתחשב במידות התחום של רמות ואז היציאה מרמת שלמה לכביש יגאל ידין היא מחוץ לתחום של רמות [שקנה בה שביתתו ע"י העירוב] ומחוץ לעיר שלן בה (כמסומן במפת רמות), אבל מ"מ אפשר להרחיב את התחום ע"י הבלעה של הקצה הצפוני של רמת שלמה, ועי"ז מתארך התחום וכולל את הכניסה[120]. ולכן למעשה אפשר להניח עירוב תחומין ברמות, בין ברמות א' ובין ברמות ב'. **ומ"מ יש מקום להחמיר בזה**[121].

באופן זה צריך ללון בליל שבת ברמת שלמה, ורק בבוקר מותר ללכת לרמות[122], מלבד מי שכל השבת יהיה רק בחצי המערבי של רמת שלמה [לכיוון רמות] שאינו צריך ללון ומותר ללכת בלילה. ואפשר להניח את העירוב בכל מקום ברמות [ונראה שאפשר אפילו לשיטות שרמות מחולקת לשנים[123]]. וכשעושה עירוב זה אינו יכול ללכת לשכונות מרכז העיר, אפילו לא לסנהדריה המורחבת[124].

ג. השכונות שאי אפשר ללכת אפילו עם עירוב תחומין, בית וגן ושערי צדק, קרית יובל, וכל השכונות שאחריהן. וכן להר נוף.

---

[119] אין צורך לדין עיר שלן בה, כי רמת שלמה נמצאת כמעט כולה בתוך אלפיים של העיר. והחלק הנותר יש מקום להתיר כדלעיל.

[120] אע"פ שלגבי דין אנשי רמות כתבנו שאינם יכולים להבליע בצורה זו [ולא יכולים להגיע לרמת שלמה בלי עירוב תחומין, כי הכניסה מחוץ לתחומם], היינו משום החשש שרמת שלמה מחוברת לעיר [אם קשתות מחברות] וכלתה מדתו באמצע העיר, אבל כאן יש ממה נפשך, כי אם רמת שלמה מחוברת לעיר ואין הבלעה, הרי ע"י שלן ברמת שלמה דינו כלן גם במרכז ירושלים, וכל הדרך שביניהם והכניסה לרמת שלמה נמצאת באמצע העיר שלן בה, וכשמסתיים החלל של עיר שלן בה כבר מגיע לתחום של רמות שהניח בה עירוב. כ"כ בקונטרס שכונת רמות ותחומה (פ"ג הערה פ"ז במהדורת תשע"ג).

[121] –

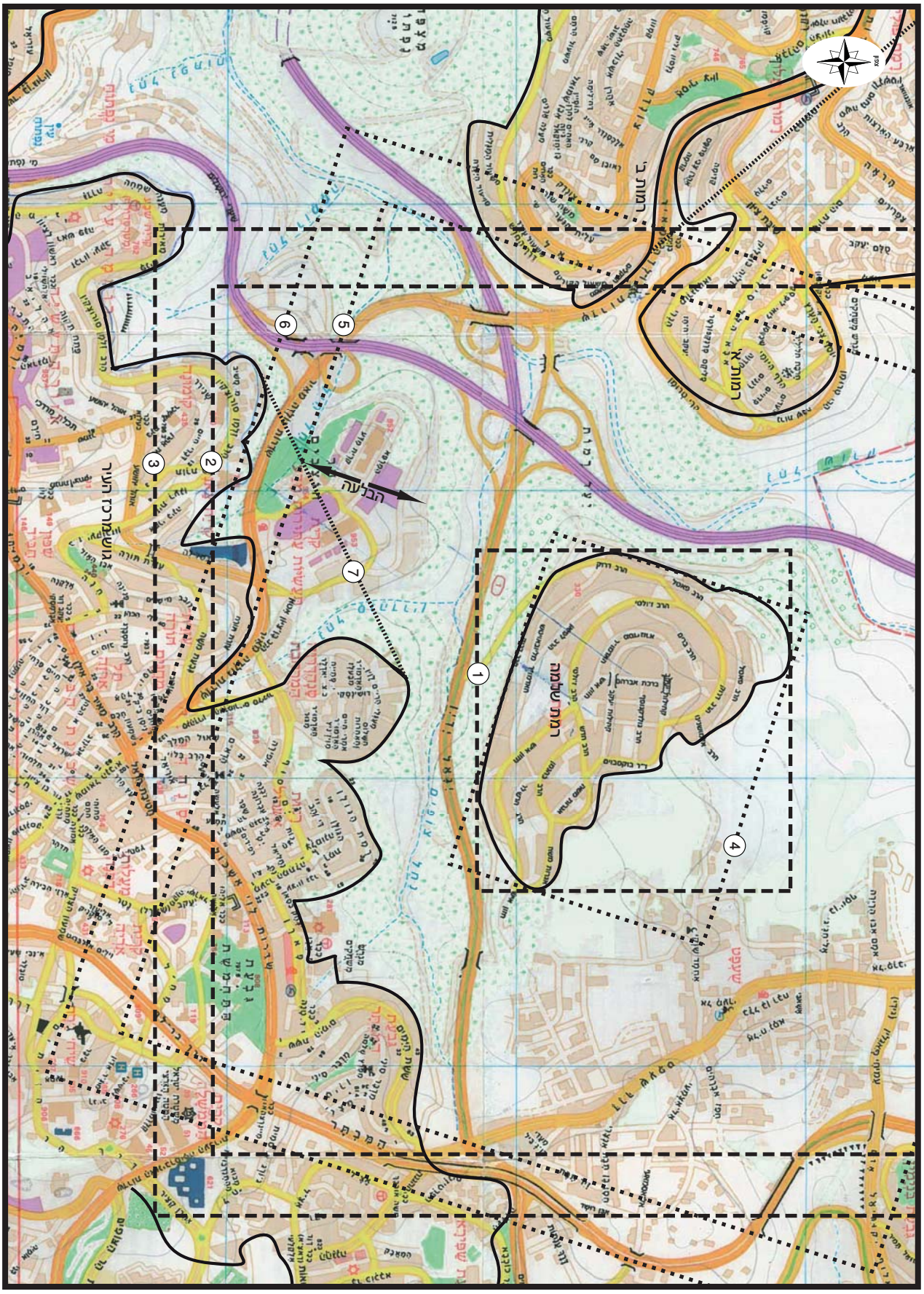
[122] וגם מי שנמצא בחצי המערבי של רמת שלמה [לכיוון רמות], שהוא בתוך התחום. מ"מ כדי לעבור בכניסה לרמת שלמה שהיא בספק מחוץ לתחום, צריך שיהיה לו עיר שלן בה ברמת שלמה. [כמבואר בהערה לעיל שיש חשש שאי אפשר לעשות הבלעה, וכנגד זה צריך עיר שלן בה כדי שיהיה ממה נפשך].

[123] משום שאם מניח ברמות א' פולין וד', התחום מגיע לרמת שלמה ע"י מקצה רמת שלמה הבלעה כנ"ל. ואף אם מניח ברמות ב' או ג', שהן רחוקות יותר, הרי אפשר להבליע את רמות א' ושוב חזר תחומם להיות כמו התחום של רמות א' [פחות ד' אמות של ההבלעה]. ופרט זה אינו כמ"ש בקונטרס שכונת רמות ותחומה (אמנם מי שיחשוש שרמות א' וד' לא מחוברים, לא יניח ברמות ד').

[124] אע"פ שהיא בתחום של רמת שלמה, אך כיון שהניח עירוב תחומין ברמות, קבע שם שביתתו ואין לו אלפיים סביב רמת שלמה. [אלא רק את השכונה עצמה מדין עיר שלן בה].

מפה 7 – רמת שלמה

1. ריבוע לפי ריבוע העולם. 2. גבול התחום לריבוע עולם, שיעור רח"נ. 3. כנ"ל לשיעור חוו"א. 4. ריבוע לפי שתי הצלעות הישרות.
5. גבול התחום לריבוע הנ"ל, שיעור רח"נ. 6. כנ"ל לשיעור חוו"א. 7. מילוי השקע למרכז העיר [עיר שלן בה].





שכונת רמות

חיבור רמות לעיר

הנה גוש השכונות של רמות ודאי מנותק מהעיר מרחק רב, ואין שום חיבור ע"י בתים, ודבר זה מוסכם וברור.

בספר מחנה ישראל (עמ') כתב לדון שיתכן שרמות תתחבר ע"י פגישת ריבועי הערים זה בזה [לפי הצד שפגישת ריבועים מחברים], וכתב שהדבר תלוי בכמה וכמה נידונים, משום שהריבוע של מרכז ירושלים לבד, ודאי שאינו נוגע בריבוע של רמות, אלא שאם ריבועים וקשתות מחברים הרי המרכז מחובר לשועפט הערבית, ויוצא שיש כאן קשת גדולה מהעיר ושרשרת הישובים הערביים במזרח צפון (כמבואר לעיל בדיני רמת שלמה), ובחלל הקשת הגדולה [יותר מד' אלפים אמה] יש למתוח יתר פנימי במקום שאין החלל רחב ד' אלפים, ועי"ז רמת שלמה מתחברת, ושוב למתוח קשת נוספת מקצה רמת שלמה לקצה מטרסדוף, ובקו היתר הזה תכנס פינה קטנה של הריבוע של רמות [אם נחשב לפי שיעור חזו"א], וגם זה רק אם מרבעים את רמות לריבוע עולם.

נמצא שהצד לחבר את רמות בחשבון זה, זקוק לכמה הכרעות בספיקות שלא הוכרעו להלכה. א. רק אם קשתות מחברות, שאז רמת שלמה מתחברת ומאריכה את קשת העיר. ב רק לפי שיעור חזו"א, שהריבוע של רמות גדול, נכנס קצהו לקשת של העיר. ג. רק אם מרבעים את רמות לריבוע העולם נפגש הריבוע בקשת, אבל אם הריבוע של רמות לריבוע עצמה [לפי צורתה] אין הריבוע נפגש. ד. רק אם פגישת ריבוע ג"כ מחבר [ולא רק פגישת עיר עצמה בחלל קשת, שבפגישת ריבוע גם החזו"א הסתפק]. והנה בנידון הראשון אם קשתות מחברות יש סתירה בדברי החזו"א, והורה מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל להחמיר ולהצריך עירוב תחומין [כמובא בדרור יקרא, וכן שמעתי מבעל המחנה ישראל], וכן תלמידי החזו"א מחמירים בזה, וק"ו שיש להחמיר בפגישת הריבוע בלבד, וכל שכן כאן שיש עוד ב' ספיקות, ודאי אי אפשר להקל להחשיב את רמות המחוברת לעיר, ולכן ההולך מרמות לעיר או לכל שכונה אחרת, צריך להניח עירוב תחומין, וגם עירוב תחומין לא מועיל לכל מקום.

חיבור השכונות ברמות זו לזו

רמות עצמה מורכבת מכמה שכונות, שמתחילתן היו מופרדות זו מזו מבחינת הלכות תחומין, מחמת שהיה רווח יותר מקמ"א אמה [81 מטר] בין בניני שכונה אחת לחברתה. אולם במשך השנים הלכו והתחברו השכונות עוד ועוד. וכיום נמצאים במצב שהם שני גושים שכביש רמות מפריד ביניהם, האחד מצד צפון מזרח, הכולל את רמות א' רמות פולין ורמות ד'. וי"א שרמות א' נפרדת[125]. והחלק השני מצד דרום מערב הכולל את רמות ב' רמות ג' ורמות 06[126].

---

[125] בספר "דרור יקרא" (עמ' תק"נ הערה 65, 63) נקט שרמות א' עצמה מחולקת לשתים, וכן רמות פולין מחולקת מרמות א'. אבל בקונטרס "שכונת רמות ותחומה" (פרק ב' סעיף ג') כתב שרמות פולין מחוברת לרמות א', ע"י שיש חיבור אחד ברח' צפרירים, והוא רק לפי שיעור חזו"א. וחיבור שני גם לשיעור הקטן, ע"י ישיבה, אם נחשיב את שלושת הבנינים [שנים של שני ישיבות ואחד בית של ראש הישיבה] כעיר שיש להם קמ"א אמה לכל צד, [והנידון האם כיון שבחורי הישיבה חלוקים במקום לינתם נחשב כל בנין כשני בתים, או שמא כיון שאוכלים יחד, רק מקום פיתם נחשב בית, ואין כאן אלא ג' בתים ולא ששה בתים. ועוד צ"ע שבית רה"י הוא יחידי]. ובין שני חלקי רמות א' כתב שם שיש חיבור ע"י מעון יום לילדים ברח' שיבת ציון, ויש להחשיבו כמקום פיתא גם לחזו"א, כי זה חלק מההוי וסדר היום של הילדים ואינו דומה לפועלים, ואע"פ שכתב שם שהחיבור רק לשיעור חזו"א, אח"כ מצא שהחיבור הוא גם לשיעור הגר"ח נאה.

בין שני הגושים עדיין אין שום חיבור ברצף בתים מבית מגורים לבית מגורים [אולם יש כעת בנין באמצע בניה בקצה רמות ד', שכשיגמרו אותו[127] יהיה חיבור בתים, לפי שיעור חזו"א בלבד]. יש עוד מקום שהמרחק מחצר בצד זה לחצר בצד השני, פחות מקמ"א רק לשיעור חזו"א [כ75.5 מטר], אבל כתב החזו"א שחצר אינה מתעברת ואינה מרחיבה את גבול העיר[128]. ויש עוד אפשרות לומר שהצדדים מחוברים זה לזה, והיינו אם נסבור שקשתות מחברות, דהיינו כאשר עיר אחת נכנסת בחלל הקשת של העיר השניה, נעשו שתיהן כעיר אחת, לפ"ז אם נמתח קו מהקצה הצפוני של רמות 06, עד הקצה הדרומי מזרחי של רמות ב' (כמסומן במפה קו מס' 1), נראה שנכנס קטע מרמות א' (ברח' קדימה), וכן נכנס כמה בנינים מרמות פולין (ברח' כיסופים). ומכיון שדין חיבור ע"י קשתות נשאר כספק שיש להחמיר בו כמבואר לעיל (בעמ' קודם), לכן גם כאן נוקטים להחמיר ששני חלקי רמות אינן מחוברים זה לזה, אמנם אפשר שיש לצרף את החיבור ע"י חצרות לשיעור חזו"א, ובקרוב יהיה חיבור בתים לשיעור חזו"א[129].

לאור האמור יש לדון את תחום רמות בשני אופנים, א' אם כולה מחוברת, ב' אם אינה מחוברת דהיינו שהיא שני חלקים, צד אחד שכונת רמות א' פולין וד', צד שני רמות ב' ג' 06.

דין ההליכה בתוך רמות

הנה אע"פ שכתבנו שרמות מחולקת לשני חלקים, וכל צד צריך למנות אלפיים מהגוש שלו. מ"מ מותר לכל צד ללכת לכל השכונות של רמות, כי כל צד הוא תוך אלפיים לקצה הצד שכנגדו.

אמנם אם נחמיר שרמות א' לא מחוברת לרמות פולין, ואולי גם רמות א' מחולקת לשנים, יוצא ששייך איסור תחומין גם בתוך שכונות רמות, דהיינו שאנשי רמות א' לא יכולים ללכת לחלק מרמות ג' וד'[130], וכן אנשי רמות ד' ופולין לא יכולים ללכת לחלק

---

[126] בין רמות ב' לג', ברח' ריקנטי יש חיבור מרח' קופמן לבתים ברח' רוזנבלט, אמנם הם בתים ע"ג עמודים שלד' החזו"א אינם מחברים, וכן בהמשך יש חיבור בין פינת רח' זרחי לבנינים שברח' ריקנטי. וברמות 06 יש חיבור בין כל הבתים, מלבד בית הגוי שבקצה השכונה. כ"כ בקונטרס שם (פ"ב ס"ה).

[127] לגבי בית באמצע בניה, עיין בחזו"א (סי' ק"י סק"כ ד"ה בתים). עי' ח"א כלל ע"ו סעיף י"ב שג' מחיצות ותקרה_

[128] כן דעת החזו"א (סי' ק"י סק"כ) והוכיח מד' התוס' והריטב"א עירובין דף נז. שהוכיחו שעיר מצטרפת כשיש בין הבתים עד ע' אמה, דאל"כ לא משכח"ל אלא כשהבתים נוגעים זה בזה, ואם חצר מצטרפת מה קשה לומר שהחצרות נוגעות. אבל ברשב"א ובריב"ש משמע שחצר מצטרפת [והחזו"א דחה שאין כוונתם כן], וכ"כ בשערי תשובה (שצ"ח סק"ז) בשם הנוב"י וכן מבואר בחת"ס (תשו' צ"ה) שחצר מצטרפת. ומ"מ דבר ברור שזה דוקא בחצר של בית, אבל היקף שאין לו שייכות לבית לא מצטרף, ולכן אין להחשיב את היקף העירוב כחצר, כיון שהרחובות ותבוכם כמה מוסדות ודאי לא מוגדרים כחצר של הבית. ומטעם זה לא מועילים העירובים המהודרים של כמה מקומות ברמות, להוסיף לחיבור השכונות, משום שכל עירוב נידון לעצמו [מדין רשות היחיד], ולא שייך לחבר ע"י בתים הסמוכים לעירוב.

[129] בקונטרס שכונת רמות ותחומה (פ"ב ס"ז ח') הביא ששמע מהגר"י ברטלר שליט"א להקל שקשתות מחברות ורק בפגישת ריבועים נשאר ספק, [שכן משמע בחזו"א, וכן נקט הגר"א בוקוולד שליט"א בספרו קרית אריאל, עד שהורה לו מרן הגריש"א להחמיר גם בקשתות], ולפ"ז נקט בקונטרס שם שההכרעה צריכה להיות שכל רמות מחוברת, ורק יש מקום להחמיר שמחולקת לשני חלקים הנ"ל. וכאן כתבנו יותר ע"פ הוראת מרן הגריש"א וגם תלמידי החזו"א לא מקילים למעשה, וכך מקובל בין הת"ח להחמיר בקשתות, אלא שכאן אפשר לצרף מה שיש חיבור לפי שיעור חזו"א.

[130] מרמות א' העליונה (הצפונית), אפשר ללכת לרח' זריצקי ושיף, וחצי מרח' מינץ ורובין (דרור יקרא שם הערה 68), וזה לשיעור רח"נ, ואם רמות א' מחולקת, אזי מהחלק התחתון (מתחת רח' שיבת ציון) אפשר ללכת רק עד מעט אחרי רח' מירסקי פינת ולנשטיין. אבל לענ"ד ע"י הבלעות אפשר ללכת, בין מהחלק העליון ובין מהחלק התחתון לכל רמות, כי בין אם נרבע לריבוע עולם ובין לריבוע הצלע



מרמות ב', אלא צריכים עירוב תחומין. רצוי להניח את העירוב ברמות ב' או ג', שע"ז ודאי מותרים בכל השכונות של רמות[131].

ריבוע רמות לעד שכולה מחוברת

הנה בבואנו לדון על דין ריבוע לרמות לפי הצד שכל השכונות של רמות מחוברות זו לזו, ראשית יש למלאות את השקעים שבין השכונות, ונמצא שאין לגוש השכונות שום צלע ישרה לאורך כל השכונות, ולכן לכאורה נראה לרבע לפי ריבוע העולם, ולפ"ז יוצא הריבוע כמסומן במפה (קו מס' 2).

אמנם אע"פ שאין צלע ישרה לאורך כל השכונות, מ"מ כתב בספר מחנה ישראל (עמ' פ"ט) שהרי יש את הצלע הדרומית מזרחית שהיא ישרה [לאחר מילוי שקע קטן בכביש גולדה מאיר] והולכת לאורך רוב העיר, וגם החלק הנשאר מתרחב בשוה לשני הצדדים, וא"כ נראה שהיא נותנת צורה לעיר [כלומר לשכונות שדינם כעיר]. כמו"כ יש אומרים שיש להביט על המראה הכללי של העיר, ובודאי נראה שיש לרמות צורת מלבן אלכסני בכיוון הצלע הדרומית הנ"ל. ולפיכך יש לחוש שהריבוע נקבע לפי צלע זו, ולפ"ז יוצא הריבוע כמסומן במפה (קו מס' 6).

אמנם במחנה ישראל כתב שיש להקל למדוד לריבוע עולם, כיון שהחזו"א (סי' ק"י ס"ק ט"ו) הסתפק לכאורה אם צלע שאינה לאורך כל העיר קובעת את כיוון הריבוע, ואח"כ (בס"ק כ"ג) כתב שבמקום ספק יש לרבע לכיוון רבוע עולם, ולכאורה היינו גם בספק הנ"ל. ולפ"ז כיון שהצלע הנ"ל אינה לכל רוחב השכונות, נחזור לריבוע עולם. וכן צירף את דעת הרמב"ם ופשטות השו"ע שגם בצלע ישרה מרבעים לריבוע עולם, ולכן חישב לקולא לפי ריבוע העולם.

אבל יש מפקפקים ומחמירים בזה, כמו שנקט בקונטרס שכונת רמות ותחומה (פ"ג ס"ט), משום שכאשר יש צלע ישרה הכריע החזו"א [וכ"מ במשנ"ב] שמרבעים לפי הצלע הישרה, ולא כדעת הרמב"ם. ומה שהצלע אינה כוללת כל העיר ממש, מסתבר שזה אינו מעכב וסגי ברוב, ואפשר שבזה לא כתב החזו"א שנחזור לריבוע עולם. ואין לומר שספק לקולא, משום דהוי ספק חסרון חכמה ובכה"ג אין אומרים ספק לקולא כידוע.

ולכן נוקטים המורים לחשוש ולהחמיר שהריבוע של רמות [לחומרא] הוא באלכסון כפי כיוון הצלע הדרומית (כמסומן במפה 8 קו מס' 6), ויש בזה נפק"מ גם לגבי ההליכה לעיר [לאחר עשיית עירוב תחומין], וגם לגבי ההליכה לרמת שלמה [האם צריך עירובי תחומין].

ריבוע לרמות לשיטות שהיא מחולקת לשנים

לפי השיטות שהוזכרו לעיל שיש לחשוש שרמות מחולקת לשנים, מכיון שכביש גולדה מאיר והשטח שסביבו יותר מקמ"א אמה, לפ"ז רמות א' ופולין וד' הן עיר אחת, ורמות ב' ג' 06 הן עיר שניה, ויש לדון על גבול הריבוע של כל אחת בפני עצמה, שיש בזה נפק"מ גדולה לחישוב התחום.

הדרומית מזרחית אפשר להבליע מרמות פולין והתחום יכלול את כל רמות, [ואפילו אם נאמר שיש צלע דרומית ממש ג"כ יוצא כנ"ל], ורק לקצה רמות 06 יתכן שאינו מגיע בריבוע הצלע הנ"ל.

[131] כאמור שרמות ב' ג' 06 מחוברים, וממילא כל שכונות א' פולין וד' בתוך האלפיים, ומותר ללכת גם בליל שבת וא"צ דין עיר שלן בה.

לחלק האחד – רמות א' ופולין וד', לכאורה אין שום צלע ישרה לאורך כל העיר, ואין לה שום צורה עצמית ישרה, ולכן בפשטות הריבוע שלה הוא לכיוון ריבוע העולם, אמנם אפשר לומר שיש למתוח קו למילוי החלל, מרח' מירסקי ברמות ד' עד הבליטה ברמות א' ברח' קדימה. ולפ"ז יש כאן צלע ישרה לאורך רוב העיר, ויתכן שהיא תקבע צורה לריבוע העיר, [בפרט שהיא צלע של מילוי קשת, שיש עוד שיטות שמרבעים לפי קו היתר], וא"כ יוצא שריבוע העיר הוא באלכסון ומ"מ אין הרבה מה לדון בצורה זו, כי בלא"ה הדינים יהיו שוים[132].

לחלק השני – רמות ב' וג' 06, יש אפשרות לרבע לפי ריבוע עולם כמסומן במפה (קו מס' 4), אבל גם כאן יש קשת ארוכה מהקצה הצפוני של רמות 06 לקצה הדרומי של רמות ב', וקו יתר זה הולך לאורך כל השכונות (קו מס' 1), [ונשאר רק בליטת עיגול קטנה מאוד בשני הצדדים, שלכאורה בכזו בליטה קטנה לא הסתפק החזו"א לומר שמבטלת את צורת הריבוע של הצלע], ובפרט שצלע זו היא מילוי של קשת של כל העיר, לכן נראה שצלע זו קובעת את צורת הריבוע של שכונות אלו [אם אינן מחוברות עם השכונות שכנגדן ברמות א' וכנ"ל], ולפ"ז יוצא שצורת הריבוע שלהן הוא בכיוון צלע זו כמסומן במפה (קווים מס' 2,3).

חישוב התחום ודיני ההליכה מרמות לרמת שלמה

הנה המרחק בין קצה רמות א' לתחילת רמת שלמה הוא פחות מאלפיים אמה, ומ"מ האלפיים מסתיימים באמצע רמת שלמה [לפי כל האפשרויות], ולפ"ז לכאורה אפשר ללכת מרמות לפחות לחצי רמת שלמה. אבל יש כאן בעיה שהכניסה לרמת שלמה מרח' יגאל ידין (כביש 9) נמשכת הרבה מאוד לצד מזרח, והכניסה נמצאת מחוץ לאלפיים לפי כמעט כל החישובים[133], ולכן לכאורה אין אפשרות לעבור בכניסה לשכונה בלי לצאת מתחום אלפיים אמה.

אולם לכאורה נראה שניתן להבליע את החלק הצפוני של רמת שלמה שהוא יותר קטן ונכלל תוך התחום, ועי"ז התחום מתארך ומגיע עד קרוב לסוף רמת שלמה, וממילא גם הכניסה בתוך התחום. לפ"ז מותר ללכת מרמות לחלק מרמת שלמה, אבל כיון שיש אומרים שקשתות מחברות, וזהו צד חשוב שלחומרא צריך לחשוש לו, ולפ"ז רמת שלמה מתחברת לעיר[134], א"כ התחום המסתיים אחרוי רמת שלמה הוא בעצם באמצע העיר הגדולה ולא כלתה מידת התחום בסוף עיר. לכן אי אפשר להתיר על סמך הבלעה זו[135].

---

[132] משום שלפי שני הריבועים אין התחום מגיע אל תחילת העיר [לאזור תמיר].

[133] לפי השיטות שכל רמות מחוברת זל"ז, וריבוע רמות לפי ריבוע העולם, או לשיטות שרמות מחולקת והריבוע באלכסון ורק לשיעור חזו"א גבול התחום לפי כל חישוב, ראה במפה.

[134] כמבואר לעיל בדיני רמת שלמה.

[135] אמנם לגבי הלן ברמת שלמה והניח עירוב תחומין ברמות, אע"פ שתחומו כאשי רמות, יש לו ממה נפשך להתיר, כי אם רמת שלמה מתחברת לעיר הרי הכניסה לה ג"כ בתוך היער ומותרת מדין עיר שלן בה.

ולכאורה היה נראה שיש מקום להקל ללכת לחצי רמת שלמה ללא עירוב תחומין, כי יש כמה צדדים להתיר, א. לריבוע עולם נכנסת הכניסה של רמת שלמה בתחום רמות אפילו לשיעור רח"נ [רק לא לשיעור הקטן], וזה מועיל אפילו אם קשתות מחברות. ב. גם אם מרבעים לפי הצלע, הרי אפשר להבליע קטע מרמת שלמה. ג. ואם נחמרי גם שקשתות מחברות וגם לריבוע הצלע, ששניהם צדדים חשובים להחמיר, מ"מ אפשר להבליע מבניני עתיתרות מדע שלפי החזו"א אינם כחקל מהעיר. אבל יש לדחות צד זה, דכיון שעתירות מדע נמצא בחלל קשת של העיר הוי כחלק מהעיר [לפי חשש זה שקשתות מחברות], וא"כ אם נסבור כנ"ל בשני הדברים אין התחום כולל את הכניסה אפילו לשיעור חזו"א.



הפתרון היחיד ללכת מרמות לרמת שלמה הוא ע"י הנחת עירוב תחומין ברמת שלמה, עי"ז כל רמת שלמה כד' אמות, והכניסה לרמת שלמה בתוך אלפיים, וכן הדרך לרמות כולה בתוך אלפיים לרמת שלמה[136]. אבל החסרון שהתחום מסתיים באמצע רמות א' ובתחילת רמות ב', וכיון שכלה מדת התחום באמצע השכונה, אי אפשר להמשיך הלאה, אלא צריך שרמות תחשב עיר שלן בה, דהיינו שבכניסת שבת ובלילה יהיה ברמות, ורק בבוקר ילך לרמת שלמה. ובאופן זה מותר גם לחזור אח"כ לכל רמות.

והנה מה שמותר להסתובב בכל רמות, היינו דוקא אם שני חלקי רמות מחוברים, אבל אם רמות מחולקת לשנים א"כ הדין עיר שלן בה מתיחס רק לאותו חלק שהיה בו בלילה, ולא בחלק השני, ולכן יוכל ללכת בחלק השני רק במקומות שהם בתוך אלפים של רמת שלמה.

ולפיכך אם לן ברמות א' או ד' אינו יכול ללכת לרמות ב' וג', וכן אינו יכול ללכת בכביש רמות בקטע שסמוך לצומת מירסקי (הכניסה לרמות ד'), מפני שהיא מחוץ לבנינים של העיר שלן בה ומחוץ לאלפיים של רמת שלמה. אלא צריך ללכת דרך השכונות ולצאת לכביש רמות ביציאה של רמות א'[137].

ואם לן ברמות ב' או ג', יכול ללכת בכל רמות ב' וג', ואינו יכול ללכת לרמות ד' ופולין, וחצי הצפוני של רמות א' [מה שמסומן במפה שהוא מחוץ לתחום של רמת שלמה], אלא רק חצי רמות א'. ולגבי כביש רמות, כתב בקונטרס "שכונת רמות ותחומה" שמותר ללכת לכל אורך הכביש, כי גם החלק הצפוני שמחוץ לבתים של עיר שלן בה, מ"מ הוא בתוך הקשת של עיר שלן בה[138].

חישוב התחום ודיני ההליכה מרמות למרכז העיר

הנה מי ששובת ברמות והולך לעיר, שיעור התחום שלו מגיע בקושי לתחילת העיר, דהנה לפי הצד שריבוע רמות הוא לריבוע עולם, מסתיימים האלפיים לשיעור הגר"ח נאה באמצע קרית צאנז ועזרת תורה, ולשיעור חזו"א מסתיימים כמאתים מטר אח"כ מקביל לכיכר בעלזא, ואין אפשרות להיכנס מעבר לכך. ולפי הצד שריבוע רמות הוא לריבוע עצמה כפי הצלע הדרומית [שהבאנו לעיל שדעת הרבנים להחמיר לחשוש לזה], א"כ התחום מתקצר יותר מפני שהוא הולך בצורה אלכסונית ומתחיל מקצה הבתים של רמות [כלומר, יוצא לפ"ז שלא מוסיפים ליישר את רמות א' עד מקביל לקצה רמות ב', ולכן התחום מתקצר]. ולפ"ז האלפיים מסתיימים באמצע עתירות מדע בין לשיעור הגר"ח נאה ובין לשיעור חזו"א, ואפילו הכניסה לעיר דרך תמיר שהיא הכי קרובה,

---

[136] הכניסה הראשונה לרמות היא בתוך אלפיים רק לשעור חזו"א, אבל לשיעור הגר"ח נאה היא מחוץ לאלפיים, [וכן שאר הכניסות מחוץ לאלפיים גם לשיעור חזו"א], אלא ההיתר שלהן הוא מדין עיר שלן בה. ואע"פ שהכביש נמצא בשטח לא בנוי, והרי אין ריבוע לעיר שלן בה, מ"מ שבתוך מובלעת של העיר דהיינו בשקע כעין קשת, נחשב חלק מהעיר [כן דעת הרבנים אע"פ שאין הדבר מפורש], ובמקום שמסתיימים האלפים של רמת שלמה, כבר נמצא בתוך קו יתר [מילוי חלל הקשת] שבין קצה רמות א' לקצה רמות ב'.

[137] יש לציין שהכניסה לרמות א' מכביש רמות, היא בתוך אלפיים רק לפי שיעור חזו"א, אבל לפי שיעור הגר"ח נאה היא מחוץ לאלפיים, ומ"מ לפי הצד הזה שרמות מחולקת לשנים, ניתן להאריך את תחום רמת שלמה ע"י הבלעה של חלק מרמות א' שנמצא כולו בתוך התחום, ועי"ז התחום כולל את הכניסה לרמות א', וגם את הכניסה לרמות ב'.

[138] אמנם יש מסתפקים בזה אם מותר לצאת לחלל קשת של עיר שלן בה, דלא מצינו שהותר אלא בין הבתים, ולמעשה מקילים בזה, ויש מחלקים בין קשת שאינה רחבה ד' אלפים דהוי כעיר ממש, לבין רחבה יותר, [וקשת זו יותר מד"א לשיעור רח"נ, ופחות לשיעור חזו"א]. וצ"ע.

נמצאת מחוץ לאלפיים [ולכאורה אפילו לאחר תוספת הבלעה מעתירות מדע, לא מגיע לתמיר לשיעור רח"נ].

לכן אין אפשרות ללכת למרכז העיר אלא ע"י הנחת עירוב תחומין באחת משכונות מרכז העיר, וללון בלילה ברמות שתחשב עיר שלן בה. ע"י הנחת העירוב נעשה כשובת בעיר ומקבל את תחום מרכז העיר.

לאחר הנחת העירוב, נמצא שביתתו בעיר, והתחום שלו נמדד לפי דין אנשי העיר. והנה תחום מרכז העיר מגיע לתחילת רמות, וזה ע"י מתיחת קשת קטנה מקצה סנהדריה המורחבת [המחוברת לעיר] עד קצה רוממה, אך עדיין התחום מקו זה מגיע רק עד מחלף גודלה מאיר – כביש 9 אלא שיש להוסיף הבלעה מהבנינים של עתירות מדע[139], ועי"ז נוסף עוד לפחות מאה וחמישים מטר, ונמצא שהתחום מגיע לכניסה לרמות א' או ב'[140]. וברמות עצמה מותר ללכת מדין עיר שלן בה.

מאחר וצריך דין עיר שלן בה, ברמות יש גם כאן את השאלה האם כל רמות מחוברת זל"ז, או מחולקת. ולפיכך לחוששים לשיעור הקטן, אם לן בגוש א' לא ילך לגוש ב', כעין המוזכר בדין הקודם במניח עירוב ברמת שלמה.

סיכום דיני ההליכה מרמות ללא עירוב תחומין

שכונת רמות רחוקה כמעט אלפיים אמה מכל השכונות שסביבותיה, ולכן גם אם מותר ללכת עד תחילת הבתים, מ"מ אין זה אלא כמה בנינים, כדלהלן.

א. גבול התחום לכיון רמת שלמה כולל את רוב השכונה, אבל לא כולל את הכניסה לשכונה מכביש יגאל ידין. לכן אין אפשרות להיכנס לשכונה ללא עירוב תחומין[141].

ב. גבול התחום לכיוון מרכז העיר, כולל חלק מקרית צאנז [לשיעור רח"נ חלק קטן, ולשיעור חזו"א עד כיכר בעלז], אבל הכניסה דרך תמיר מחוץ לתחום, ולכן אין אפשרות להיכנס לעיר ללא עירוב תחומין. כמו"כ הכניסה דרך רוממה, רחוקה הרבה יותר.

סיכום דיני ההליכה עם עירוב תחומין

אנשי שכונת רמות מוגבלים מללכת בשבת גם ע"י עירוב תחומין, ומ"מ ע"י עשיית עירוב תחומין ניתן ללכת לחצי מהעיר.

א. יכול להניח עירוב תחומין ברמת שלמה, וישן ברמות, ויהיה מותר ללכת בבוקר לרמת שלמה ולחזור, וכן להסתובב ברמות בכל הגוש שישן בו, [דהיינו אם רמות מחולקת לשנים, יכול ללכת באותו חצי, ולא בחצי שמעבר לכביש][142].

באופן זה מותר ללכת גם לסנהדריה המורחבת, וחצי מעזרת תורה, כמבואר בדיני תחום רמת שלמה [בגבולות ללא עירוב תחומין].

---

[139] יש לציין שבהבלעה כזו שהאדם לא עובר דרך המקומות המובלעים [שהרי אינו נכנס לעתירות מדע], דעת הנודע ביהודה והובא בשערי תשובה (סי' שצ"ט סק"_) שאין הבלעה בכה"ג. ודעת החזו"א (_) שכיון שיש הבלעה למקום מסוים ממילא מיישרים את כל התחום [עי' מש"כ בזה בדרך התחומין ח"א] , וכל חישובי ההבלעות כאן מסתמכים לקולא כחזו"א.

[140] ומ"מ א"צ להיכנס דוקא בכניסות אלו כיון שכל הכביש מובלע בתוך העיר שלן בה, מלבד לשיטות שרמות מחולקת לשנים ולן ברמות א' או ד', שאז הכביש לא מובלע.

[141] ואין לומר שנבליע את קצה רמת שלמה, כי יש לחוש לשיטות שקשתות מחברות ועי"ז רמת שלמה מחוברת לעיר מאחוריה, וא"כ מה שהתחום מסתיים אחרי הבתים של רמת שלמה אין זה סוף העיר, וכשלא כלתה מידת התחום בסוף העיר לא מבליעים.

[142] יתכן שלפ"ז צריך להיכנס לרמות דרך הכניסה הדרומית של רמות דהיינו ברמות א' או ב', ומשם ללכת דרך השכונות עצמן לשכונות הצפוניות יותר. אמנם אם העיר שלן בה היא רמות ב' או ג' [ולא א' ד'] יש להתיר את כל כביש רמות, מפני שהוא מובלע בעיר שלן בה (קו מס' 1 במפה).



ב. האפשרות הטובה יותר היא להניח עירוב תחומין בגוש מרכז העיר, וישן ברמות, ומותר ללכת בבוקר בין דרך תמיר ובין דרך הכניסה לעיר ליד רוממה, ומותר ללכת לכל שכונות מרכז העיר, וכן מותר לרמת שלמה [כולה], הגבעה הצרפתית והדסה הר הצופים. וכן לגבעת מרדכי [דרך שכונות מרכז העיר, כגון מחנה יהודה ורחביה, ולא דרך רוממה או שרי ישראל], וכן לגבעת שאול, רוב קרית משה [אם יצא דרך רוממה, או מרח' שרי ישראל לכיוון התחנה מרכזית].

אפשרות זו היא הטובה יותר, מפני שהיא כוללת גם את כל המותר באופן הא' [בהנחת עירוב ברמת שלמה].

ג. השכונות שאי אפשר ללכת אליהן גם עם עירוב תחומין, בית וגן, רמת שרת, קרית יובל וכל השכונות שאחריהן, וק"ו שאי אפשר להגיע להדסה עין כרם. כמו"כ אין ללכת לבית הכרם והר נוף.

כמו"כ משכונות אלו אין אפשרות להגיע לרמות, אף עם עירוב תחומין.

חישוב התחום ודיני ההליכה לנמצא בעיר והולך לרמות

שיעור התחום לנמצא בשכונת מרכז העיר והולך לרמות, התחום מגיע עד תחילת רמות כאמור בדין הקודם, וא"כ כיון שרוצה להיכנס לרמות, צריך להניח עירוב תחומין ברמות, וללון בליל שבת בעיר.

אמנם ע"י הנחת עירוב ברמות יש לו את תחום רמות, והרי כתבנו לעיל שתחום רמות לפי הצלע האלכסוני (קוים מס' 7,8) לא מגיע אפילו לכניסה הכי קרובה לעיר שהיא דרך תמיר, ואפילו עם הבלעות [מבנינים בעתירות מדע] קשה לומר שנגיע עד תמיר (גם לשיעור רח"נ), וא"כ איך יוכל לצאת מהעיר ולהיכנס לעיר. ואע"פ שבתוך העיר מותר להסתובב מדין עיר שלן בה [מאחר ובליל שבת היה בעיר], מ"מ אין לו עוד אלפיים סביב לעיר שלן בה, וא"כ אסור ללכת סביבות העיר במקום שאינו בתוך אלפיים למקום שהניח את העירוב תחומין [שהוא שכונת רמות].

מ"מ יש להתיר באופן זה ללכת מהעיר לרמות ולחזור, והטעם משום שהקטע שלפני תמיר [שנמצא מחוץ לאלפיים של רמות] מובלע בכעין קשת קטנה של שכונות העיר [בין סנהדריה המורחבת למטרסדוף] כמסומן במפה (קו מס' 9), ונוקטים רבני זמנינו שגם בעיר שלן בה שמותר רק בין הבתים, מותר כמו"כ בחלל קשת המובלעת שדינה כעיר ממש, ולכן בשטח המובלע מותר ללכת מדין עיר שלן בה, והתחום של רמות מגיע כמעט עד השטח המובלע, שבתוספת מעט הבלעות [מבניני עתירות מדע] נמצא שהתחום מגיע עד השטח של עיר שלן בה, ולכן אפשר לאנשי מרכז העיר להניח עירוב תחומין ברמות, ולהיות מותרים ללכת לכל רמות.

אמנם הדין הנזכר מסתמך על הכרעה לקולא בג' דברים, ולכן יש מקום להחמיר בו ולא ללכת מהעיר לרמות. אך מעיקר הדין אפשר להתיר.

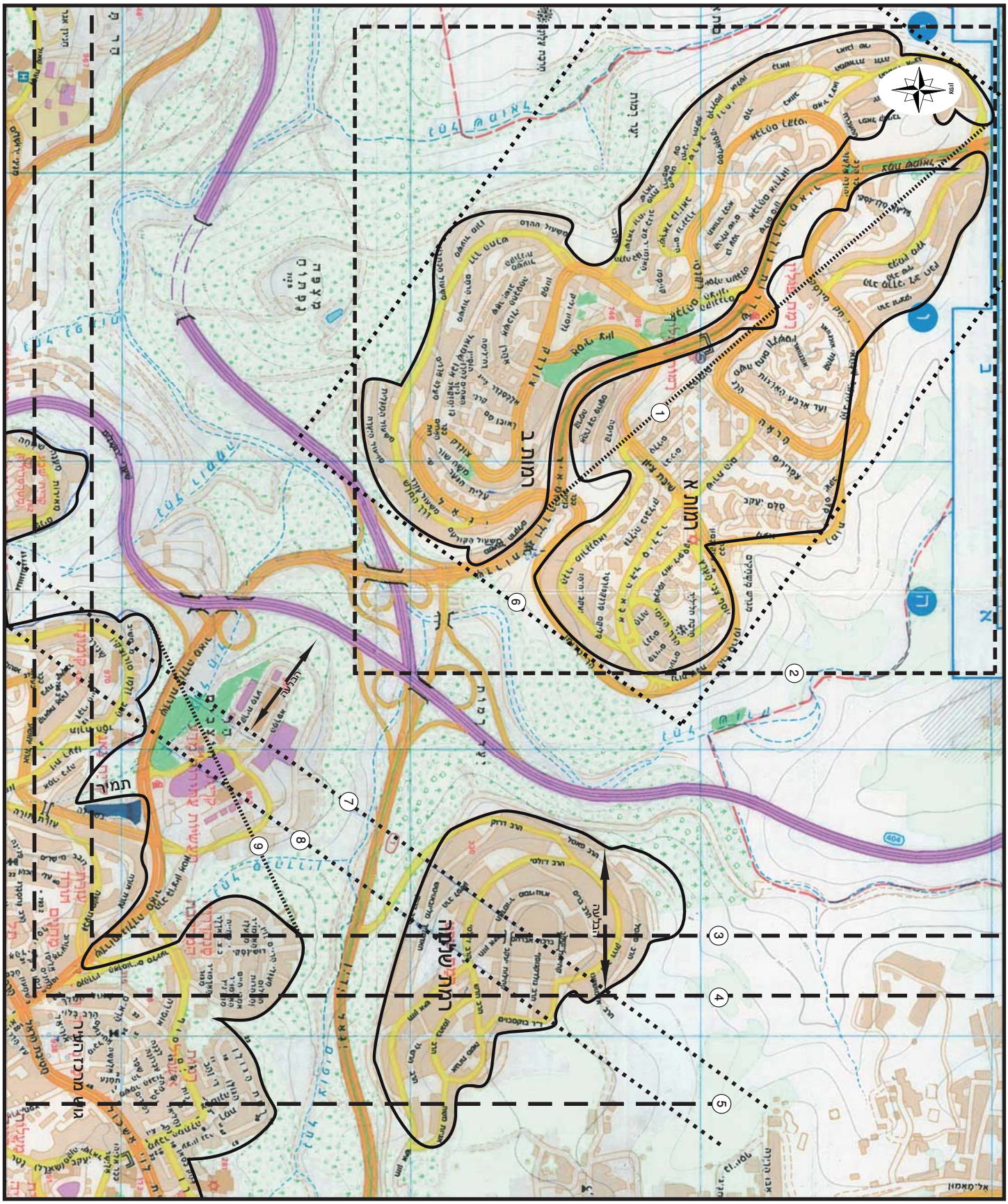
מקום הנחת העירוב ברמות, לכאורה אפשר להניח בכל מקום, כיון שכאשר קונה שביתה במקום אחד, כל העיר והשכונה כד' אמות. אבל אם נחשוש שרמות מחולקת לב' או ג' ערים כמבואר לעיל, צריך להניח את העירוב רק ברמות ב' או ג' שהם יותר קרובים לעיר, ותחומם לכאורה מגיע לעיר לפי החשבון הנ"ל. לאחר שהניח את העירוב במקומות הנ"ל מותר ללכת לכל רמות אפילו אם רמות מחולקת, כי עכ"פ כל רמות בתוך אלפיים לרמות ב' וג'[143].

---

[143] משא"כ אם יניח ברמות א', יש לו שתי חסרונות לפי הצד שרמות מחולקת, א. התחום של רמות א' לא מגיע לעיר. ב. גם ברמות עצמה יש חלקים מחוץ לתחום של רמות א'. משא"כ ברמות ב' וג'.

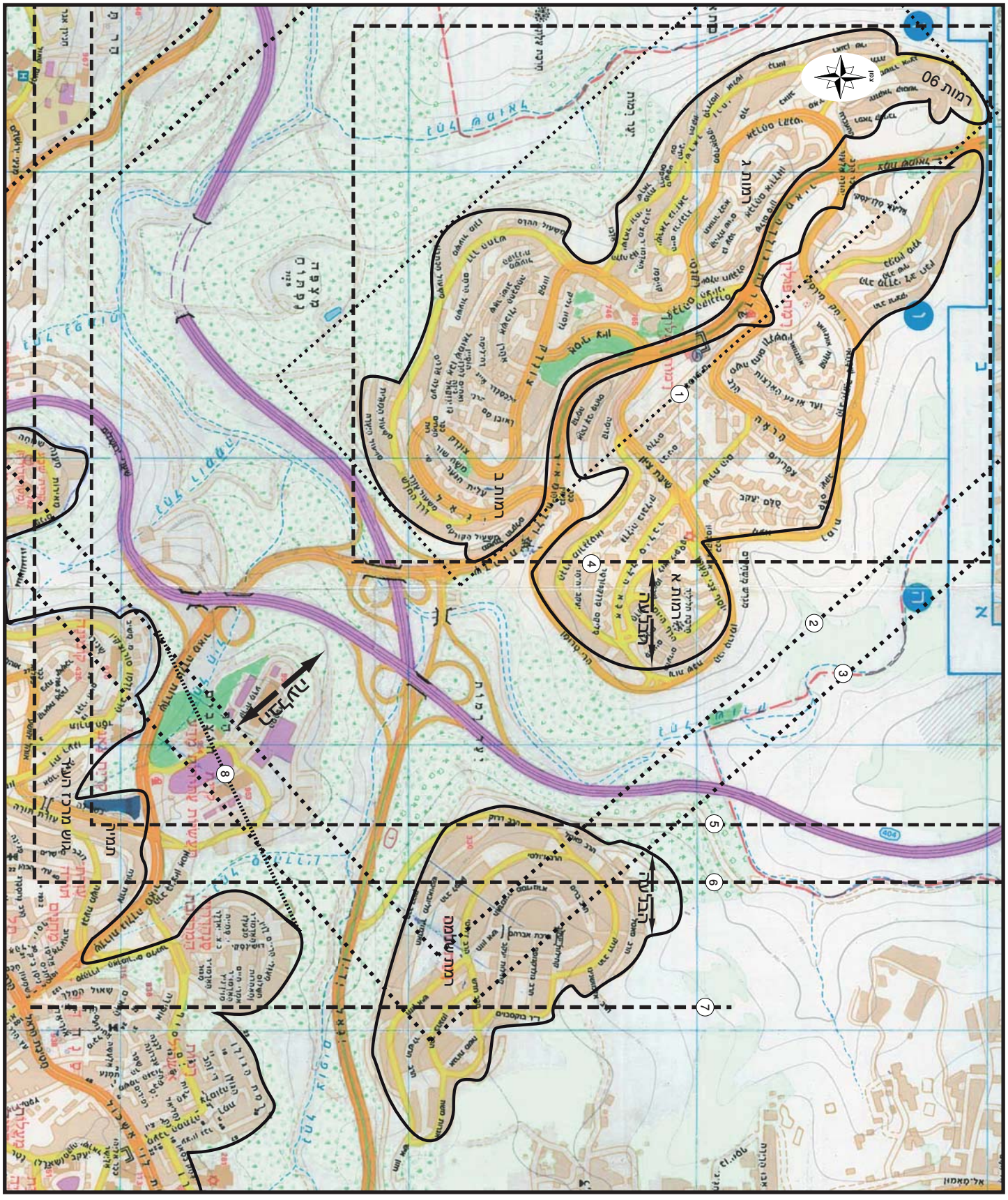
מפה 8 – רמות [מחוברת]

1. מילוי קשת מרמות ב' לרמות 06. 2. ריבוע עולם לכל רמות יחד. 3. גבול התחום לריבוע עולם, שיעור רח"נ. 4. כנ"ל לשיעור חזו"א. 5. גבול התחום בתוספת הבלעה מרמת שלמה, רק לשיעור חזו"א ורק כשמניח עירוב תחומין. 6. ריבוע לרמות לפי הצלע הדרומית מזרחית. 7. גבול התחום לריבוע הנ"ל, שיעור רח"נ. 8. כנ"ל לשיעור חזו"א. 9. מילוי שקע למרכז העיר [כאשר מניח ערוב תחומין או עיר שלן בה].



מפה 9 – רמות [מחולקת לשתים]

כל הסימונים במפה זו הם רק לשובתים ברמות ב' או ג' או 06. 1. מילוי קשת מרמות ב' לרמות 06, וריבוע לפי צלע זו. 2. גבול התחום לריבוע הנ"ל, שיעור רח"נ. 3. כנ"ל לשיעור חזו"א. 4. ריבוע עולם לרמות ב' וג'. 5. גבול התחום לריבוע הנ"ל, שיעור רח"נ. 6. כנ"ל לשיעור חזו"א. 7. גבול התחום בתוספת הבלעה מרמות א', ואח"כ מובלע שוב קצה רמת שלמה, גם לשיעור רח"נ. 8. מילוי שקע למרכז העיר [כשהיא עיר שלן בה].





שכונת נוה יעקב

שכונת "נוה יעקב" רחוקה משאר השכונות החרדיות, אבל היא סמוכה לישוב הערבי, ודוקא דבר זה נותן צד היתר, מפני שהערבים גרים בצפיפות יותר מהשכונות הישראליות [שאינם עושים כבישים רחבים וגינות נוי], ולכן יש רצף בתים עד קרוב לשכונת הגבעה הצרפתית. אך עדיין יש מרחק יותר מקמ"א אמה בין הבית האחרון בגבעה הצרפתית לבית הראשון בשועפט הערבית, כמו"כ בהמשך נבנה מפרץ הרכבת הקלה המהווה הפסק גדול בין השכונות. יש שכתבו לדון את הגבעה הצרפתית כמתמשכת עד קיר התמך הסמוך לכביש יגאל ידין, ועי"ז יהיה פחות מקמ"א. אבל כבר כתבו בכמה חיבורים שאין קיר תמך יכול לחבר.

וא"כ למעשה אין חיבור של רצף בתים מנוה יעקב לעיר. כמו"כ העירוב של הבד"ץ אינו מגיע לשם, ואין אפילו חיבור של עירוב.

אמנם אם חלל הקשת מחברת, כלומר שאם עיר א' נכנסת בשקע בעיר ב', נעשה כמו עיר אחת, כיון שממלאים את החלל ורואים אותו כחלק מהעיר, לפ"ז מתחברת נוה יעקב למרכז העיר, משום שקצה שועפט הערבית, נכנס בשקע שבין הגבעה הצרפתית לסנהדריה המורחבת, ונעשה כאחד. וכמו"כ בין נוה יעקב לשכונות הערביות אפילו אם אין חיבור ברצף גמור, מ"מ ודאי שנוה יעקב מובלעת בשקע שבשכונות הערביות ולפ"ז אם נסמוך על חיבור קשתות יוצא שאין איסור ללכת מנוה יעקב למרכז העיר ולהיפך. אבל לפי מה שהורה מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שלא לסמוך על חיבור קשתות אלא לעשות עירוב תחומין, וכן תלמידי החזו"א אינם מקילים בזה למעשה, א"כ אין ללכת מנוה יעקב לעיר ולהיפך.

לגבי עשיית עירוב תחומין, הדבר טעון מדידה מדויקת האם יש חיבור ברצף בתים [פחות מקמ"א אמה] מנוה יעקב לבתי הערבים. כי בצידי השכונה יש רווח, אך בכניסה לשכונה יש בתים קורבים, אך באופן המעורר ספק, ולא התבררה המדידה המדויקת ביניהם. ואי"ה כאשר יבורר הענין, יהיה הדין כך, אם יש חיבור בתים, יכולים להניח עירוב תחומין בעיר, וללכת לכל שכונות מרכז העיר, ולרמת שלמה, לגבעת מרדכי, ולגבעת שאול. [ולא לבית וגן, עין כרם, הר נוף, כדין תחום מרכז העיר המבואר לעיל], אבל אם אין רצף בתים, אינם יכולים אפילו להניח עירוב תחומין, כי המרחק בין נוה יעקב לתחילת העיר [דהיינו לגבעה הצרפתית] הוא יותר מאלפיים אמה.

שכונת גילה

שכונת "גילה" מרוחקת מאוד משכונות העיר, ועם כל זאת נראה שיש חיבור ברצף בתים עד קרוב לסוף השכונה. בשכונות שבתוך העיר אנו מתחבטים כ"כ למצוא דרך לחבר, ודווקא לשכונה זו הרחוקה יש חיבור. והסיבה לכך, מפני שבין השכונות יש התישבות של הערבים הגרים בצפיפות יותר מהשכונות הישראליות כדלעיל, ולכן אין הפסק בין הבתים. והנה בשכונת "בית צפפא", לא יכולנו להסתובב בשטח לראות את המרחקים, אבל הדבר נבדק ע"פ תצלומי לוין וכן ע"י מפה מדויקת שבעיריה, ונראה שלפחות לשיעור חזו"א יש חיבור. ולפ"ז מותר ללכת משכונת גילה לעיר ולהיפך, ללא עירוב תחומין.

אמנם קצה שכונת גילה אינה מחוברת, משום שיש שם הפסק גם לשיעור חזו"א. אמנם יתכן שיבנו בתים שיחברו גם את הקטע הזה. ולמעשה צ"ע כעת.

הנחת עירוב תחומין ציבורי

הנה כאמור יש הרבה שכונות שאי אפשר לשובתים בהם ללכת לשכונות מרכז העיר, או לשכונות אחרות, מאחר והעיר גדולה מאוד ואינם יכולים להיכנס בה אלא עד אלפיים אמה. והעצה להתיר ללכת היא ע"י עשיית עירוב תחומין, לקבוע את השביתה בשכונות מרכז העיר [או מקומות נוספים כדלהלן], ועי"ז כל העיר הגדולה – מקום שביתתם, כד' אמות להם, ומותרים עוד אלפיים סביב לגוש זה.

אבל ע"י העירוב תחומין נתהפכו הדברים, כי לפ"ז לפעמים יהא אסור להם להגיע לביתם המקורי, אם הוא מחוץ לאלפיים הסמוכות לגוש השכונות שבהם הונח בעירוב תחומין. והעצה לכך היא מש"כ הרמ"א (סי' ת"ח ס"א) שאם ישן בליל שבת בביתו בעירו, נעשית גם העיר שלן בה כד' אמותיו, וא"כ מותר בכל העיר שלן בה, וגם בכל העיר שהניח בה עירוב. אבל תחום אלפיים אמה סביב לעיר, יש רק לעיר שהניח בה עירוב – ששבת בה, ולא לעיר שלן בה. ולכן כדי לצאת מהעיר שלן בה, יכול לצאת רק במקום שהוא תוך תחום העיר שהניח בה עירוב.

לפ"ז יש הבדל גדול באנשים הסומכים על אותו עירוב תחומין, בין אחד לשני. יש אנשים שביתם בתחום הגוש שהונח בו העירוב תחומין, להם מותר ללכת גם בלילה לכתחילה, וגם לחזור לביתם עד מקום שבתחום העירוב. אבל יש אנשים שביתם מחוץ לתחום הגוש שהונח בו העירוב תחומין, להם צריך דין עיר שלן בה, ולכן לאנשים אלו א. ההיתר ללכת ולחזור הוא רק ביום השבת ולא בלילה[144]. ב. עצם הקולא של עיר שלן בה היא רק לרמ"א ולא לשו"ע, ולבני ספרד אין היתר זה אלא מותרים ללכת ולא לחזור[145]. כמו"כ גם לפי הרמ"א שמתיר, מ"מ המשנ"ב (בבה"ל ד"ה _) מחמיר שלא להקל בכך אלא בצירוף שיטה נוספת, אמנם החזו"א כן סמך על דין עיר שלן בה. ולכן גם לבני אשכנז אין לסמוך לכתחילה קולא זו אלא בשעת הצורך או הדחק. וצ"ע מתי נחשב שעת הצורך להתיר לסמוך על קולא זו, וכ"א יעשה כהוראת רבו בזה.

כיצד מניחים עירוב ציבורי

הנחת עירוב מרכזי, הוא בעצם שליחות עבור כל אחד ואחד שהולך, א. לזכות לו מאכל כלשהו בשיעור הנצרך לעירוב. ב. להניח אותו לשם עירוב ולומר את נוסח העירוב. ואין הכוונה שעירוב אחד מועיל לכולם, אלא מניחים עבור כל אחד ואחד באופן אישי.

מה מניחים ושיעורו. לצורך העירוב תחומין מניחים מזון כלשהו [חוץ ממים, מלח ותבלינים]. ושיעורו, כדי מזון שאדם אוכל מאותו מין בשתי סעודות, לדוגמא פת שאוכלים ממנו הרבה בסעודה, שיעורה ח' או ט' כביצים שהם 800-900 סמ"ק לשיעור חזו"א (כנפח הדומה לשקית חלב שנפחה 1000 סמ"ק), ולעומת זאת יין ששותים ממנו כוס בסעודה, שיעורו שתי רביעיות (300 סמ"ק), ושמן שרק מטבלים בו את הפת שיעורו רביעית אחת (150 סמ"ק).

---

[144] בשער הציון (סי' ת"ח ס"ק י"א) פסק שצריך שיהיו בגוש השכונות של ביתם, גם בכניסת שבת, וגם בלילה בשעת השינה. והחזו"א (סי' _) הסתפק אם מותר בלילה ללכת אחרי כניסת שבת ולחזור ללינת הלילה, והניח בצ"ע. אמנם יש מוכיחים מהחיי אדם שמותר, ויש מקום להקל בזה.

[145] ללכת מותרים מהטעם השני שכ' המג"א והו' במשנ"ב (סי'_) שלענין הליכה דנים לפי מה שהיה מותר לולי העירוב, וכיון שלשו"ע אין דין עיר שלן בה, בהכרח שיש היתר זה ע"ש. ועיין בכף החיים שצידד לסמוך ע"ד הרמ"א להקל בעיר שלן בה דלא כשו"ע.



יעור לכל אחד. הבעיה בהנחת עירוב מרכזי היא, שצריך שיהא כמות המזון הנ"ל לכל אדם ואדם, ולכל ילד (מגיל 4-6) שבשבילם מניחים על העירוב, וזה שונה מעירוב חצרות שמספיק מזון שתי סעודות הנ"ל עבור כולם. ולכן צריך להניח כמות גדולה שתספיק לכל מי שילך. ומכיון שגם אם נשים כמות גדולה כפי שידינו משגת, לא יהיה בה עבור כל ההולכים, אי אפשר להניח סתם עירוב תחומין לכל ההולכים, אלא צריך למצוא דרך לצמצם את הנמנים על העירוב.

בבני ברק הניחה אגודת "עזר מציון" עירוב תחומין מרכזי עבור ההולכים מב"ב לבלינסון, ולהיפך, ומיעטו את ההולכים לשאר המקומות בפתח תקוה, בכך יודעים הם שההולכים בשבת אחת בדרך כלל הם רק כמה עשרות אנשים בלבד, והניחו כמות המספקת לכמאה ושמונים איש. עוד הוסיפו שמי שרוצה לבטח את זכותו בעירוב, יתקשר מערב שבת וימנה עליו.

אולם כאן בירושלים שמטרת העירוב להתיר את ההליכה בין השכונות, הרי זה יותר מכמה עשרות, ואולי יותר מכמה מאות אנשים [כמבואר לקמן שהעירוב מועיל להרבה כיוונים], לכן הברירה היחידה בפנינו היא שהעירוב תחומין יהיה רק עבור מי שיתקשר ביום שישי [או בשאר ימי השבוע כדלקמן]. ומי שלא יתקשר לא יועיל לו לכוין שיחול לו העירוב, כי איננו מזכים אותו אלא למי שיתקשר.

כיצד זוכים במזון העירוב

הנה מזון העירוב תחומין, [שבעירוב שלנו הוא יין], צריך שהיין יהא שייך לאותו אדם שהעירוב נעשה עבורו, לכן כשמניחים עירוב ציבורי, צריך שמישהו יזכה בו עבור כולם, דקי"ל (עירובין דף פ.) צריך לזכות, וכן פסק השו"ע (סי' תי"ג) המערב לרבים משלו וכו' צריך לזכות להם ע"י אחר.

הדרך הפשוטה להקנות היא ע"י קנין הגבהה, שאחד יגביה ויזכה לכולם, אבל מאחר ואנו זקוקים להקנות כל שבוע מחדש [כדלקמן], וקשה לעשות שכל שבוע ילך אדם להגביה את הכמות הגדולה של העירוב הציבורי, לכן אנו משתמשים בקנינים שאפשר לעשות גם ממרחק, ללא צורך הגבהת היין. הקנין הראשי הוא קנין אגב, ע"י שמזכים מעט קרקע [לזמן מסוים] לכל ההולכים, ואגב הקרקע קונה כל אחד שיעור בעירוב. כעין הנעשה במכירת חמץ.

כיצד זוכים באותו מזון להולכים בשבתות הבאות

לפ"ז נשאלת השאלה, אחרי שבשבת הראשונה פרשת בראשית זכו ביין של העירוב חמישים אנשים כל אחד בחלקו, הרי היין נשאר שלהם, וכיצד אפשר בשבת השניה פרשת נח לזכות את היין לחמישים אנשים אחרים האמורים ללכת בשבת השניה, וכן כל שבת ושבת. בשלמא בעירוב חצרות שמספיק כמות אחת עבור כל העיר, מזכים פעם אחת עבור כל בני העיר ועבור כל מי שיתוסף על בני העיר בעתיד, כי אין חסרון שיהיה שייך לכולם, אבל בעירובי תחומין שצריך לכל אחד שיעור בפני עצמו, ובשבת השניה אנו זקוקים להשתמש באותו חלק שזכה ראובן בשבת הראשונה, אי אפשר לזכות את החלק שזכה ראובן באותה שבת ראשונה עבור אחרים, וא"כ גם לאחר השבת הראשונה אי אפשר לזכות את היין שלו, לאנשים אחרים שלא בידיעתו.

ואם תאמר שאנן סהדי שכל אחד מהזוכים מסכים שיקחו את היין עבור אחרים, כמו שאוכלים את הפת של עירובי חצרות. זה אינו מועיל אלא להתיר להשתמש בפת או ביין, אבל כדי לעשות בו קנינים עבור אחרים, צריך להיות שליח של בעל החפץ,

וצריך שבעל החפץ יאמר לך חזק וקני, והרי איננו יכולים להתקשר לכל הזוכים בשבת ראשונה שיאמרו לך חזק וקני ויעשו אותנו שליחים לכך. וכמו"כ אין לומר שבשעה שמתקשרים להימנות על העירוב, מיד יעשו אותנו שליחים לכך, משום שבשעה שמתקשרים עדיין לא זכו בעירוב, והיין עדיין לא שלהם, ודעת כמה אחרונים שכשם שאי אפשר למנות שליח על ממון שעדיין לא זכה בו, כמו"כ אי אפשר לומר לך חזק וקני בדבר שלא בא לעולם או שלא בא לרשותו (כמ"ש הרמ"א חו"מ סי' _ וע"ש בפוסקים).

והיה אפשר לומר שנעשה קנין במתנה על מנת להחזיר, וזה יועיל שבשבת יהא של ההולכים ואחר שבת יחזור ממילא לנותן, כמו שמתנה כזו מועילה אפילו בדאורייתא לגבי אתרוג שצריך שיהא שלו. אבל יש בזה שתי בעיות. דבר ראשון עירוב אינו דומה לאתרוג, אלא צריך שיוכל לאכול ממנו, והרי אם יאכל לא יחזיר, ויתברר שלא זכה בו מעולם. לדבר זה יש פתרון, שנעשה מתנה ע"מ להחזיר רק את מה שישאר, ואם יאכל אינו צריך להחזיר. אבל הבעיה היותר חמורה, שנחלקו הפוסקים האם בחזרה לבעלים צריך לעשות קנין, ודעת הקצוה"ח (סי' רמ"א) שא"צ קנין, אבל דעת הרא"ש (סוכה דף מא:) שצריך קנין, וראייתו ממה שאי אפשר להקנות את הלולב לינוקא, וכן פסק הביאור הלכה בהלכות סוכה (סי' תרנ"ח ס"ו ד"ה אינו) וכיון שצריך קנין צריך שיהיה דעתו להקנות וצריך שיאמר לך חזק וקני, וזה אין כאן כנ"ל.

והנה על בעיה זו כבר עמדו האחרונים, ועי' בשו"ת שבט הלוי (ח"ו סי' מ"ד) שנשאל שלפ"ז נפל בבירא כל ענין הנחת עירוב תחומין ציבורי. והביא שם מחלוקת האחרונים, שדעת העצי אלמוגים שצריך שמזון העירוב יהא שלו ממש, והעמק שאלה (שאילתא קל"ב ס"ק י"ז) הוכיח שא"צ שיהא שלו ממש [מדמערבין לישראל בתרומה, וכתבו תוס' (עירובין דף ל:) שמדובר בתרומה שלא הגיעה ליד כהן, והרי תרומה כזו אינה שייכת לישראל אלא לטובת הנאה], והדעת תורה (למהרש"ם סי' שס"ו ס"א) רצה להוכיח שצריך שיהא שלו ממש"כ הרא"ש שצריך קנין גמור לא הוי עירוב שאם קנה בכסף כיון שמעות אינן קונות. והשבט הלוי כתב שבאמת צריך קנין גמור, אבל אין ראיה כמה איכות הקנין, אם צריך שיהא לו גוף ופירות, או מספיק שיהיה שלו בגדר שאלה לאכול ממנו כשיצטרך. ולפ"ז כתב שיועיל להקנות במתנה ע"מ להחזיר, כי בקנין שאלה א"צ קנין בחזרה ע"ש.

ובספר חכמת הלב להגר"מ רוזנר שליט"א (עמק החכמה סי' כ"ב) כתב לצדד שאין צריך בעלות גמורה אלא מספיק לקנות זכות אכילה, ע"ש בראיותיו וגדריו, [ועיקר דבריו לגבי עירובי חצרות, אבל הגמ' מדמה זל"ז]. ולפ"ד א"צ להקנות ע"מ להחזיר, אלא אפשר מראש להקנות בבת אחת לכל מי שימנה במשך השנים הבאות, כי אם סגי בזכות אכילה אין חסרון במה שיש לאנשים נוספים זכות בו, כיון שעכ"פ מותר לכל אחד ואחד לאכול ממנו. ומש"כ השו"ע והמשנ"ב (סי' תי"ג) שלא יועיל לזכות לכל בני העיר אא"כ יהיה שיעור לכל אחד ואחד, צריך לומר דהיינו שבכל שבת יהא מספיק כדי שיעור לכל אחד מההולכים, אבל באופן שרק מעט הולכים, אפשר שיהא לכל בני העיר זכות בו לזמן שירצו ללכת.

והנה יש מפקפקים בחידוש זה, ולכן למעשה אנו עושים שתי אפשרויות, (ע"פ הנוסח הנעשה בעירוב לביה"ח בלינסון, שנתקן ע"פ ת"ח מופלגים), א. מזכים זכות אכילה בלבד לכל מי שילך. ב. אם לא מספיק זכות אכילה, לא תחול זכות אכילה [כדי לא לגרע מהזוכים באמת], אלא יחול זכות גמורה בקנין גמור רק לאלו שהולכים באותה שבת. ובשביל לקיים אפשרות זו צריך לזכות כל ערב שבת מחדש.



ולפי מה שנתבאר שצריך לזכות כל ערב שבת מחדש, צריכים אנו למצוא עצה כיצד להוציא מהם את העירוב אחרי שבת. וגם בזה עושים שני דברים. א. אם מספיק מתנה ע"מ להחזיר, תחול מתנה ע"מ להחזיר, ואם לאו לא יחול. ב. אם לא מועיל הנ"ל יחול קנין ב"אחריך לפלוני", כלומר מה שישאר במוצאי שבת יהא שייך לפלוני[146]. באופן זה לא צריך את דעת הזוכה הראשון שיקנה לשני, אלא הבעלים הנותן הוא זה שמקנה לשני, וכך יצאנו ידי חובה לכו"ע[147]. ג. בנוסף אנו מבקשים מהזוכים, שיכוונו להקנות לנו בחזרה את היין שזיכינו להם, בכל קנין שנעשה, כדי שיועיל לשיטות שאפשר לומר לך חזק וקני לפני שנהיה בעלים. כמו"כ מי שיזכור לכוין כך גם בשבת אחרי שכבר זכה, יועיל לכו"ע.

להודיע מערב שבת

אחד הבעיות בעירוב תחומין ציבורי, שכתב השו"ע (סי' תי"ג) שמי שהולך על סמך העירוב צריך לדעת ולהתכוין לכך לפני השבת שיעשו עבורו עירוב. [מפני שבעירוב יש גם חובה, שמפסיד אלפיים לכיוון הנגדי, ואין חבין לאדם אלא מדעתו]. ובדרך כלל כאשר יש עירוב ציבורי סומכים עליו גם אנשים שהתפנו לבתי החולים באמצע שבת, אע"פ שלא עלה על דעתם מערב שבת לסמוך על העירוב, ואינם יודעים שהעירוב לא יכול להועיל להם.

בעיה זו אנו מקוים שלא תהיה בעירובי התחומין שעשינו, מכיון שאנו עושים אותו באופן שצריך להתקשר כל ערב שבת, ולא מזכים אותו למי שלא התקשר.

מי שחושש שמא יארע לו בשבת צורך לנסוע לבית החולים, ורוצה להתיר את הליכתו וחזרתו [באופן שיהיה בביתו בליל שבת[148]], יכול להימנות מראש על ארבע שבתות הקרובות, ואנו נזכה לו מהעירוב על תנאי שיחול רק לאותה שבת שיצטרך לנסוע.

---

[146] ולא עושים קנין שאחריך יחזור לבעלים, דא"כ הקנין של הזוכה לשבת הוא קנין פירות בלבד דהיינו זכות אכילה, והרי יש אומרים שצריך קנין גוף ופירות. משא"כ באחריך לפלוני, אין לבעלים קנין הגוף, והכל שייך לזוכה.

[147] עם כל זה מוסיפים עוד להקנות גם במתנה ע"מ להחזיר, ומתנים גם ע"ז שאם מועיל לזכות באופן שיוחזר בלי הקנאת המקבל, יחול הקנין באופן זה.

[148] כיון שברוב המקומות יש צורך לדין עיר שלן בה, העירוב יועיל רק במקרים שהיה בכניסת שבת ובלילה בביתו, אבל אם נסע מיד אחרי כניסת שבת לא יוכל לחזור אלא עד אלפיים מתחום העירוב. [ומ"מ לפעמים העירוב יכול להועיל לו לפחות את השכונות הסמוכות לבית החולים, וכן לפעמים העירוב יכול לקלקל ואכמ"ל, ולכן אנו עושים תנאי על כל האפשרויות, שאם יקלקל לא יחול, ואם יכול להתיר משהו יחול]. ועי' לקמן בדיני ביה"ח שערי צדק שנציין דוגמא אחת שכיחה מאוד הקיימת בירושלים, שהעירוב יכול להועיל ויכול לקלקל.

נוסח הקנאת העירוב

שטר קנין לזכיה במזון העירוב[149]

1. אני *ראובן בן יעקב* החתום מטה מעיד על עצמי כמאה עדים שקרקע בשיעור טפח על טפח בביתי שברח' _____, נתונה מעכשיו[150] עד אחר השבת, להרב *שמעון בן יעקב*. וגם לכל אחד מן הזוכים בעירוב דלקמן, נתונה קרקע בביתי בשיעור הנ"ל ובזמן הנ"ל. ואחריהם, אחר צאת השבת, נתונות הקרקעות הנ"ל להרב הנ"ל לזמן של שעה אחת. וכן לכל התושבים והאורחים [המודים בעירוב] הנמצאים במקומות שהעירוב יכול להועיל להם, נתונה להם בשותפות, קרקע אחרת בשיעור אמה על אמה בביתי, מעכשיו לזמן של שעה אחת[151]. זכויות הנ"ל בביתי, מתייחסים אף לקרקע עולם שתחתיו[152].----------

2. לפי התנאים דלקמן יהא קנוי מעכשיו מן האוכל (יין) שהונח ב_____ לצורך עירוב תחומין, לאותם אשר לצרכם מיועד העירוב כדלקמן, לכל אחד ואחד מהם שיעור הנצרך לעירוב תחומין, אגב הקרקע הנתונה לו כנ"ל[153], וזכייתם באוכל הוא כדלקמן. חוץ משיעור אחד שאני משייר לעצמי.----------

3. אלו אשר לצרכם מיועד העירוב הם, מי שהודיע [לאחד מהאחראים על העירוב] בעצמו או שהודיע אחר בשבילו, לפני צאת הכוכבים של כניסת _____ שנת __, שרצונו להצטרף לעירוב, ואף אם באמת הליכתו מותרת בלי העירוב[154]. [וכן מי שהתכוון בערב שבת הנ"ל לסמוך על העירוב, וילך אח"כ בשבת למקום שי"א שצריך עירוב אע"פ שלא הודיע]. ----------

4. אם לא יהא בזמן חלות העירוב, די אוכל כפי הנצרך לפי מספר הנמנים עליו כנ"ל, אז הנתינה והזכות באוכל היא לפי סדר הזמנתם, שכל הקודם בהודעה (שרצונו להצטרף לעירוב) קודם בקבלת השיעור בעירוב. ואחריהם למי שהתכוון ולא הודיע ואם אין מספיק לכל אלו שהתכוונו, כל הקודם בהליכה למקום הנצרך לעירוב זה, יקדום בקבלת השיעור בעירוב. [חוץ משיעור אחד שאני משייר לעצמי]. ----------

---

[149] הנוסח בנוי ע"פ הנעשה לעירוב תחומין לבלינסון בפתח תקוה, אולם השמטנו כמה דברים שאינם נצרכים בצורה הנעשית כאן. בנוסח ההוא נוספו הרבה דברים להרויח כל מיני שיטות, גם כאלו שמצד הדין אפשר להקל בהם, מ"מ לא מזיק לעשות באופן יותר טוב, ולכן לא השמטנום.

[150] היינו זמן מסירת השטר בערב השבת או החג.

[151] תוספת הקנאת קרקע לכל הנמצאים, נעשית משום החשש שאי אפשר להקנות בצהרי יום שישי למי שיתקשר סמוך לשבת, כיון שזה תלוי בברירה, [ואע"פ שבדרבנן יש ברירה, היינו רק בחלות העירוב, או בהקנאת העירוב עצמו, אבל בהקנאת הקרקע שהוא דין ממוני שאינו שייך לעירוב יש לדון שלא יועיל ע"י ברירה, דבממון אמרינן המוציא מחבירו עליו הראיה]. ולצורך חשש זה מסתפקים בהקנאה בשותפות.

[152] משפט זה נוסף מחשש לשיטות שקרקע הבית בקומה שניה שהוא תלוש ולבסוף חיברו, אינו כמחובר לקנות באגב. [ובאמת אפילו במכירת חמץ שהוא נעשה לדאו', לא חיישינן לפרש את זה].

[153] [נוסח משופר] יהא קנוי מהאוכל מעכשיו אגב הקרקע הנ"ל, לכל אחד ואחד מאלו שהעירוב מיועד לצרכם וכדלקמן, שיעור הנצרך לעירוב תחומין.

[154] כדי שלא יהא חסרון של המוציא מחבירו עליו הראיה, כשיש ספק שאינו צריך עירוב תחומין. ולכאו' כאן א"צ לזה כי מזכים לכל המתקשרים, ולא "למי שילך למקום שצריך עירוב".



5. גדרי הזכויות באוכל להזוכים, הוא באופן דלהלן: (א) אם זכות באוכל לשימוש של אכילה עד אחר השבת, מהני להתיר את ההליכה, א"כ נתונה זכות כזאת באוכל הנ"ל, לכל אחד מהנ"ל. ואם זכות כזאת לא מהני להתיר את ההליכה, לא יחול זיכוי זה, אלא יחול כדלהלן: (ב) אם הזכיה באוכל הנ"ל כפי הנצרך לדין קנין עירוב בשביל להתיר את ההליכה, לא תגרום שזכייתי באוכל שישאר אחר שבת תעוכב, נתונה מעכשיו לזוכים הנ"ל, זכות כזו באוכל, ולמשך זמן כפי הנצרך לדין קנין עירוב. ואם זכייתם באופן זה יעכב את זכייתי מלחול, לא יחול הזיכוי באופן זה, אלא יחול כדלהלן: (ג) אם אפשר להקנות באופן שלכשארצה לשוב ולזכות אחר השבת במה שישאר, לא תעוכב זכייתי בחזרה מלחול, אחר מה שייעשה לצורך זכייתי עד יום השבות הבא, יהא קנוי האוכל הנ"ל מעכשיו באופן זה במתנה גמורה להזוכים הנ"ל. ואם לא יקוים תנאי זה, אז לא יחול הזיכוי באופן זה אלא כדלהלן: (ד) אם מהני דין "אחריך" בקניין דלקמן, אזי יהא קנוי האוכל הנ"ל לזוכים הנ"ל, מעכשיו קנין גוף ופירות, וביד הזוכה לאכול ולכלות את חלקו, ואחריהם כל מה שישאר מן האוכל אחר השבת, יהא קנוי אחר צאת השבת להרב הנ"ל[155]. ----------

6. כל הקנאת המטלטלים הנ"ל [הזכות באוכל], הם אגב הקרקעות הנ"ל, באופן המועיל. ----------

7. הכלים שבהם מונח העירוב, יהיו בכל האופנים הנ"ל קנויים להרב הנ"ל אגב קרקע הנתונה לו מעכשיו, ויהיו הכלים קנויים לו לזמן שמעכשיו עד שעה אחרי צאת השבת. וגם המקום אשר בו הכלים הנ"ל, מושאל לו עד אחר צאת השבת[156]. ----------

8. לשון "שבת" המוזכר בשטר זה כמה פעמים, הכוונה היא ליום אשר בשבילו מיועד העירוב, והוא היום המפורש לעיל אחרי תיבת "כניסת", ועל כן כשהזמן שאליו מיועד העירוב הוא יו"ט או יום הכיפורים, יתפרש לשון שבת עליהם. וכששבת ויו"ט סמוכים יתפרש על המאוחר יותר, ולשון זמן חלות העירוב יתפרש על המוקדם יותר. מה שמוזכר לעיל שיעור הנצרך לעירוב, היינו שיעור ודאי (כגון ביין 300 סמ"ק). נאמנות על הפרטים המאפשרים להיות בכלל הזוכים, תהא אף לזוכה, או למי שהזוכה סמך עליו. ----------

כל התנאים וקניינים הנ"ל הם כחומר כל תנאים וקניינים העשויים כתיקון חכמים. כל לשון הכתוב בשטר זה, יתפרש על צד היותר טוב ע"פ דין תורה ותקנות חז"ל, לפי המטרות אשר להם מיועד הענין, שהם להניח עירוב בשביל הרבים ע"י זיכוי בשבילם ואפשרות לחזור ולזכות בהנשאר אחר השבת בלא הסכמה מפורשת מהם וכנ"ל. מה שלא יועיל לחלק מן הזוכים לא יפריע מלהועיל לאחרים, וחלק מנתינה שלא תחול לא תפריע לשאר לחול, ביטול תנאי ע"י אחד מן הזוכים, אינו ביטול התנאים כלפי אחרים, אלא יחול מה שיוכל לחול ע"פ הנ"ל. ----------

9. והוספתי להקנות במנא דכשר למקנא ביה כל הכתוב לעיל, שמא מאיזה סיבה לא יועיל השטר או חלק מן השטר, אז יועיל הסודר להקנות קרקעות הנ"ל ומטלטלין

---

[155] היינו שמעון הנ"ל שהוא הקונה שבשטר.

[156] ביאור סדרי ההקנאות הם, שביום שישי מקנים את הכלים למשך כל השבת לשמעון הנ"ל שאינו בעל היין, כדי שבמקרה של ספק במעשי הקנינים לא יהיה לבעל הן טענת המוציא מחבירו עליו הראיה, וממילא הזוכים יוכלו לזכות בטענתם. ועוד מקנים את הכלים לזמן שאחר צאת השבת לשמעון שהוא הזוכה בקנין אחריך, כדי שיזכה על ידם ביין הנותר אחר השבת.
לאחר ששמעון זה ביין הנותר, חוזרים הכלים להיות של ראובן בעל השטר עד יום שישי, שאז הוא מתקשר לשמעון וקונה ממנו את היין בחזרה, ע"י שהכלים חזרו לידו ויש לו קנין חצר. ושוב פוגש באדם כלשהו ומזכה את היין לנמנים על העירוב ואת הכלים לשמעון הנ"ל, וחוזר חלילה.

הנ"ל אגב הקרקעות כנ"ל, כפי סדר ופירוט ותנאים הנ"ל. ואם אין מועיל קנין סודר להקנות הקרקעות הנ"ל, אז הקניתי ע"י הסודר המטלטלין בעצמם לפי סדר ופירוט ותנאים הנ"ל מה שמועיל ע"י קניין סודר. והריני מודה בהודאה גמורה שהקניתי האוכל הנ"ל כפי סדר ופירוט ותנאים הנ"ל, בקניין המועיל[157].----------

סוגי הזכויות באוכל הנ"ל, אם יש עיכוב באחד מהם שאין יכול לחול מחמת שהקנין הנעשה אינו מועיל ע"ז, יחול סוג הזכות הבא אחריו כפי סדר ופירוט ותנאים וקניינים הנ"ל.----------

10. ותוקף שטר זה ככל שטרי קנין והודאות הנעשים כתקון חז"ל, ולא יפסל שטר זה לא בחסיר ולא ביתיר ולא בטשטוש ומחק, דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי ודלא כמתנתא טמירתא. והכל נעשה מרצון ובדעה ברורה.----------

והכל שריר וקיים.----------

נאום _____

הוראות העשיה בפועל. שטר זה צריך להימסר בכל יום שישי לאדם כלשהו, והוא יזכה בו עבור המזמינים חלק בעירוב, מדין זכין לאדם שלא בפניו. [וכן יזכה אחריהם הרב הכתוב בשטר לקנין אחריך]. כמו"כ אותו אדם יתן סודר לנותן השטר ויקנה ממנו את כל הדברים הכתובים בו בקנין סודר, וכן יתן לו מטבע כסף כלשהו, ויקנה ממנו עבור המזמינים הנ"ל מה שיכול לחול בקנין כסף.

נוסח חלות העירוב

כל לשון הכתוב בנוסח דלהלן, יתפרש על צד היותר טוב ע"פ דין תורה ותקנות חז"ל, לפי המטרה המיועדת שהיא להתיר את הליכת היוצאים מחוץ לתחום שהיה ראוי להיות להם לולי העירוב.

בההוא עירובא המונח ב ____ יהא מותר לכל מי שיש לו חלק בו, לילך בשבת זו [או יום טוב זה] אלפיים אמה לכל רוח, מהמקום שהעירוב מונח בו [וכל מקום השביתה שלו].

כיון שיש כמה עירובים, כל עירוב יחול למי שהזמין באותו עירוב.

העירוב הנ"ל יחול עבור מי שתהא לו תועלת להתיר ע"פ דין לפי גדרי ההלכה את הילוכו בשבת זו, ע"י מדידת תחומו מהמקומות הנ"ל. ומי שלא תהא לו תועלת להתיר, ע"פ העירוב הנ"ל את הילוכו שילך, תישאר שביתתו כמו בלא העירוב.

כל האמור לעיל, מה שלא יועיל לחלק מהזוכים לא יפריע מלהועיל לאחר, אלא יחול מה שיוכל לחול.

לשון "שבת" המוזכר לעיל, הכוונה ליום שבשבילו אני מערב, דהיינו היום שבו יש להולכים חלק בעירוב המונח במקומות הנ"ל. ועל כן כשהיום המיועד הוא יו"ט או יוה"כ, יתורגם לשון שבת עליהם כאילו נזכר בפירוש יו"ט או יוה"כ. וכששבת ויו"ט סמוכים זל"ז, יתורגם לשון שבת על כל אחד בפני עצמו, ומי שנמנה על העירוב רק

[157] בקטע זה נוסף קנין סודר, וקנין אודיתא. ובנוסף עושים ג"כ בנפרד קנין כסף.



ליום הראשון מביניהם, יחול עבורו ליום הראשון מביניהם[158] [אם תהיה לו תועלת כנ"ל], וביום השני תהא שביתתו כמו בלא העירוב. ואם נמנה על העירוב לשני הימים, יחול עבורו לשניהם, כל יום בפנ"ע כראוי לו חוץ מיום א' דר"ה שחל בשבת, שאז השבת והיו"ט כדבר אחד.

נוסח הקנאת היין לאחר השבת

לאחר השבת [בבוקרו של יום שישי] אומר מי שזכה ביין בקנין אחריך, לבעל העירוב, שיחזור ויזכה ביין לעצמו, בנוסח דלהלן:

"זְכֵה לעצמך את היין המונח ב___ עבור עירוב התחומין, ואף אם הוא של אחרים, כיון שזכות הוא בשבילם שתזכה, זְכֵה כל מה שבאפשרותך לזכות, ולא יעכב דבר את חבירו".

ואינו צריך לומר את כל הנוסח, אלא יאמר: "זכה ביין כמו שכתוב בנוסח הקנאת היין שברשותך".

נוסח זכיית היין

הזוכה הנ"ל אומר: תזכה לי חצרי וכליי, או אחד מהם – באופן המועיל ע"פ דין – את היין המונח ב____ לצורך עירוב התחומין. כל מה שאני יכול לזכות לעצמי אני זוכה, ולא יעכב שום דבר את חבירו.

ואם עושה גם קנין סודר, מוסיף: ע"י הקנין סודר אני קונה כנ"ל, בכל אחד מהקנינים, אותו שמועיל ע"פ דין, ולא יהא אחד תלוי בשני. וכ"ש אם מועיל בשני הקנינים, אני קונה לעצמי ע"י שניהם".

וא"צ לומר את כל הנוסח, אלא יאמר [או יחשוב בדעתו]: אני קונה את היין לעצמי, כמו שכתבו בנוסח זכיית היין ברשותי".

---

[158] בדרך כלל אפשר ג"כ לעשות עירוב ליום השני בלי היום הראשון, אבל בעירובים שעשינו אי אפשר, משום שמזון העירוב (היין) מונח באמצע השכונות שיש יותר משיעור תחום מסוף השכונה של האדם הסמוך עליו עד העירוב. כלומר שאי אפשר לו בבין השמשות של היום השני להגיע למקום מזון העירוב, כי באותו זמן אסור לו לצאת מהתחום שהיה מותר לו ביום הראשון, משא"כ אם יעשה לשני הימים, מותר ללכת גם בכניסת היום השני.

הוראות כלליות לסומכים על עירוב התחומין העיבורי

העירוב תחומין נעשה ע"פ ההוראות והתנאים הנ"ל. העירוב יונח באחד מבתי המגורים ברחוב הכתוב להלן, ואין צורך לדעת באיזה בית בדיוק הוא נמצא[159].

ע"י עירוב זה, יקנו שביתה כל מי שיודיע לפני שבת שרוצה לזכות בו, ושיעשו את העירוב עבורו. מי שלא יודיע, לא יכול לזכות בו בשום אופן, כאמור לעיל.

אמנם הוספנו בשביל שאם יארע לאדם מקרה שלא הספיק להודיע או שנודע לו הצורך לעירוב סמוך לשקיעה, שיכול לכוין לזכות בעירוב [ועדיף לומר שממנה אותנו שלוחים לעשות עבורו באופן הטוב], ובלבד שיתקשר אחרי שבת להודיע על כך, כדי שנדע כמה להכין לצורך מקרים אלו. ובכל אופן מי שלא התקשר לשמוע שיש מספיק, יתכן שלא יהיה מספיק כדי צרכו. ומי שהתקשר להודיע יקבל לפני מי שלא הודיע, כמבואר בנוסח ההקנאה.

אמנם הוספנו בשביל שאם יארע לאדם מקרה שלא הספיק להודיע או שנודע לו הצורך לעירוב סמוך לשקיעה, שיכול לכוין לזכות בעירוב [ועדיף לומר שממנה אותנו שליחים לעשות עבורו באופן הוב], שיתקשר אחרי שבת להודיע על כך, כדי שנדע כמה להכין לצורך מקרים אלו, ובכל אופן מי שלא התקשר לשמוע שיש מספיק, יתכן שלא יהיה מספיק כדי צרכו. ומי שהתקשר להודיע יקבל לפני מי שלא הודיע, כמבואר בנוסח ההקנאה.

אנו מזכים את היין של העירוב לכל מי שהודיע כנ"ל, אף אם בפועל אינו זקוק לעירוב [משום שאחרת אם נזכה רק אם צריך עירוב, ע"פ דין, א"כ במצב של ספק אם צריך עירוב, יהיה הדין שאינו יכול ליטול מהיין כלל מדין המוציא מחבירו עליו הראיה, ולא יחול העירוב אפילו על צד החיוב]. ובכל זאת בעשיית העירוב באמירת הנוסח, אנו עושים תנאי שמי שבסופו של דבר לא ילך למקום שצריך את העירוב, תישאר שביתתו במקומו, כדי שההיתר שלו בעירו לא יהא רק מכח דין עיר שלן בה [שאינו לכתחילה], אלא בהיתר גמור. כמו"כ אם יצא בטעות למקום הסמוך לעירו ולא לעירובו, לא יעבור איסור. אבל אם באמת ילך למקום הנצרך לעירוב, יחול העירוב כפי השליחות שנתן לנו, אע"פ שעי"ז יציאתו למקום אחר נעשית שלא כדין.

יש מקומות שאין צריך לדין עיר שלן בה, ואז העירוב הוא לכתחילה [לצורך מצוה], וגם מותר ללכת כבר בליל שבת, לעומת זאת יש מקומות שצריך דין עיר שלן בה, ואז ההליכה בבוקר היא לכתחילה, אבל החזרה למקומו ביום אינה לכתחילה, וההליכה

---

[159] אמנם צריך שיהיה לאלו שקונים שביתה ע"י העירוב, אפשרות לקחת ממנו בכניסת שבת, ואם לא ידעו כלל היכן הוא יתכן שנחשב שאינם יכולים לקחת. לכן כתבנו את הרחוב שבו העירוב מונח, שע"ז אפשר לברר אצל מי הוא נמצא.
והנה בשבט הלוי (ח"ו סי' מ"ד) האריך לדון שבשביל שתהיה אפשרות לאכול צריך ג"כ להניח פותחן ליד העירוב. והיינו שצריך שתהיה אפשרות בפועל. לפ"ז אם יסעו בעלי הדירה שהעירוב מונח אצלם, לא יוכל לחול העירוב. לכן אנו דואגים שאם בעלי הדירה יסעו, תמיד יהיה מפתח אצל מישהו באותו בנין או סמוך לו. ואם יסעו ולא יהא מפתח, יהיה מותר לאותם אנשים שהזמינו באותו שבוע, להיכנס הם או שלוחם לדירה בלי להרוס, בזמן בין השמשות של כניסת שבת בלבד [שזה מספיק לחלות העירוב].
כמו"כ על היין מופיע, שמותר למזמינים באותו שבוע לקלקל את הפקק בדרך המותרת [כי יש אוסרים לפתוח באופן הרגיל].



בלילה אסורה[160]. [ולבני ספרד להיפך, ההליכה גם בלילה מותרת, והחזרה אפילו ביום אסורה]. הסימן להבדיל ביניהם הוא, כל שיצוין שצריך ללון בביתו, הכוונה שצריך דין עיר שלן בה. וכל מקום שיצוין שמותר ללכת בלילה, הכוונה שאין צריך דין עיר שלן בה.

כל מקום שכתבנו "אנשי מקום פלוני" היינו המקום שנמצאים בו בכניסת שבת, אפילו אין להם בית כלל. כמו"כ מש"כ ללון בליל שבת בביתם, הכוונה למקום הנ"ל.

[160] הטעם משום שכאשר מניח את העירוב במרחק יותר מאלפיים מביתו [עד העירוב, או העיר שבה העירוב], לדעת השו"ע מותר רק ללכת, ואסור לחזור, בין בלילה ובין ביום. לדעת הרמ"א בלילה אסור ללכת וביום מותר גם לחזור [משום עיר שלן בה]. ולפ"ז ההליכה ביום, מותרת לכו"ע. החזרה ביום, מותרת רק לרמ"א, והמשנ"ב החמיר שלא לסמוך ע"ז לכתחילה. וההליכה בלילה, לשו"ע מותרת ולרמ"א אסורה. והחזרה בלילה, לכו"ע אסורה [וי"א שלדעת הרמ"א אם בסופו של דבר ישן במקומו ונעשית עיר שלן בה, מתברר שהיה מותר לחזור].

עירוב ציבורי א' – בשכונות מרכז העיר

עירוב תחומין ציבורי ראשון יונח בעז"ה באחד מהבתים בשכונת _____. עי"ז מי שימנה עליו ע"י שיתקשר ויודיע לפני שבת שרצונו לזכות בעירוב תחומין זה, וימנה אותנו שליחים לעשות את העירוב עבורו, באופן המועיל, יזוכה עבורו 300 סמ"ק מהיין המונח במקום הנ"ל, ויאמרו עבורו שזה יהא לו לעירוב תחומין לקנות שביתה במקום הנ"ל, שיהא מותר לו ללכת אלפיים אמה לכל רוח.

מי שלא יודיע לפני שבת, לא יזוכה לו מהעירוב. והוספנו לזכות למי שהתכוון להודיע רק נאנס או שכח ולא הודיע, באופן שחשב על העירוב לפני שקיעת החמה של כניסת שבת, ושיודיע לאחר השבת. וכל זה בתנאי שנשאר כמות מספקת למזמינים שהודיעו בפועל.

יש מקומות שזקוקים לצורך כך לסמוך על דין עיר שלן בה, באופנים אלו יצוין שצריכים ללון בליל שבת במקומם, והיתר ההליכה היא רק ביום. כמו"כ החזרה למקומם נתונה במחלוקת כמפורט לעיל [שו"ע משנ"ב וחזו"א], ולכן אין זה לכתחילה לחזור, אלא בשעת הצורך.

המקומות שעבורם יועיל עירוב זה

עירוב תחומין זה יועיל לאנשים הנמצאים בכניסת שבת במקומות דלהלן, ללכת אל המקומות המפורטים כאן לכל אחד ואחד.

א. לאנשי גבעת שאול, קרית משה, בית הכרם, ויפה נוף. יועיל ללכת **לכל שכונות מרכז העיר, לכותל המערבי, להדסה הר הצופים, ולרמת שלמה.**

הנמצאים בגבעת שאול וקרית משה, אינם צריכים ללון בליל שבת במקומם, בתנאי שילכו לעיר דרך רח' המ"ג, ירמיהו או יפו[161], וכן לא יצאו במשך השבת לבית הכרם ויפה נוף. הנמצאים בבית הכרם ויפה נוף, [או שיצאו לשם במשך השבת], צריכים ללון בליל שבת בביתם, ורק בבוקר מותרים ללכת ע"י העירוב.

ב. לאנשי בית וגן, רמת שרת ומלחה. יועיל להתיר לכל המקומות הנ"ל, צריכים ללון בליל שבת בביתם, וכן צריכים ללכת דרך הצד הדרומי משכונת קטמון, ויתכן שאפשר גם דרך כביש שמואל בזק [המקצר בהרבה]. אבל לא לצאת לרחובות שדרות הרצל או שמואל בייט, [שהם מחוץ לעיר שלן בה ומחוץ לתחום העיר].

הדרך המדויקת לשיטות השונות, ראה משנ"ת לעיל בדיני בית וגן.

---

[161] מפני שגבעת שאול וקרית משה בתחום רגל הקשת, ולא בתחום גג הקשת לשיטת המשנ"ב בקו היתר החלקי, לכן רק כשיכנס לרח' המ"ג שהוא רגל הקשת יועיל לו להחשב שהיו מכניסת שבת בתוך התחום. משא"כ אם יכנס מיד לגג הקשת לכאורה נחשב לאנשי הגג, ואין לו אלא תחום הגג שמגיע רק לתחילת גבעת שאול, והייתר יהיה רק משום עיר שלן בה.
ומש"כ שיכולים להכנס גם לרח' ירמיהו ויפו, היינו מפני שיש ממה נפשך, דלפי שיטת החזו"א בקו היתר החלקי ולפי שיעור חזו"א שלפ"ז רחובות אלו בכלל הגג, הרי כל גבעת שאול ג"כ בתחום הגג. ולפי שיטת המשנ"ב, או לשיטת החזו"א ולפי שיעור רח"נ, הרי שני רחובות אלו הם בכלל רגל הקשת ונמצא שנכנס לרגל כנ"ל. משא"כ מרח' שזר נכנס לגג באופן שאין גבע"ש בתחום הגג, דהיינו לפי שיטת המשנ"ב, וכן חלק מגבע"ש גם לשיטת החזו"א לשיעור רח"נ.



ג. לאנשי קרית יובל, אם הם מחוברים לבין וגן, ודאי דינם כדין בית וגן הנ"ל [וילכו דרך רח' גולמב לשכונת קטמון]. וגם אם הם לא מחוברים [דהיינו לפי שיעור רח"נ], מ"מ יכולים ללכת בדרך הנ"ל ע"י הבלעות כמבואר בדיני קרית יובל.

ד. לאנשי גבעת מרדכי וישיבת חברון. יועיל להתיר ללכת לכל שכונות מרכז העיר ולכותל המערבי וכל הנ"ל. ואינם צריכים ללון במקומם[162], ויכולים ללכת גם בלילה וכן לחזור.

ה. לאנשי רמת שלמה. יועיל להתיר ללכת לכל שכונות מרכז העיר [גם מעבר לסנהדריה המותרת להם ללא עירוב], לכותל המערבי, לגבעת מרדכי, ולהדסה הר הצופים. **וכן לגבעת שאול וקרית משה**, וזה בתנאי שיצאו מרח' המ"ג או ירמיהו או יפו, למעט רח' שזר[163]. ובכל אלו אין צורך ללון ברמת שלמה [כי כולה בתוך תחום העיר, מקום השביתה], ומותר ללכת גם בלילה וגם לחזור.

אבל אין העירוב מתיר באופן זה את ההליכה לבית וגן או רמות.

ו. לאנשי רמות. יועיל להתיר ללכת לכל שכונות מרכז העיר, לכותל המערבי, לגבעת מרדכי, ולהדסה הר הצופים. וכן לגבעת שאול וקרית משה בתנאי שילכו בדרך הנ"ל. וכן יועיל להתיר ללכת לכל רמת שלמה [שללא העירוב מותר רק חלק מרמת שלמה]. ובכל אלו יש צורך ללון בלילה ברמות, ומותר ללכת רק ביום.

לחוששים לשיטות שרמות מחולקת לשנים ע"י כביש רמות [שכן הוא לפי שיעור רח"נ], דהיינו בצד אחד של הכביש רמות א' פולין וד', ובצד שני של הכביש רמות ב' ג' 06. לפ"ז צריך ללון באותו צד שבו רוצה להיות בשבת, ואסור ללכת באותה שבת לשכונות שמעבר לכביש. ועוד שלפ"ז, לאנשי רמות א' פולין וד' לא מועיל העירוב לפי כמה חישובים, ואין להם דרך להניח עירוב תחומין בעיר[164].

ז. השכונות שאינן יכולות לסמוך על עירוב זה, הר נוף בלבד, [וכן רמות א' פולין וד' לחשש שהן מחולקות]. לכל שאר השכונות מועיל העירוב ללכת למקומות הנ"ל.

---

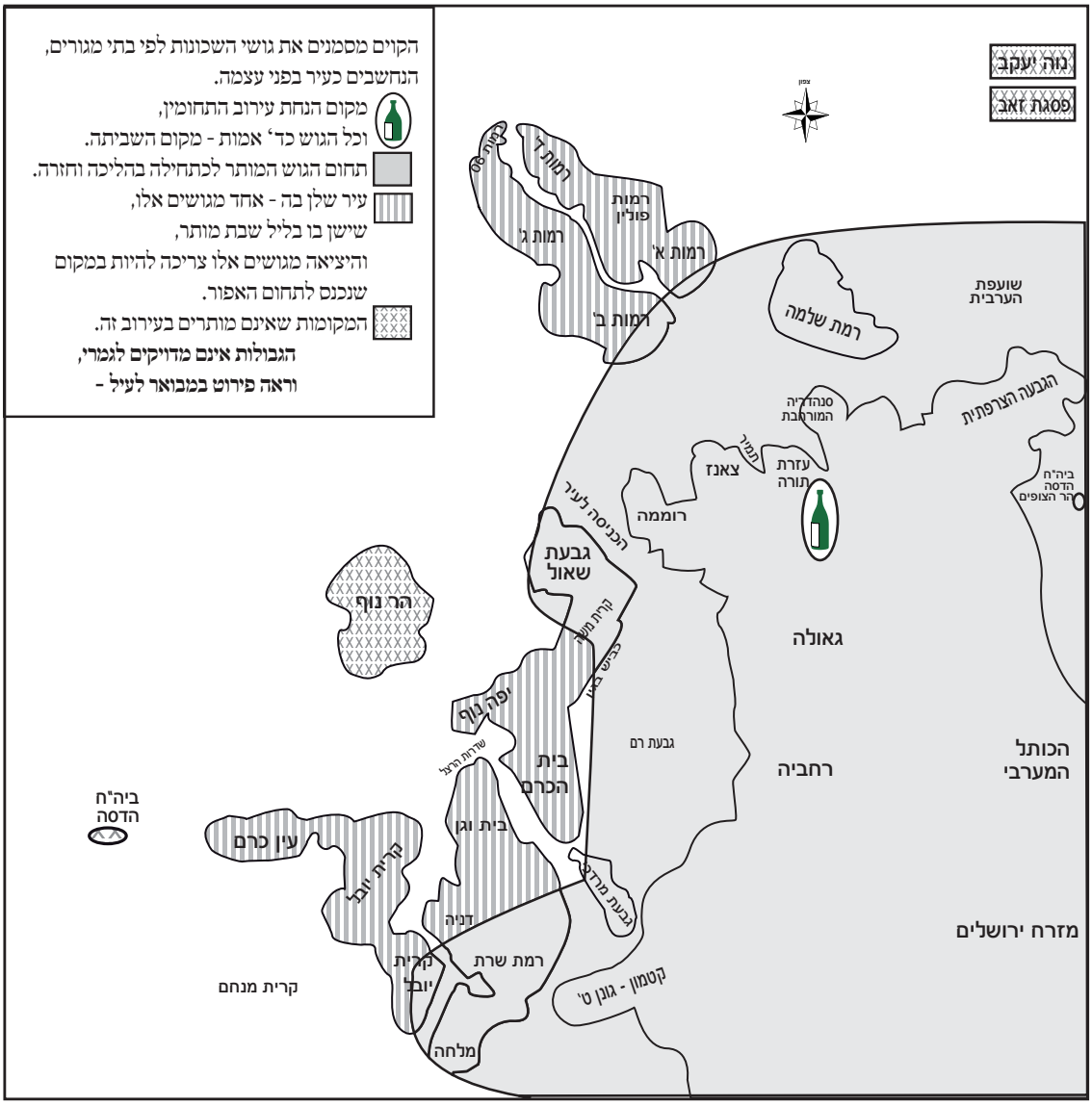
[162] כי כל גבעת מרדכי בתוך התחום בין ליוצאים מרגל הקשת ובין ליוצאים מגג הקשת, ואפילו לפי קו היתר של המשנ"ב. אמנם לשיטת המשנ"ב ולשיעור רח"נ צריך להגיע להבלעת שכונת נוה שאנן. אבל יש לציין שכדי ללכת מגבעת מרדכי לרוממה ולהיפך, צריך ללכת דרך שכונות העיר, ולא דרך כביש בגין וכדומה.

[163] הטעם מבואר בהערה לעיל.

[164] כ"כ בקונטרס "שכונת רמות ותחומה" (פ"ג ס"ג). והטעם, כי בהנחת העירוב בעיר צריך שתחום העיר יגיע עד הכניסה לרמות א', והרי אפילו לשיעור חזו"א עדין חסר הרבה, שלכאו' אפילו עם הבלעות מבניני עתירות מדע עדיין חסר. אלא שיש לדון מהו הריבוע של מרכז העיר, ואפילו אם נאמר לקולא שמרבעים לפי ריבוע עולם נראה שהתחום מגיע רק לשיעור חזו"א, והרי כל החשש הנ"ל הוא לשיעור רח"נ. אולם יש מקום לומר שגם לשיעור רח"נ אפשר לבליע מעט בעתירות מדע או בלשונית של רמות ד', וצ"ע למעשה.

ולאנשי רמות ב' וג' ג"כ יש לדון כיצד מגיע תחום מרכז העיר [מקום השביתה ע"י העירוב] עד הכניסה לרמות ב', הרי היא מול הכניסה לרמות א'. אלא שי"ל שהכביש שנמצא קצת לפני הכניסה, מובלע בתוך קשת, דהיינו שקע שבין קצה רמות ב' לרמות 06, והרי זה בכלל היתר עיר שלן בה, ועוד י"ל שעדיף ללכת בצד המערבי של הכביש הסמוך לבנינים של רמות ב', ובזה החזו"א מתיר מחמת שנמצא תוך שבעים אמה לעיר שלן בה.

עירוב תחומין ציבורי א' – גוש מרכז העיר



✦ ✦ ✦

עירוב תחומין ציבורי ב' – בשכונות בית וגן וקרית יובל

עירוב תחומין ציבורי שני, יונח בעז"ה באחד מהבתים בשכונת קרית יובל ברח' שטרן. עי"ז מי שימנה עליו, ע"י שיתקשר ויודיע לפני שבת שרצונו לזכות בעירוב תחומין זה, וימנה אותנו שליחים לעשות את העירוב עבורו, באופן המועיל, יזוכה עבורו 300 סמ"ק מהיין המונח במקום הנ"ל, ויאמרו עבורו שזה יהא לו לעירוב תחומין לקנות שביתה במקום הנ"ל, ושיהיה מותר לו ללכת אלפיים אמה לכל רוח.

מי שלא יודיע לפני שבת, לא יזוכה לו מהעירוב. [ולמי שהתכוון מע"ש ויודע לאחר שבת, יזוכה באופן שנשאר כמות מספקת למי שהודיע].

יש מקומות שזקוקים לצורך כך לסמוך על דין עיר שלן בה, באופנים אלו יצוין שצריכים ללון בליל שבת במקומם, והיתר ההליכה היא רק ביום. כמו"כ החזרה

למקומם נתונה במחלוקת כמפורט לעיל [שו"ע משנ"ב וחזו"א], ולכן אין זה לכתחילה לחזור, אלא בשעת הצורך.

שביתה כפולה

חידוש גדול נעשה בעירוב זה על מנת להגדיל את מקום השביתה, וזה ע"י שהעירוב הונח במקום משותף, שהוא גם אחד מבתי קרית יובל שעי"ז קונים שביתה בקרית יובל וכולה ד' אמות, והוא גם מובלע בתוך שקע של שכונת בית וגן, שכתב החזו"א (סי' פ' לדף נד) שהשובת בחלל השקע כשובת בעיר [בית וגן], כיון שהחלל כחלק מהעיר. ונמצא שע"י הנחת עירוב זה קונים שביתה גם בקרית יובל וגם בבית וגן[165].

והנה בארנו לעיל שלאחר בניית הבתים החדשים ברח' גולומב, נעשית בית וגן מחוברת לקרית יובל ברצף בתים, וא"כ בלא"ה השובת באחת השכונות כשובת בשתיהן. אבל חיבור זה הוא רק לפי שיעור חזו"א, משא"כ לשיעור רח"נ אין חיבור [אפילו עם חצרות, כי אין שם חצר, והבנין מגיע לרחוב], והשובת בבית וגן לא נמשכת שביתתו לקרית יובל [ולא יוכל להגיע להדסה עין כרם], אבל ע"י שהעירוב מונח במקום המשותף והשביתה חלה בשתיהן יחד, זוכה גם בהיתר של בית וגן והאלפיים הסמוכים לבית וגן, וגם בתחום קרית יובל ועין כרם והאלפיים שאחריהם, שאפשר להגיע עד הדסה עין כרם.

אמנם יש לדון האם העירוב הזה יועיל גם לתושבי בית וגן. דהנה המניח עירובו בתוך עיבורה של עיר לא עשה ולא כלום (גמ' ושו"ע סי' ת"ח ס"ג), ויש להסתפק האם העירוב לא חל [מחמת שאינו משנה את מקום השביתה] או שהעירוב חל רק אין בו נפק"מ. ועי' שו"ע שהוסיף שאין מודדים לו ממקום עירובו אלא כבני העיר, וכ' המשנ"ב שם (ס"ק כ"ט) שאפילו אם נתן בקצה עיבורה של עיר דהיינו בסוף השבעים אמה שמסביב לעיר, שאם ימדוד מהעירוב יהיה לו עוד ד' אמות של מקומו, מודדים לו כבני העיר. מבואר לכאורה שתושב בית וגן שיתן עירובו בבית של קרית יובל שעומד בעיבור של בית וגן, לא יחשב לו כמניח עירוב בקרית יובל, כי בעירוב המונח בעירו לא עשה ולא כלום, ואע"פ שאם יחול העירוב ירויח ששביתתו תתמשך הלאה, מ"מ אין העירוב מפקיע אותו משביתת ביתו, ועירוב שלא משנה את השביתה אינו מועיל. אמנם במשנ"ב שם כתב טעם אחר שלא עשה כלום, כי כשמניח תוך עיבורה של עיר שכולה כד' אמותיו, אין נותנים לו ד' אמות לצד החוץ ע"ש, ומשמע שהעירוב יכול לחול באופן שתהיה בו נפק"מ, כי סוף סוף האדם קובע את שביתתו בבית זה. ולמעשה דעת כמה רבנים שהעירוב מועיל גם לתושבי אותה העיר [השכונה][166], ויש לצרף שלפי שיעור חזו"א גם בלי העירוב נמשכת שביתת בית וגן לקרית יובל [וכן להיפך] ע"י חיבור ברצף בתים. וא"כ יש להתיר למעשה.

המקומות שעבורם יועיל עירוב זה

עירוב תחומין זה מועיל לאנשים הנמצאים בכניסת שבת במקומות דלהלן, באופנים המפורטים כאן לכל אחד.

---

[165] יש טוענים שכמו שלא יתכן לומר שאדם שובת בשני מקומות [ולכן אי אפשר להניח שני עירובי תחומין כמפורש במשנה], כך אי אפשר ג"כ שיחשב כשובת בשתי ערים שאינן מחוברות, אלא בהכרח הוא נמצא רק באחת מהן, ואם לא יודעים באיזו מהן, יאסור בשתיהן מספק . אבל בחזו"א הנ"ל מבואר להדיא שאפשר לקנות שביתה בשתי הערים.

[166] כן דעת הגר"צ פרידמן שליט"א שכל שיש נפק"מ כלשהי חל העירוב. וכן שמעתי בשם הגר"י ברטלר שליט"א, אך לא נמצא לזה ראייה, ויש מי שלא קיבל חידוש זה.

א. לאנשי שכונות מרכז העיר [מרוממה ועד גאולה ועד סנהדריה המורחבת, וכל השכונות המפורטות לעיל בדיני מרכז העיר], יועיל להתיר ללכת **לבית וגן, רמת שרת ומלחה, ולקרית יובל ועין כרם, קרית מנחם ועיר גנים, ועד בית החולים הדסה עין כרם.** וצריך ללון בליל שבת בשכונות מרכז העיר, וביום מותר ללכת עד הדסה עין כרם. דרך ההליכה המותרת, רק דרך הצד הדרומי, כלומר, צריך לצאת דרך שכונות קטמון, גונן או גבעת הוורדים, דרך כביש גולומב, או אפשר להקל דרך כביש בייט בתנאי שיצא דרך הבתים הסמוכים לצומת שבה פונים לרח' בייט (רח' הרצוג פינת שניאור זלמן)[167],

באותה שבת שסומכים על העירוב, אסור לצאת מבתי מרכז העיר לכיוון צפון ומזרח, דהיינו לשכונות רמת שלמה והדסה הר הצופים, [כי אין תחום אלפיים לעיר שלן בה, אלא רק לעיר ששבת ע"י העירוב].

ב. לאנשי גבעת שאול, קרית משה, בית הכרם, ויפה נוף. יועיל להתיר ללכת לכל המקומות הנ"ל[168] עד הדסה עין כרם. וכן מותרים ללכת **לגבעת מרדכי**. אנשי בית הכרם ויפה נוף ורוב קרית משה, אינם צריכים ללון בביתם [אם לא יצאו לגבעת שאול כל השבת], ויכולים ללכת בלילה. אבל אנשי גבעת שאול צריכים ללון בביתם, ורק ביום מותרים ללכת. דרכי ההליכה מותרים בכל הדרכים הרגילות משדרות הרצל. אבל לא לצאת לכיוון הכניסה לעיר (שדרות ויצמן) ליד שכונת עץ חיים [כל מה שיוצא מגבול בתי המגורים של עיר שלן בה[169]].

ג. לאנשי הר נוף. מועיל להתיר ללכת לכל המקומות הנ"ל משערי צדק עד הדסה עין כרם[170]. וצריכים ללון בביתם בהר נוף, ומותרים ללכת רק ביום. דרכי ההליכה, רק דרך השביל שביער המוליך ליפה נוף [וכן מותר בשביל המוליך להדסה עין כרם דרך עמק התימנים, כמבואר בסוף ספר מחנה ישראל].

ד. לאנשי בית וגן, רמת שרת, ומלחה. אם נחשוש שאינם מחוברים לקרית יובל [שכן הוא לפי שיעור רח"נ], העירוב יועיל להתיר ללכת לעין כרם עד בית החולים הדסה עין כרם, וכן לקרית מנחם ועיר גנים[171]. אין צורך ללון בבית, ומותר ללכת גם בללה. וכל הדרכים מותרות [גם דרך מזרח לבית וגן (כביש שמואל בייט) מתחת שערי צדק, שהכל בתחום קרית יובל].

אמנם כתבנו לעיל שיש טוענים שבמקום שהונח מזון העירוב, הוא לא יכול לחול כלפי השכונות הנ"ל. מ"מ יש להתיר למעשה בצירוף החיבור לשיעור חזו"א כמבואר לעיל. ובאופן זה העירוב יעשה עם תנאי שאם א"צ אותו הוא לא יחול.

---

[167] יתכן שאפשר להקל לצאת מרחביה, ללכת ברחוב הראשי שדרות הדר, ובצומת הפניה לכביש שמואל בזק יכנס רגע עד בית הבתים של מרכז העיר, ואח"כ יצא וימשיך לדרכו וזה אם נאמר שהתחום של בית וגן יגיע [ע"י הבלעת גבעת מרדכי] עד קו היתר החלקי לשיטת המשנ"ב וע"ע פרטי החישובים בדיני מרכז העיר או בית וגן.

[168] שכונת בית וגן עם שערי צדק, מותרת גם ללא העירוב תחומין.

[169] ומ"מ יש להקל בכל מה שמובלע בשקע של עיר שלן בה, דהיינו תוך קו המתוח מקצה גבעת שאול פינת שדרות הרצל, לבין קצה גבעת בית הכרם. ולפ"ז מותר לצאת מרח' יצחק בן דוד וללכת מיד לכיוון בית וגן, אבל מרח' מלצר יתכן שאי אפשר לצאת [אא"כ ילך תוך שבעים אמה לבתים, וע"פ החזו"א שמתיר, ולמשנ"ב יש להחמיר].

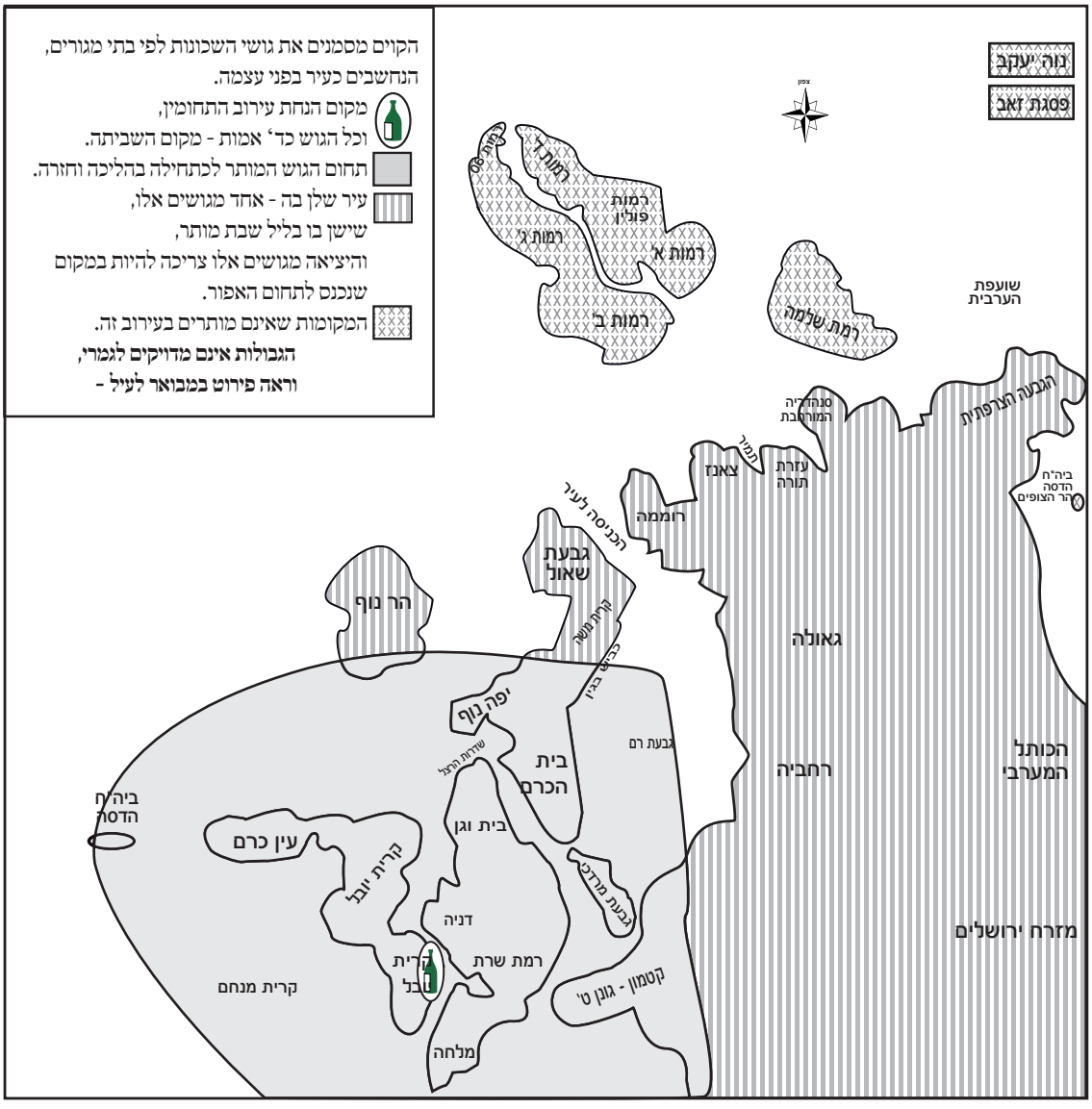
[170] לולי העירוב תחומין אין אנשי הר נוף יכולים להגיע לבית וגן, וגם לא לשערי צדק, אלא רק לחצי ממנו ורק לפי שיעור חזו"א. ויש מקילים זה מחמת שסוברים שהר נוף מחוברת לגבעת שאול וממילא דינה כדין גבעת שאול, וכבר כתבנו לעיל [בדיני הר נוף] כמה סיבות להחמיר בזה.

[171] לקרית יובל מותרים בלאו הכי ללא עירוב תחומין, וכן חלק גדול מקרית מנחם ועיר גנים מותר ע"י הבלעות.

ה. לאנשי קרית יובל ועין כרם, אין העירוב מוסיף כלום, משום שגם אם אינן מחוברות לבית וגן, מ"מ כל מה שמותר ע"י העירוב תחומין מותר להם כמו"כ בלי עירוב תחומין, ע"י הבלעת בין וגן בתחומם. אמנם יש הבדל בשיעור התחום בין הצד שהן מחוברות לצד של הבלעות, אבל העירוב תחומין לא יוסיף כמעט כלום.

ו. לאנשי קרית מנחם ועיר גנים[172]. יועיל להתיר ללכת להדסה עין כרם, ולבית וגן, בית הכרם, ויפה נוף, וגבעת מרדכי. אינם צריכים ללון בביתם, ויכולים ללכת גם בלילה. וכל הדרכים מותרות.

עירוב תחומין ציבורי ב' – בית וגן קרית יובל



✦ ✦ ✦

[172] חלק משכונות אלו, המובלע בקשת של קרית יובל – מלחה, לשיטות שקרית יובל מחוברת עם בית וגן, אינם צריכים את העירוב תחומין, כי קונים גם את שביתת קרית יובל ע"פ מש"כ החזו"א הנ"ל בשובת בחלל הקשת.

עירוב תחומין ציבורי ג' – בשכונת גבעת שאול

עירוב תחומין ציבורי שלישי, יונח בעז"ה באחד מהבתים בשכונת גבעת שאול ברח' הר' קוטלר, עי"ז מי שימנה עליו, ע"י שיתקשר ויודיע לפני שבת שרצונו לזכות בעירוב תחומין זה, וימנה אותנו שליחים לעשות את העירוב עבורו, באופן המועיל, יזוכה עבורו 300 סמ"ק מהיין המונח במקום הנ"ל, ויאמרו עבורו שזה יהא לו לעירוב תחומין לקנות שביתה במקום הנ"ל, ושיהיה מותר לו ללכת אלפיים אמה לכל רוח.

מי שלא יודיע לפני שבת, לא יזוכה לו מהעירוב. [ולמי שהתכוון מע"ש ויודע לאחר שבת, יזוכה באופן שנשאר כמות מספקת למי שהודיע]. יש מקומות שזקוקים לצורך כך לסמוך על דין עיר שלן בה, באופנים אלו יצוין שצריכים ללון בליל שבת במקומם, והיתר ההליכה היא רק ביום. כמו"כ החזרה למקומם נתונה במחלוקת כמפורט לעיל [שו"ע משנ"ב וחזו"א], ולכן אין זה לכתחילה לחזור, אלא בשעת הצורך.

המטרה העיקרית בעירוב תחומין זה, הוא **להולכים ממרכז העיר לשערי צדק** [או בית וגן בלבד], שאם יסמכו על העירוב המונח בבית וגן, אע"פ שמרויחים היתר עד הדסה, אך צריכים ללכת בדרכים מאריכות ופחות מוכרות. הדרך שאנשים הולכים בדרך כלל, היא **דרך שדרות הרצל**, [שהיא קצרה ומוכרת], ודרך זו ניתן להתיר רק ע"י העירוב בגבעת שאול. ולכן מי שצריך רק את שערי צדק ובית וגן, יועיל לו מאוד עירוב זה. אבל באופן כללי ההיתר של עירוב זה מוגבל מאוד.

כמו"כ מתיר לאנשי בית וגן ללכת לגבעת שאול ורוממה, בדרך הפשוטה דרך שדרות הרצל, למרות שע"י עירוב תחומין במרכז העיר ג"כ מותר כל זה ועוד הרבה שכונות, מ"מ הדרך הקצרה הנ"ל לא מותרת, ולכן למי שצריך רק שכונות אלו, זה מועיל מאוד.

המקומות שעבורם יועיל עירוב זה

עירוב תחומין זה יועיל לאנשים הנמצאים בכניסת שבת במקומות דלהלן, ללכת אל המקומות המפורטים כאן לכל אחד.

א. לאנשי מרכז העיר. יועיל להתיר ללכת **לשערי צדק, בית וגן, בית הכרם, יפה נוף**[173]. ע"י עירוב זה מותר ללכת בדרך הפשוטה והמוכרת דרך שדרות הרצל. וכן מותר ללכת מרחביה דרך כביש בצלאל בזק או רופין. מותר לצאת ממרכז העיר, מכל מקום שהוא[174]. אבל צריך ללון בליל שבת בשכונות מרכז העיר, ורק בבוקר מותר ללכת למקומות הנ"ל ולחזור[175].

עירוב זה לא מועיל ללכת לקרית יובל, הדסה עין כרם וכו'. ומי שרוצה ללכת לשם, צריך את העירוב תחומין המונח בבית וגן. ואע"פ שהוא מתיר גם את שערי צדק, יש כאן מעלה להתיר את הדרך משדרות הרצל כנ"ל.

ב. לאנשי הר נוף. יועיל להתיר ללכת[176] **לגבעת שאול, קרית משה,** בית הכרם, יפה נוף, בית וגן, ובית החולים שערי צדק וכן לרוממה ומטרסדוף. וצריכים ללון בביתם

---

[173] לגבעת שאול עצמה מורת גם בלי העירוב, לשיטת החזו"א מכל מקום, ולשיטת המשנ"ב צריך לצאת מרוממה מרח' המ"ג או מירמיהו או מיפו, למעט מרח' שזר.

[174] משום שתחום גבעת שאול ובית הכרם, מגיע עד קו היתר החלקי של מרכז העיר, אפילו לחומרא לשיטת המשנ"ב.

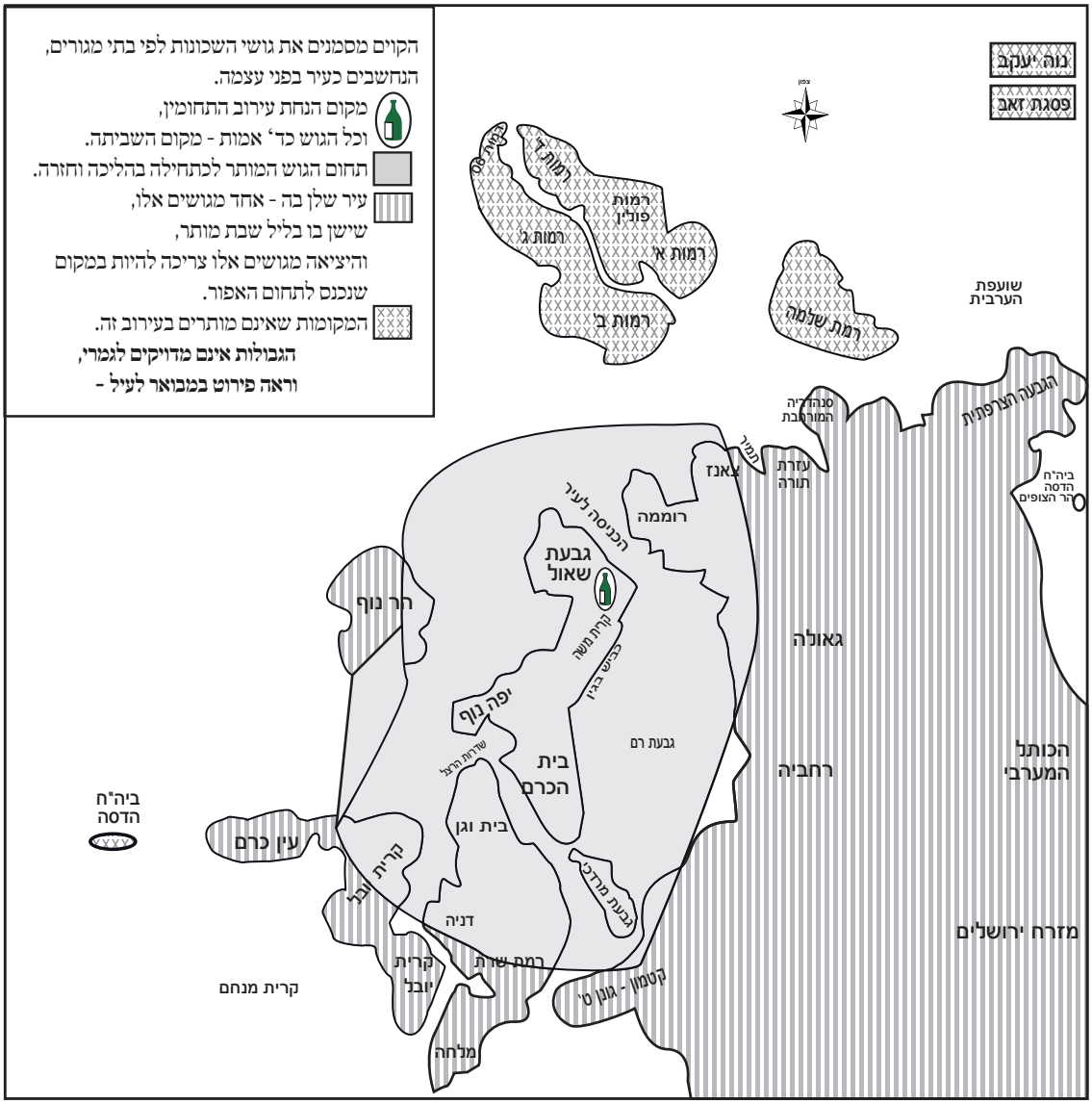
[175] מלבד מי שנמאצ ברוממה ומטרסדוף, ולא יצא במשך השבת לשאר שכונות העיר, הוא אינו צריך עיר שלן בה כי הוא בתוך התחום של גבעת שאול, ומותר ללכת גם בלילה.

[176] יש מתירים את כל הנ"ל בלי עירוב תחומין מחמת שסוברים שהר נוף מחוברת לגבעת שאול ע"י מפעלים, וכבר כתבנו לעיל בדיני הר נוף כמה סיבות להחמיר בזה. ולכן לולי העירוב תחומין אינם יכולים להגיע אלא לקצה שערי צדק ורק לשיעור חזו"א. וכן לקצה גבעת שאול בלבד.

בהר נוף[177], ורק בבוקר מותר ללכת להנ"ל. ומותר ללכת בין דרך היער המוביל ליפה נוף, ובין דרך הרחובות בגבעת שאול וקרית משה.

ג. לאנשי בית וגן, רמת שרת, מלחה, קרית יובל, עין כרם, יועיל להתיר ללכת לגבעת שאול, קרית משה, רוממה, ומטרסדוף. [ולא לשאר שכונות מרכז העיר, שעבורם צריך את עירוב תחומין שבמרכז העיר כמבואר לעיל]. ע"י עירוב זה מותר ללכת בדרך הפשוטה והמוכרת דרך שדרות הרצל. כל המקומות צריכים ללון בביתם, ורק בבוקר מותר ללכת, מלבד מי שנמצא רק בבית וגן ושערי צדק ולא יוצא לקרית יובל ורמת שרת, שאינו צריך עיר שלן בה, ומותר ללכת גם בלילה.

עירוב תחומין ציבורי ג' – גבעת שאול



✦ ✦ ✦

[177] בלי הבלעות כמעט שאין בתים מהר נוף בתחום גבעת שאול, וכדי להבליע צריך לשחב היטב את הריבוע של גבעת שאול ועי' משנ"ב בדיני גבעת שאול. ומי שבתחום גבעת שאול א"צ ללון בביתו.

עירוב תחומין ציבורי ד' – בשכונת הר נוף

עירוב תחומין ציבורי רביעי אשר יונח בעז"ה באחד המקומות בשכונת הר נוף. עי"ז מי שימנה עליו ע"י שיתקשר ויודיע לפני שבת שרצונו לזכות בעירוב תחומין זה, וממנה אותנו שליחים לעשות את העירוב עבורו, באופן המועיל, יזוכה עבורו 300 סמ"ק מהיין המונח במקום הנ"ל, ויאמרו עבורו שזה יהא לו לעירוב תחומין לקנות שביתה במקום הנ"ל, ושיהיה מותר ללכת אלפיים אמה לכל רוח.

מי שלא יודיע לפני שבת, לא יזוכה לו מהעירוב. [ולמי שהתכוון מע"ש ויודע לאחר שבת, יזוכה באופן שנשאר כמות מספקת למי שהודיע].

בעירוב זה ברוב האופנים זקוקים לדין עיר שלן בה, ולכן אינו לכתחילה לסמוך עליו אלא רק במקום הצורך, [לפ"ד הביאור הלכה שצידד להקל בעיר שלן בה רק בצירוף נוסף. והחזו"א סמך ע"ז לדינא ללא צירוף]. וכ"א יעשה כהוראת רבו.

המקומות שעבורם יועיל עירוב זה

עירוב תחומין זה מועיל לאנשים הנמצאים בכניסת שבת במקומות דלהלן באופנים המפורטים כאן לכל אחד.

א. לאנשי גבעת שאול וקריתמשה, יפה נוף ובית הכרם, יועיל להתיר ללכת לכל שכונת הר נוף, אף לקצוות שאינם נכללים בתחום ללא ירוב תחומין. וצריך ללון בליל שבת בגוש גבעת שאול, ובבוקר מותר ללכת בכל דרך שהיא, בין דרך גבעת שאול ובין דרך השביל שביער היוצא מיפה נוף.

חלק מגבעת שאול ויפה נוף [מה שבתוך תחום הר נוף, ראה במפת הר נוף (מפה 5)] אינם צריכים לדין עיר שלן בה, ומותרים ללכת גם בליל שבתולחזור למקומם[178].

ב. לאנשי בית וגן, רמת שרת ומלחה, יועיל להתיר ללכת לכל שכונת הר נוף, אף לקצוות שאינם נכללים בתחום ללא עירוב תחומין. וצריך ללון בליל שבת בגוש בית וגן, ובבוקר מותר ללכתלכתחילה דרך השביל שביער היוצא מיפה נוף, ואפשר להקל גם דרך הכביש אם ילך דרך שדרות הרצל, פרבשטיין, כנפי נשרים, ולא יתרחק יורת מרח' פרבשטיין. כמו"כ לכתחילה יצא מבית וגן דרך רח' עוזיאל ולא דרך רח' הפסגה, ויש מקום להקל גם מרח' הפסגה[179].

ג. לאנשי קרית יובל ועין כרם, העירוב יכול להועיל רק אם נסמוך לקולא על שיעור חזו"א, ואז צריך ללון בליל שבת בקרית יובל [או בית וגן], ובבוקר יכול ללכת בכל הדרכים הנ"ל, ואף יכול לצאת מרח' קרית יובל או הפסגה. אבל לשיעור רח"נ או השיעור הקטן אין אפשרות לצאת מקרית יובל במקום שיהיה בתחום של הר נוף.

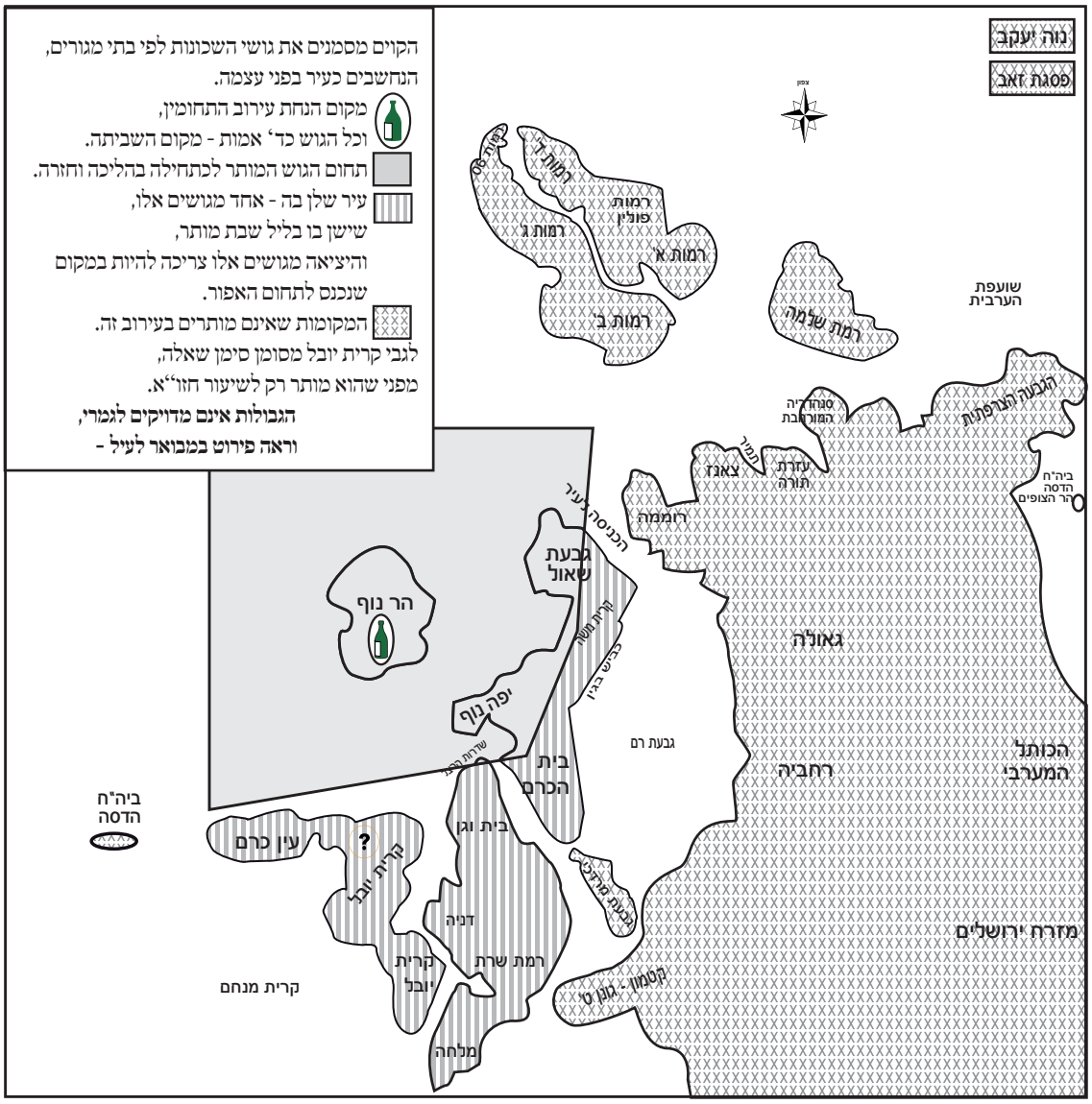
---

[178] אבל אסורים ללכת לשאר השכונה שמעבר לתחום של הר נוף, אלא לאחר שישנו בליל שבת, כיון שכבר יצאו והלכו להר נוף, וצ"ע.

[179] הטעם בזה כי לשיעור רח"נ אין התחום של הר נוף מגיע לרח' הפסגה, ונמצא שכשיוצא משם, יוצא מעיר שלן בה במקום שאינו בתוך התחום. והנה לפי הריבוע האלכסוני גם תחילת רח' עוזיאל אינו בתוך התחום, ומ"מ יש כאן חשבון מורכב להאריך מעט את התחום ע"י ממה נפשך, וארמוז בקצרה. דלכאו' יש הבלעה מקצה שכונת יפה נוף, דלריבוע האלכסוני הקצה שלה כנגד העיר. אבל אם קשתות מחברות יפה נוף מתחברת לבית וגן וא"כ כלתה מדתו אחר יפה נוף באמצע העיר. אלא שא"כ בנידון דידן כשעשה עירוב תחומין ולן בבית וגן, הרי כל החל חלק מעיר שלן בה, ואין חסרון מה שהתחום אל מגיע אפי' לרח' הפסגה, ויש ממ"נ להתיר את רח' עוזיאל. ומ"מ לא התרתי את רח' הפסגה, כי לריבוע עולם אין הבלעה, ואם קשתות לא מחברות צריך שיגיע התחום עד בית וגן ממש, ולשיעור רח"נ אין תחום ריבוע עולם מגיע להפסגה אלא רק לרח' עוזיאל.

ד. השכונות שאינן יכולות לסמוך על עירוב זה, כל שכונות מרכז העיר, וכל שכן רמות ורמת שלמה, שאין להתיר את ההליכה להר נוף אף ע"י עירוב תחומין.

עירוב תחומין ציבורי ד' – הר נוף



✦ ✦ ✦

עירוב תחומין ציבורי ה' – בשכונת רמות ב'

עירוב תחומין ציבורי חמישי אשר יונח בעז"ה באחד המקומות בשכונת רמות ב'. עי"ז מי שימנה עליו ע"י שיתקשר ויודיע לפני שבת שרצונו לזכות בעירוב תחומין זה, וממנה אותנו שליחים לעשות את העירוב עבורו, באופן המועיל, יזוכה עבורו 300 סמ"ק מהיין המונח במקום הנ"ל, ויאמרו עבורו שזה יהא לו לעירוב תחומין לקנות שביתה במקום הנ"ל, ושיהיה מותר ללכת אלפיים אמה לכל רוח.

מי שלא יודיע לפני שבת, לא יזוכה לו מהעירוב. [ולמי שהתכוון מע"ש ויודע לאחר שבת, יזוכה באופן שנשאר כמות מספקת למי שהודיע].

בעירוב זה ברוב האופנים זקוקים לדין עיר שלן בה, ולכן אינו לכתחילה לסמוך עליו אלא רק במקום הצורך, [לפ"ד הביאור הלכה שצידד להקל בעיר שלן בה רק בצירוף נוסף. והחזו"א סמך ע"ז לדינא ללא צירוף]. וכ"א יעשה כהוראת רבו.

המקומות שעבורם יועיל עירוב זה

עירוב תחומין זה מועיל לאנשים הנמצאים בכניסת שבת במקומות דלהלן באופנים המפורטים כאן לכל אחד.

א. לאנשי שכונות מרכז העיר [מרוממה עד גאולה ועד סנהדריה המורחבת, וכל השכונות המפורטות לעיל בדיני מרכז העיר], יועיל להתיר ללכת **לכל רמות** [אפילו אם רמות מחולקת[180]], וצריך ללון בליל שבת בעיר, ובבוקר מותר ללכת רק דרך היציאה ליד תמיר (בסמוך לשכונת עזרת תורה), ולא דרך כביש 1 (בסמוך לרוממה ולכניסה לעיר).

בתוך רמות מותר ללכת לכל מקום, וכן מותר ללכת **לחצי רמת שלמה** [כשיעור התחום המבואר לעיל בדיני רמות ללא עירוב תחומין].

באותה שבת שסומך על העירוב תחומין, אסור לאנשי העיר ללכת לגבעת שאול וקרית משה, וכן לא לגבעת מרדכי ובית וגן [משום שאינם מחוברים לעיר שלן בה[181]]. וכן לא להדסה הר הצופים.

ב. לאנשי רמת שלמה. יועיל להתיר ללכת לכל רמות [אפילו אם רמות מחולקת[182]], ואפשר לצאת מרמת שלמה דרך הכביש הראשי (כביש 9 יגאל ידין)[183]. מי שהיה בשבת

---

[180] כדי שיועיל לכו"ע, הנחנו את העירוב ברמות ב' ולא ברמות א' או ד', כי לשיטות שרמות מחולקת ע"י כביש רמות (גולדה מאיר), שכן הוא לשיעור רח"נ, נמצא שהתחום של רמות א' לא מגיע לעיר אפילו עם הבלעות, משא"כ התחום של רמות ב', גם לפי שיעור רח"נ חסר רק כמה מטרים בודדים [במקום שנפגש גבול העיר בכביש רמות], שע"י הבלעה מעתירות מדע ודאי מגיע לעיר. ואמנם בכל מקרה התחום של רמות לא מגיע לבתי העיר ממש [המתחילים במלון תמיר], אפילו לשיעור חזו"א, אלא סמכו להקל שהשקע שבין שכונות מרכז העיר [בין קצה סנהדרין המורחבת לקצה מטרסדוף], נחשב כחלק ממרכז העיר שהיא עיר שלן בה, ומספיק שהתחום של רמות מגיע לקו זה.

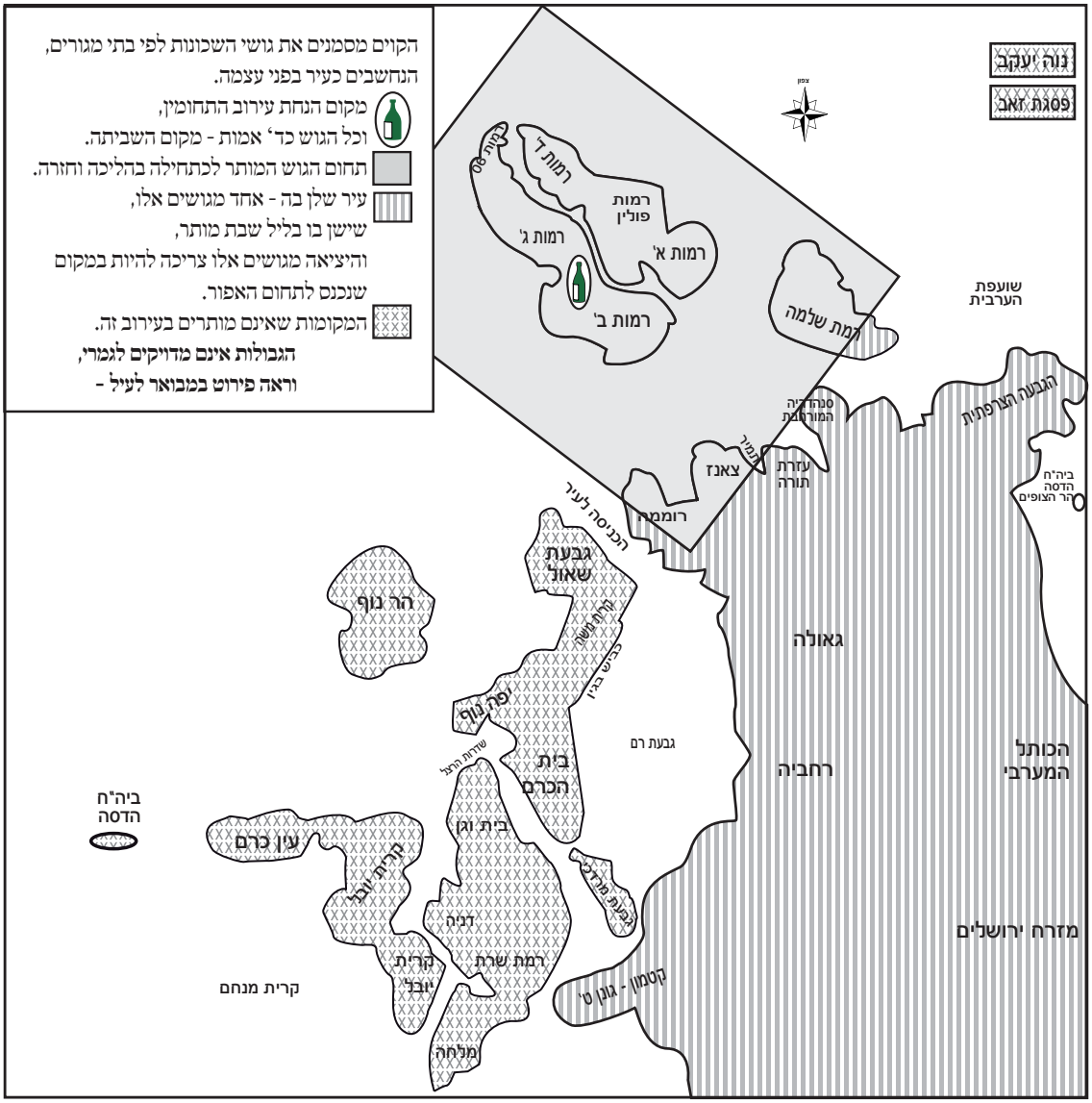
[181] גם לפי קו היתר החלקי של מרכז העיר לשיטת החזו"א, רק מעט מגבעת מרדכי נכנסת ביתר, ולא כולל את ישיבת חברון.

[182] אע"פ שהעירוב מונח ברמות ב' הרחוקה מרמת שלמה יותר מרמות א', מ"מ אם רמות א' נפרדת הרי אפשר להבליע את רמות א', וממילא מגיע התחום כמעט לאותה נקודה, [וגם את הרווח שביניהם בכביש רמות, א"צ למעט מהתחום, כי הריבוע של רמות א' כולל את הכביש בכל אופן, ואפשר להבליע גם את הריבוע. ואם ע"י החלוקה מרבעים את רמות א' לריבוע עולם, הרי נוסף בהבלעה יותר, ועכ"פ לא יגרע ממה ששניהם מחוברים]. ובקונטרס שכונת רמות ותחומה (פ"ג ס"ח) לא כתב כן, וצ"ע.

בחלק המזרחי של רמת שלמה[184]. צריך ללון בליל שבת ברמת שלמה, ומותר ללכת בבוקר לכל רמות, [שאר הדינים כנ"ל אות א'].

ג. השכונות שאינן יכולות לסמוך על עירוב זה, גבעת שאול, קרית משה, בית הכרם, יפה נוף, בית וגן, רמת שרת, מלחה, קרית יובל, עין כרם, גבעת מרדכי.

עירוב תחומין ציבורי ה' – רמות



---

[183] בין אם רמות מחוברת, ובין אם היא מחולקת, יוצא שהתחום של רמות ב' לכיוון כביש 9 [לפי ריבוע האלכסוני לפי הצלע] מגיע לשיעור חזו"א בלי הבלעות, בדיוק עד צומת הכניסה לרמת שלמה. ולשיעור רח"נ צריך לעשות הבלעות, ואפשר להבליע את הבנינים בעתירות מדע והצומת נכנסת בתחום ולפי ריבוע עולם אם נחשוש שרמות מחולקת [לפי שיעור רח"נ] צריך הבלעות, וההבלעות מצומצמות כיון שמדובר לפי השיעור הקטן, וצריך להבליע לכיוון מזרח את רמות א', ואח"כ עוד משהו מקצה רמות שלמה, ואז הכניסה לרמת שלמה נכנסת בתחום.

[184] מי שיהיה בשבת [אפילו בהליכה לרגע בלבד] בחצי המזרחי של רמת שלמה, הכולל רחובות הר' בוקסבוים, חדש, אגרות משה, הרשלר, חזו"א מפינת רח' חדש, וחצי ליבוביץ, כל אלו אינן בתחום של רמות או לפחות בספק, ואלו צריכים ללון ברמת שלמה לדין עיר שלן בה. מי שלא רוצה לסמוך על עיר שלן בה, לא יצא לרחובות אלו [ועיקר החשש הוא מהתחום לפי ריבוע עולם, בין אם רמות מחולקת ובין אם לא], ולשיעור חזו"א יש להקל ברח' בוקסובים, חדש, כהנמן וחזו"א עד פינת הרשלר.